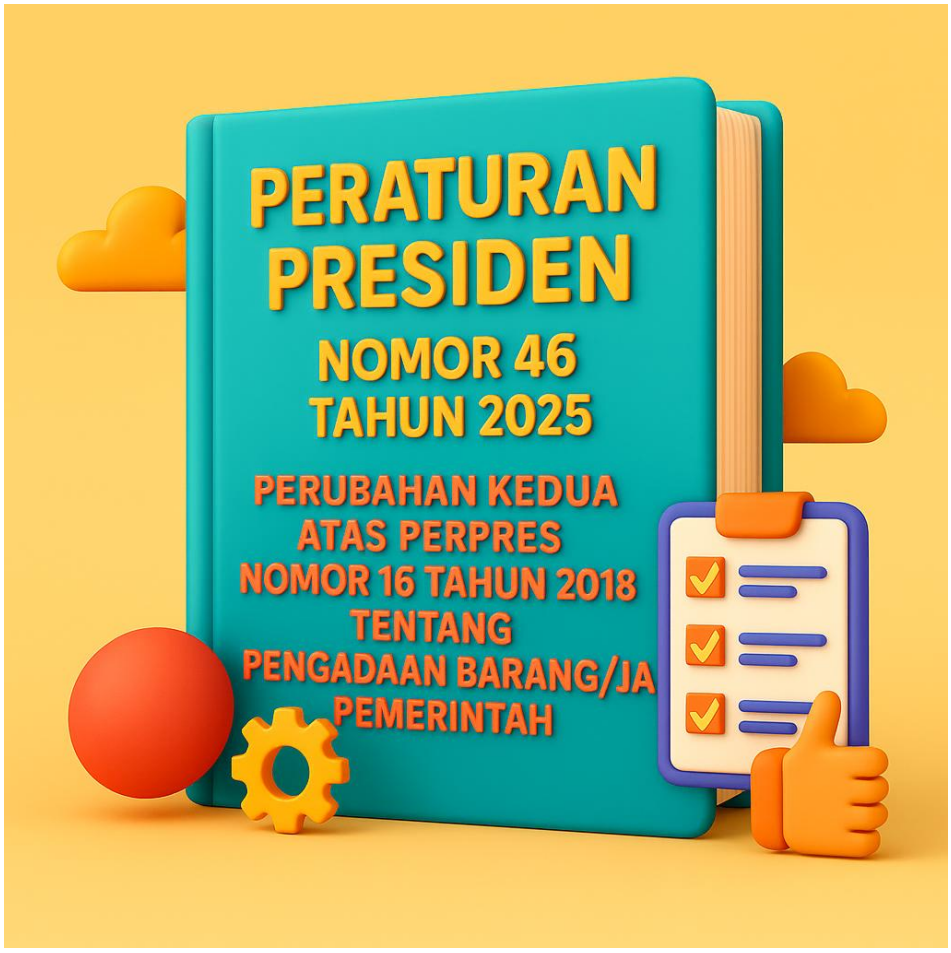






Telaah Pasal Perpres No 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Perpres No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Gratis dan dapat disebarluaskan untuk kepentingan literasi



Penulis: Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp.

Pengelola Pengadaan Ahli Madya, BMKG RI, Fasilitator Kehormatan Bidang Pengadaan Barang/Jasa LKPP RI, Probity Advisor LKPP RI, Anggota Tim Perumus Peraturan LKPP RI, Ahli Penyusun SOP Pengadaan Barang/Jasa, dan Penulis Buku Pengadaan Barang/Jasa









Disclaimer

Telaah atas perubahan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang disajikan dalam diskusi ini merupakan hasil analisis dan interpretasi pribadi berdasarkan tinjauan literatur terhadap kebijakan publik yang tersedia, termasuk dokumen Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 dan peraturan terkait sebelumnya yang digunakan sebagai referensi.

Informasi yang disampaikan tidak mewakili posisi resmi atau pandangan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) maupun entitas atau individu lainnya.

Apabila terdapat perbedaan penafsiran atau pemahaman mengenai isi dan implikasi perubahan kebijakan ini, harap selalu merujuk pada ketentuan resmi yang disampaikan oleh LKPP atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengguna disarankan untuk mengkonfirmasi informasi yang diperoleh dari telaah ini dengan sumber-sumber resmi sebelum mengambil keputusan atau tindakan berdasarkan informasi tersebut.







Pengantar Telaah Perubahan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 merupakan perubahan kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perubahan ini membawa sejumlah penyesuaian signifikan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh pemerintah.

Telaah mendalam yang telah kita lakukan menunjukkan bahwa Perpres 46 Tahun 2025 memperkenalkan berbagai perubahan penting, antara lain:

1. **Perluasan Ruang Lingkup dan Definisi:** Mencakup penambahan "Institusi Lainnya" dan "Pemerintah Desa" serta sumber dana APB Desa dalam ruang lingkup Perpres, disertai penyesuaian berbagai definisi terkait.
2. **Penguatan Kebijakan dan Etika:** Penyesuaian pada kebijakan pengadaan dan penegasan etika, termasuk definisi pertentangan kepentingan yang diperbarui.
3. **Penyesuaian Tugas dan Kewenangan Pelaku Pengadaan:** Perubahan pada tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja Pemilihan, dan Agen Pengadaan.
4. **Penyempurnaan Perencanaan dan Persiapan Pengadaan:** Termasuk pengaturan lebih lanjut mengenai spesifikasi teknis, pemaketan (termasuk strategi supplied by owner untuk konstruksi), konsolidasi pengadaan, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jenis dan bentuk kontrak, uang muka, serta jaminan pengadaan.
5. **Modifikasi Metode Pemilihan dan Evaluasi:** Penyesuaian batasan nilai untuk Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya dan Pekerjaan Konstruksi, penambahan kriteria keadaan tertentu untuk Penunjukan Langsung, serta penyesuaian metode evaluasi penawaran.
6. **Penguatan Pengadaan Elektronik:** Restrukturisasi bab mengenai pengadaan elektronik, termasuk penyesuaian konsep Lokapasar (E-marketplace) dan Katalog Elektronik, serta perluasan akses katalog elektronik untuk pihak di luar pemerintahan.
7. **Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri:** Perubahan signifikan pada ketentuan penggunaan produk dalam negeri, dengan pengaturan berjenjang berdasarkan TKDN dan penambahan kewajiban serta mekanisme pengawasan yang lebih detail.









8. **Penegasan Pengadaan Berkelanjutan:** Penambahan aspek pemberian kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi dalam aspek ekonomi pengadaan berkelanjutan.
9. **Pengaturan Spesifik Pengadaan di Desa:** Penyisipan bagian dan pasal-pasal baru (Pasal 64A, 64B, 64C di BAB VIII dan BAB XIIA Pasal 85A-85F) yang secara khusus mengatur prinsip, pelaku, metode, dan ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
10. **Peningkatan Pengaturan Sumber Daya Manusia Pengadaan:** Penyisipan pasal-pasal baru (Pasal 74A dan 74B) yang merinci jenis SDM pengadaan, kewajiban memiliki SDM bersertifikat, tugas, serta ketentuan jika jumlah SDM belum mencukupi.

Perubahan-perubahan ini mencerminkan upaya adaptasi terhadap dinamika terbaru dalam kebijakan pembangunan, termasuk pemberdayaan UMKK, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, serta penyesuaian proses pengadaan agar lebih responsif dan efisien. Telaah ini memberikan gambaran umum mengenai area-area kunci yang mengalami perubahan dalam rangka penerapan Perpres 46 Tahun 2025.







Daftar Isi

Telaah Pasal Perubahan Perpres No 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Perpres No 16 Tahun 2018 jo. No 12 Tahun 2021 1

Pengantar Telaah Perubahan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3

Pasal 1 (Ketentuan Umum) 10

Pasal 2 (Ruang Lingkup): 14

Perubahannya: 15

Pasal 5 (Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa): 15

Perubahannya: 16

Pasal 7 (Etika Pengadaan Barang/Jasa): 16

Perubahannya: 17

Pasal 9 (Tugas dan Kewenangan PA): 18

Perubahannya: 19

Pasal 10 (Tugas dan Kewenangan KPA): 19

Perubahannya: 19

Pasal 11 (Tugas PPK): 20

Perubahannya: 21

Pasal 13 (Tugas Pokja Pemilihan): 22

Perubahannya: 22

Pasal 14 (Agen Pengadaan): 22

Perubahannya: 23

Pasal 19 (Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja): 23

Perubahannya: 24

Pasal 20 (Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa): 25

Perubahannya: 26

Pasal 20A dan Pasal 20B: 26

Perubahannya: 27

Pasal 21 (Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa): 31







Perubahannya:..... 31
Pasal 26 (Harga Perkiraan Sendiri (HPS)):..... 32
Perubahannya:..... 33
Pasal 27 (Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa): 33
Perubahannya:..... 37
Pasal 28 (Bentuk Kontrak):..... 38
Perubahannya:..... 39
Pasal 29 (Uang Muka):..... 40
Perubahannya:..... 41
Pasal 30 (Jaminan Pengadaan Barang/Jasa): 41
Perubahannya:..... 42
Pasal 33 (Jaminan Pelaksanaan): 42
Perubahannya:..... 43
Pasal 38 (Metode Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya): . 43
Perubahannya:..... 45
Pasal 39 (Metode Evaluasi Penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya):..... 46
Perubahannya:..... 47
Pasal 41 (Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi):..... 47
Perubahannya:..... 51
Pasal 44 (Kualifikasi Penyedia):..... 51
Perubahannya:..... 52
Pasal 47 (Pelaksanaan Swakelola): 55
Perubahannya:..... 56
Pasal 50 (Pelaksanaan Pemilihan Penyedia):..... 56
Perubahannya:..... 57
Pasal 51 (Tender/Seleksi Gagal): 58
Perubahannya:..... 61
Pasal 52 (Pelaksanaan Kontrak): 61
Perubahannya:..... 63







Pasal 54 (Perubahan Kontrak): 63
Perubahannya: 64
Pasal 59 (Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat): 64
Perubahannya: 65
Pasal 61 (Pengecualian): 65
Perubahannya: 66
Perubahan pada Judul Bagian Kelima BAB VIII: 66
Perubahannya: 67
Pasal 63 (Pengadaan Barang/Jasa Internasional): 67
Perubahannya: 69
Pasal 64 (Dana Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri): 69
Perubahannya: 70
Perubahan pada BAB VIII Bagian Keenam (Pengadaan Barang/Jasa Desa): 70
Mari kita telaah isi Pasal 64A, 64B, dan 64C: 71
Perubahan pada Pasal 64 dan 65 terkait penyisipan ini: 72
Pasal 66 (Penggunaan Produk Dalam Negeri): 73
Pasal 67 78
Perubahannya: 78
Pasal 68 (Aspek Keberlanjutan) 79
Perubahannya: ..... **Error! Bookmark not defined.**
Telaah Pasal 70 (Lingkup pengadaan secara elektronik) 82
Perubahannya: 82
Telaah Pasal 71 sampai dengan Pasal 73 (Ruang lingkup SPSE) 83
Pasal 71: 83
Pasal 72: 83
Pasal 72A: 84
Pasal 72B: 84
Telaah Pasal 74 (SDM Pengadaan) 85
Perubahannya: ..... **Error! Bookmark not defined.**
Pasal 74A 89







Perbandingan dan Telaah: ..... **Error! Bookmark not defined.**
Pasal 74B 99
Perbandingan dan Telaah: ..... **Error! Bookmark not defined.**
Pasal 75 106
Perbandingan dan Telaah: ..... **Error! Bookmark not defined.**
Pasal 77 (Pengaduan oleh Masyarakat) 109
Perbandingan dan Telaah: ..... **Error! Bookmark not defined.**
Pasal 78 (Sanksi) 113
Perbandingan dan Telaah: 115
Pasal 80 dan 80A 117
Perbandingan dan Telaah Pasal 80: 118
Pasal 80A dalam Perpres No 46 Tahun 2025 (Baru): 119
Analisis Pasal 80A: 120
Pasal 81 (Pelaporan pelanggaran oleh UKPBJ) 120
Perbandingan dan Telaah: 121
Pasal 81A (Reward and Punishment PDN) 122
Telaah Pasal 81A (Baru): ..... **Error! Bookmark not defined.**
Implikasi: ..... **Error! Bookmark not defined.**
Pasal 82 125
Perbandingan dan Telaah: ..... **Error! Bookmark not defined.**
Implikasi Perubahan: ..... **Error! Bookmark not defined.**
Pasal 86 128
Telaah Penghapusan Pasal 86: 128
Pasal 86A 129
Telaah Pasal 86A (Baru): 130
Kaitan dengan Penghapusan Pasal 86: 130
Pasal 91 133
Telaah Ringkas: 134
Makna Pasal II 135
Pasal II huruf a: 135





Pasal II huruf b: 136
Pasal II huruf c: 136
Pasal II huruf d: 137
Profile 139









Pasal 1 (Ketentuan Umum)

Telaah Perubahan pada Pasal 1 (Ketentuan Umum):

Pasal I angka 1 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyatakan bahwa beberapa ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 diubah, disisipkan beberapa angka baru, dan dihapus satu angka.

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:

- **Perubahan Definisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (angka 1 Pasal 1):**
    - Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah didefinisikan sebagai kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD[cite: 15].
    - Dalam Perpres 46/2025, definisi ini diperluas menjadi kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/**Institusi Lainnya/Pemerintah Desa** yang dibiayai oleh APBN/APBD/**APB Desa** yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
    - **Perubahannya:** Penambahan ruang lingkup pelaku pengadaan (Institusi Lainnya, Pemerintah Desa) dan sumber dana (APB Desa).
- **Penyisipan Angka 5a dan 5b setelah angka 5 Pasal 1:**
    - Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021 tidak memiliki angka 5a dan 5b.
    - Perpres 46/2025 menyisipkan:
        - Angka 5a: Mendefinisikan **Institusi Lainnya**.
        - Angka 5b: Mendefinisikan **Pemerintah Desa**.
    - **Perubahannya:** Penambahan definisi baru untuk memperjelas entitas yang masuk dalam ruang lingkup pengadaan pemerintah.
- **Penyisipan Angka 18c dan 18d setelah angka 18b Pasal 1:**
    - Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021 memiliki definisi Personel Lainnya pada angka 18b, tetapi tidak memiliki angka 18c dan 18d.
    - Perpres 46/2025 menyisipkan:
        - Angka 18c: Mendefinisikan **Sertifikat Kompetensi**.







- Angka 18d: Mendefinisikan **Sertifikat Kompetensi PPK**.

  - **Perubahannya:** Penambahan definisi baru terkait dengan sertifikasi kompetensi dalam pengadaan barang/jasa.

- **Perubahan Definisi Lokapasar (E-marketplace) Pengadaan Barang/Jasa (angka 20 Pasal 1):**

  - Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, E-marketplace didefinisikan sebagai pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.
  - Dalam Perpres 46/2025, definisi ini sedikit disesuaikan menjadi pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan Barang/jasa pemerintah.
  - **Perubahannya:** Penyesuaian redaksi.

- **Perubahan Definisi E-purchasing (angka 35 Pasal 1):**

  - Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, E-purchasing didefinisikan sebagai tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.
  - Dalam Perpres 46/2025, definisi ini diubah menjadi tata cara pembelian/memperoleh Barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
  - **Perubahannya:** Menghilangkan frasa "atau toko daring" dari definisi.

- **Perubahan Definisi Pengadaan Barang/Jasa Internasional (angka 38 Pasal 1):**

  - Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Tender/Seleksi Internasional didefinisikan sebagai pemilihan Penyedia dengan peserta pemilihan dapat berasal dari Pelaku Usaha nasional dan Pelaku Usaha asing.
  - Dalam Perpres 46/2025, definisi ini diubah menjadi Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD termasuk yang sumber pendanaannya baik sebagian atau seluruhnya melalui pinjaman luar negeri/hibah luar negeri yang terbuka bagi Pelaku Usaha nasional dan Pelaku Usaha asing.
  - **Perubahannya:** Penyesuaian definisi yang lebih spesifik terkait sumber pendanaan dan keterbukaan bagi pelaku usaha nasional dan asing.

- **Perubahan Definisi Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya (angka 40 Pasal 1):**









- Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya didefinisikan untuk nilai paling banyak Rp200.000.000,00.
- Dalam Perpres 46/2025, Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya didefinisikan untuk nilai paling banyak Rp200.000.000,00. Definisi untuk Pekerjaan Konstruksi dipisah menjadi angka 40a.
- **Perubahannya:** Pemisahan definisi Pengadaan Langsung untuk Barang/Jasa Lainnya dan Pekerjaan Konstruksi.

- **Penyisipan Angka 40a setelah angka 40 Pasal 1:**
  - Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021 tidak memiliki angka 40a.
  - Perpres 46/2025 menyisipkan Angka 40a: Mendefinisikan **Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi** dengan nilai paling banyak Rp400.000.000,00.
  - **Perubahannya:** Penambahan definisi baru untuk Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi dengan batasan nilai yang berbeda dari Barang/Jasa Lainnya.
- **Perubahan Definisi Usaha Mikro dan Usaha Kecil (angka 45 dan 46 Pasal 1):**
  - Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, definisi Usaha Mikro dan Usaha Kecil merujuk pada Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
  - Dalam Perpres 46/2025, definisi ini merujuk pada Peraturan Pemerintah mengenai kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
  - **Perubahannya:** Penyesuaian rujukan peraturan perundang-undangan terkait definisi Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- **Penyisipan Angka 46a dan 46b setelah angka 46 Pasal 1:**
  - Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021 tidak memiliki angka 46a dan 46b.
  - Perpres 46/2025 menyisipkan:
    - Angka 46a: Mendefinisikan **Produk Dalam Negeri**.
    - Angka 46b: Mendefinisikan **Produk Ramah Lingkungan Hidup**.









- **Perubahannya:** Penambahan definisi baru untuk Produk Dalam Negeri dan Produk Ramah Lingkungan Hidup.

- **Perubahan Definisi Sanksi Daftar Hitam (angka 49 Pasal 1):**
  - Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Sanksi Daftar Hitam didefinisikan sebagai larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
  - Dalam Perpres 46/2025, definisi ini diperluas mencakup larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/**Institusi Lainnya**.
  - **Perubahannya:** Penambahan "Institusi Lainnya" dalam ruang lingkup Sanksi Daftar Hitam.
- **Perubahan Definisi Pengadaan Berkelanjutan (angka 50 Pasal 1):**
  - Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Pengadaan Berkelanjutan bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial.
  - Dalam Perpres 46/2025, definisi ini diperluas mencakup tidak hanya untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/**Institusi Lainnya/Pemerintah Desa** sebagai penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial.
  - **Perubahannya:** Penambahan "Institusi Lainnya" dan "Pemerintah Desa" dalam konteks penerima manfaat Pengadaan Berkelanjutan.
- **Perubahan Definisi Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa (angka 51 Pasal 1):**
  - Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.
  - Dalam Perpres 46/2025, definisi ini diubah menjadi strategi Pengadaan Barang/Jasa dengan menggabungkan kebutuhan Barang/jasa untuk mendapatkan hasil yang efektif dan efisien.
  - **Perubahannya:** Penyesuaian redaksi definisi Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa.









- **Penghapusan Angka 54 Pasal 1:**
    - Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Angka 54 mendefinisikan Toko Dalam Jaringan (Toko Daring).
    - Dalam Perpres 46/2025, Angka 54 dihapus.
    - **Perubahannya:** Definisi Toko Daring dihapus dari Pasal 1.

Secara ringkas, perubahan pada Pasal 1 meliputi perluasan definisi dan ruang lingkup, penambahan beberapa definisi baru terkait sertifikasi kompetensi dan produk, serta penghapusan definisi Toko Daring.

Pasal 2 (Ruang Lingkup):

Pasal I angka 2 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 2 diubah.

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:

- Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, ruang lingkup pemberlakuan diatur meliputi: a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD. b. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. c. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.
- Dalam Perpres 46/2025, ruang lingkup pemberlakuan diubah menjadi: a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/**Institusi Lainnya/Pemerintah Desa** yang menggunakan anggaran belanja yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD/**APB Desa**. b. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD/APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri. c. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud







pada huruf a termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.

Perubahannya:

Pasal 2 dalam Perpres 46/2025 memperluas ruang lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan menambahkan:

- **Institusi Lainnya** dan **Pemerintah Desa** sebagai lingkungan tempat pengadaan dilaksanakan.
- Sumber anggaran yang mencakup **APB Desa**.
- Pendanaan yang bersumber dari **pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri** secara lebih jelas mencakup APB Desa di huruf b.

Pasal 5 (Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa):

Pasal I angka 3 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyatakan bahwa ketentuan huruf d dan huruf h Pasal 5 diubah.

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:

Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi: a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa; b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif; c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa; d. mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa; e. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik; f. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI); g. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; h. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan i. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

Dalam Perpres 46/2025, Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi: a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa; b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif; c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa; d. mengembangkan Lokapasar (E-marketplace) Pengadaan Barang/Jasa; e. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik; f. mendorong penggunaan Barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia; g. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan usaha menengah; h. mendorong pelaksanaan Penelitian dan industri kreatif serta memanfaatkan hasil invensi dan inovasi/hasil Penelitian,





pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan i. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

Perubahannya:

- Pada huruf d, kata "E-marketplace" diubah menjadi "Lokapasar (E-marketplace)". Ini adalah penyesuaian penamaan.
- Pada huruf h, redaksinya diubah dari "mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif" menjadi "mendorong pelaksanaan Penelitian dan industri kreatif serta memanfaatkan hasil invensi dan inovasi/hasil Penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi". Perubahan ini menekankan tidak hanya pelaksanaan penelitian dan industri kreatif, tetapi juga pemanfaatan hasil-hasilnya.

Pasal 7 (Etika Pengadaan Barang/Jasa):

Pasal I angka 4 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyatakan bahwa ketentuan huruf b, huruf d, dan huruf f ayat (2) Pasal 7 diubah, serta ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6). Namun, dalam dokumen Perpres 46/2025 yang saya akses, penambahan ayat (5) dan (6) tidak tercantum dalam bagian perubahan Pasal 7, melainkan adanya penyisipan ayat (2a) setelah ayat (1). Merujuk pada isi lengkap Pasal 7 dalam Perpres 46/2025, perubahannya adalah pada ayat (2) huruf d, e, dan f, serta penyisipan ayat (2a).

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:

Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Pasal 7 ayat (2) berbunyi:

(2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal:

a. Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama;
b. konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/ diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;
c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
d. pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;







e. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/atau
f. beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama

Dalam Perpres 46/2025, Pasal 7 ayat (2) dan penyisipan ayat (2a) berbunyi:

(2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal:

a. direksi, dewan komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai direksi, dewan komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama;
b. konsultan perencana/pengawas dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya bertindak sebagai pelaksana Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;
c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
d. pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi Lainnya;
e. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/atau
f. beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama yang memenuhi kriteria Pemilik Manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

(2a) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki Sertifikat Kompetensi PPK sesuai dengan tipologinya.

Perubahannya:

- Pada ayat (2) huruf d, ditambahkan frasa "/Institusi Lainnya" setelah "Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah".
- Pada ayat (2) huruf f, redaksinya diubah total. Sebelumnya merujuk pada pengendalian langsung/tidak langsung oleh pihak yang sama atau kepemilikan saham lebih dari 50% oleh pemegang saham yang sama, diubah menjadi frasa yang merujuk pada kriteria Pemilik Manfaat sesuai peraturan perundang-





undangan terkait Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

- Disisipkan ayat (2a) yang mewajibkan PPK memiliki Sertifikat Kompetensi PPK sesuai tipologinya.



Pasal 9 (Tugas dan Kewenangan PA):

Pasal I angka 5 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyatakan bahwa ketentuan ayat (1) Pasal 9 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf f2 dan ketentuan ayat (3) diubah.

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:

Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Pasal 9 ayat (1) huruf f1 dan ayat (3) berbunyi:

(1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:

...

f1. Menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;

...

(3) PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f1 kepada KPA.

Dalam Perpres 46/2025, Pasal 9 ayat (1) huruf f1, huruf f2, dan ayat (3) berbunyi:

(1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:

...

f1. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;

f2. menyesuaikan prosedur/tata cara/tahapan, metode, jenis Kontrak, dan/atau bentuk Kontrak pada proses pengadaan dengan pertimbangan untuk mengisi kekosongan hukum dan/atau mengatasi stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum;

...

(3) PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f2 kepada KPA.







Perubahannya:

- Pada ayat (1), disisipkan huruf f2 yang memberikan kewenangan baru bagi PA untuk menyesuaikan prosedur/tata cara/tahapan, metode, jenis Kontrak, dan/atau bentuk Kontrak dalam kondisi tertentu.
- Pada ayat (3), lingkup pelimpahan kewenangan PA untuk pengelolaan APBD kepada KPA diperluas hingga mencakup kewenangan pada huruf f2 yang baru ditambahkan.

Pasal 10 (Tugas dan Kewenangan KPA):

Pasal I angka 6 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyatakan bahwa ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 10 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6).

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:

Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Pasal 10 ayat (1), ayat (5) berbunyi:

(1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.

(5) KPA pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, dapat merangkap sebagai PPK.

Dalam Perpres 46/2025, Pasal 10 ayat (1), ayat (5), dan ayat (6) berbunyi:

(1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai pelimpahan dari PA.

(5) KPA pada Pengadaan Barang/Jasa dapat melaksanakan tugas PPK.

(6) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memiliki pengetahuan tentang pengadaan barang dan jasa serta PPK.

Perubahannya:

- Pada ayat (1), redaksinya sedikit disesuaikan dari "sesuai dengan pelimpahan dari PA" menjadi "sesuai pelimpahan dari PA". Tidak ada perubahan substansial.
- Pada ayat (5), ketentuan diubah. Sebelumnya KPA pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran APBD *dapat* merangkap sebagai PPK, menjadi KPA pada Pengadaan Barang/Jasa *dapat melaksanakan tugas PPK*. Frasa "yang menggunakan anggaran belanja dari APBD" dihapus, dan kewenangan berubah





dari "merangkap sebagai PPK" menjadi "melaksanakan tugas PPK". Ini mengindikasikan bahwa KPA dapat menjalankan tugas PPK meskipun tidak secara formal merangkap jabatan PPK, dan ketentuan ini berlaku umum, tidak terbatas pada APBD.



- Ditambahkan ayat (6) yang mewajibkan KPA yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk memiliki pengetahuan tentang pengadaan barang dan jasa serta PPK.

Pasal 11 (Tugas PPK):

Pasal I angka 7 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyatakan bahwa ketentuan ayat (1) huruf i Pasal 11 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6).

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:

Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Pasal 11 ayat (1) huruf i dan ayat (3) berbunyi:

(1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

...

i. mengendalikan Kontrak;

...

(3) Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m.

(4) PPTK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK.

Dalam Perpres 46/2025, Pasal 11 ayat (1) huruf i, penyisipan ayat (2a), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) berbunyi:

(1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

...









i. menginput e-Kontrak dan mengendalikan Kontrak;

...

(2a) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki Sertifikat Kompetensi PPK sesuai dengan tipologinya.

(3) Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m.

(4) PPTK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK.

(5) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi pemenuhan PPK ber-Sertifikat Kompetensi PPK sesuai tipologinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan rencana aksi pemenuhan PPK ber-Sertifikat Kompetensi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur bersama-sama oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan Kepala Lembaga.

Perubahannya:

- Pada ayat (1) huruf i, tugas PPK diperjelas dengan penambahan frasa "menginput e-Kontrak dan" sebelum "mengendalikan Kontrak".
- Disisipkan ayat (2a) yang secara eksplisit mewajibkan PPK memiliki Sertifikat Kompetensi PPK sesuai dengan tipologinya.
- Ditambahkan ayat (5) yang mengatur mengenai penyusunan rencana aksi pemenuhan PPK ber-Sertifikat Kompetensi PPK oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
- Ditambahkan ayat (6) yang mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi PPK dan rencana aksi pemenuhannya akan diatur bersama oleh menteri terkait keuangan negara, menteri dalam negeri, dan Kepala LKPP.

Pasal I angka 7 dari Perpres 46/2025 juga menyebutkan perubahan pada ayat (5) dan (6) Pasal 11, tetapi berdasarkan isi lengkap Pasal 11 di Perpres 46/2025 yang saya akses, ayat (5) dan (6) tersebut adalah penambahan baru, bukan perubahan dari ayat yang sudah ada sebelumnya di Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021.









Pasal 13 (Tugas Pokja Pemilihan):

Pasal I angka 8 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyatakan bahwa ketentuan huruf a ayat (1) Pasal 13 diubah.

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:

Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Pasal 13 ayat (1) huruf a berbunyi:

(1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali E-purchasing dan Pengadaan Langsung;

Dalam Perpres 46/2025, Pasal 13 ayat (1) huruf a berbunyi:

(1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali Pengadaan Langsung dan E-purchasing dengan pembelian langsung;

Perubahannya:

Pada ayat (1) huruf a, redaksinya diubah dari "melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali E-purchasing dan Pengadaan Langsung" menjadi "melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali Pengadaan Langsung dan E-purchasing dengan pembelian langsung". Perubahan ini memperjelas bahwa pengecualian tugas Pokja Pemilihan untuk E-purchasing adalah spesifik pada E-purchasing dengan mekanisme pembelian langsung.

Tidak ada perubahan lain pada Pasal 13 berdasarkan Pasal I angka 8 Perpres 46/2025.

Pasal 14 (Agen Pengadaan):

Pasal I angka 9 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyatakan bahwa ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 14 diubah.

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:

Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:

(2) Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK.







(3) Pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Perpres 46/2025, Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:

(2) Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan atau PPK.

(3) Pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dan PPK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahannya:

- Pada ayat (2), frasa "Pokja Pemilihan dan/atau PPK" diubah menjadi "Pokja Pemilihan atau PPK". Ini mengklarifikasi bahwa tugas Agen Pengadaan dapat mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan *atau* PPK, bukan harus keduanya atau salah satunya secara inklusif.
- Pada ayat (3), frasa "Pokja Pemilihan dan/atau PPK" diubah menjadi "Pokja Pemilihan dan PPK". Redaksi ini mengacu pada pelaksanaan tugas kedua peran tersebut secara umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19 (Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja):

Pasal I angka 10 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyatakan bahwa ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 19 diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a).

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:

Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi:

(1) PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK barang/jasa menggunakan :

a. produk dalam negeri;

b. produk bersertifikat SNI;

c. produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri; dan

d. produk ramah lingkungan hidup.

(2) Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap:

a. komponen barang/jasa;









b. suku cadang;

c. bagian dari satu sistem yang sudah ada; atau

d. barang/jasa dalam katalog elektronik atau Toko Daring.

Dalam Perpres 46/2025, Pasal 19 ayat (1), penyisipan ayat (1a), dan ayat (2) berbunyi:

(1) PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja Barang/jasa menggunakan:

a. Produk Dalam Negeri;

b. Produk bersertifikat Standar Nasional Indonesia;

c. Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri; dan

d. Produk Ramah Lingkungan Hidup.

(1a) PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja Barang/jasa menggunakan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyesuaikan dengan kemampuan industri dalam negeri sebagaimana tercantum dalam daftar inventarisasi Barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

(2) Dalam penyusunan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja dimungkinkan penyebutan merek terhadap:

a. komponen Barang/jasa;

b. suku cadang;

c. bagian dari satu sistem yang sudah ada; atau

d. Barang/jasa dalam katalog elektronik.

Perubahannya:

- Pada ayat (1), redaksi pada huruf a, b, c, dan d sedikit disesuaikan, misalnya "produk dalam negeri" menjadi "Produk Dalam Negeri", "produk bersertifikat SNI" menjadi "Produk bersertifikat Standar Nasional Indonesia". Secara substansi, kriteria produk yang digunakan tetap sama.
- Disisipkan ayat (1a) yang memberikan panduan tambahan bahwa penggunaan Produk Dalam Negeri harus menyesuaikan dengan kemampuan industri dalam negeri yang tercantum dalam daftar inventarisasi dari kementerian yang membidangi perindustrian.







- Pada ayat (2) huruf d, frasa "atau Toko Daring" dihapus, sehingga penyebutan merek untuk barang/jasa hanya dimungkinkan jika tercantum dalam katalog elektronik.



Pasal 20 (Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa):

Pasal I angka 11 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 20 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3).

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:

Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Pasal 20 ayat (1) dan (2) berbunyi:

(1) Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan berorientasi pada:

a. keluaran atau hasil;

b. volume barang/jasa;

c. ketersediaan barang/jasa;

d. kemampuan Pelaku Usaha; dan/atau

e. ketersediaan anggaran belanja.

(2) Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, dilarang:

a. menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;

b. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan;

c. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil; dan/atau

d. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.

Dalam Perpres 46/2025, Pasal 20 ditambahkan ayat (3) sehingga berbunyi:

(1) Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan berorientasi pada:

a. keluaran atau hasil;

b. volume Barang/jasa;









c. ketersediaan Barang/jasa;

d. kemampuan Pelaku Usaha; dan/atau

e. ketersediaan anggaran belanja.

(2) Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, dilarang:

a. menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;

b. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan;

c. menyatukan beberapa paket Barang/Jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Kecil; dan/atau

d. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.

(3) Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/jasa, PPK wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja Barang/jasa untuk menggunakan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Perubahannya:

- Ditambahkan ayat (3) yang mewajibkan PPK mengalokasikan paling sedikit 40% nilai anggaran belanja Barang/jasa untuk menggunakan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Pasal 20A dan Pasal 20B:

Pasal I angka 12 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 20A dan Pasal 20B di antara Pasal 20 dan Pasal 21. Dalam dokumen konsolidasi Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, pasal-pasal ini belum ada.

Berikut adalah isi Pasal 20A dan Pasal 20B dalam Perpres 46/2025:

Pasal 20A

Strategi pemaketan untuk Pekerjaan Konstruksi dapat berupa penyediaan sumber daya oleh pemilik pekerjaan (supplied by owner).

Pasal 20B









(1) Penyediaan sumber daya untuk Pekerjaan Konstruksi dapat disediakan oleh pemilik pekerjaan meliputi:

a. bahan baku, material, dan Barang sudah terstandar;

b. bahan baku, material, dan Barang untuk mendukung bangunan permanen;

c. bahan baku, material, dan Barang untuk 1 (satu) paket atau beberapa paket Pekerjaan Konstruksi;

d. peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksi; dan/atau

e. Barang dan jasa dalam Pekerjaan Konstruksi yang ditangani oleh Penyedia jasa spesialis.

(2) Penyediaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:

a. E-purchasing; dan/atau

b. pemesanan berdasarkan Kontrak payung.

Perubahannya:

- Ditambahkan Pasal 20A yang memperkenalkan strategi pemaketan "supplied by owner" untuk Pekerjaan Konstruksi.
- Ditambahkan Pasal 20B yang menjelaskan jenis sumber daya yang dapat disediakan oleh pemilik pekerjaan dan cara pengadaannya (E-purchasing atau kontrak payung) dalam strategi "supplied by owner".

Makna Mendalam Gagasan "Supplied by Owner"

Penyisipan Pasal 20A dan 20B ini merupakan terobosan signifikan dalam pengaturan strategi pemaketan Pekerjaan Konstruksi dalam PBJP. Gagasan utama di balik "supplied by owner" adalah memungkinkan instansi pemerintah (sebagai pemilik pekerjaan) untuk mengambil alih peran pengadaan sebagian atau seluruh sumber daya kunci yang dibutuhkan dalam suatu proyek konstruksi, alih-alih menyerahkan sepenuhnya kepada kontraktor pelaksana.

Berikut beberapa makna mendalam dari strategi ini, dikaitkan dengan tujuan pengadaan (Pasal 4a) dan prinsip identifikasi kebutuhan:

1. **Peningkatan Efisiensi Biaya (Cost Efficiency):**
    - **Makna:** Dengan "supplied by owner", instansi memiliki potensi untuk memperoleh bahan baku, material, barang terstandar, atau peralatan









dalam skala besar (untuk satu atau beberapa paket konstruksi sekaligus - Pasal 20B ayat 1c) melalui mekanisme PBJP yang lebih efisien seperti E-purchasing atau Kontrak Payung (Pasal 20B ayat 2). Pembelian langsung oleh pemilik dalam volume besar seringkali dapat menghasilkan harga satuan yang lebih rendah karena kekuatan tawar (bargaining power) pemerintah yang lebih tinggi dibandingkan kontraktor individual, serta memotong marjin keuntungan kontraktor atas pengadaan material/peralatan tersebut. Ini secara langsung berkontribusi pada pencapaian aspek **biaya yang tepat** dari Pasal 4a.

- **Kaitannya dengan Identifikasi Kebutuhan:** Penerapan strategi ini harus didahului dengan identifikasi kebutuhan material/peralatan secara sangat akurat dan komprehensif di tahap perencanaan. Kebutuhan total untuk seluruh paket potensial harus teridentifikasi sejak awal agar konsolidasi pengadaan oleh pemilik pekerjaan dapat dilakukan secara efektif.

2. **Jaminan Kualitas dan Standardisasi (Quality Control):**

- **Makna:** Instansi pengguna dapat memastikan bahwa material, barang, atau peralatan kunci yang digunakan dalam proyek konstruksi memiliki kualitas yang seragam dan sesuai dengan standar yang ditetapkan (Pasal 20B ayat 1a). Dengan membeli langsung dari sumber yang terpercaya atau bahkan produsen, risiko penggunaan material di bawah standar oleh kontraktor dapat diminimalkan. Ini sangat penting untuk menjamin aspek **kualitas yang tepat** dan umur ekonomis bangunan permanen (Pasal 20B ayat 1b).

- **Kaitannya dengan Identifikasi Kebutuhan:** Spesifikasi teknis material atau peralatan yang akan di-*supply by owner* harus ditetapkan dengan sangat jelas berdasarkan identifikasi kebutuhan teknis dan standar yang relevan di tahap perencanaan.

3. **Pengendalian Waktu dan Ketersediaan (Time and Availability):**

- **Makna:** Untuk proyek konstruksi yang membutuhkan material atau peralatan impor dengan waktu pengiriman yang lama atau barang khusus yang sulit didapat, pemilik pekerjaan dapat memulai proses pengadaannya lebih awal secara paralel dengan proses pemilihan kontraktor pelaksana. Ini dapat membantu memastikan bahwa material/peralatan sudah tersedia di lokasi saat kontraktor siap untuk memulai pekerjaan, sehingga mengurangi risiko keterlambatan proyek





akibat menunggu pasokan. Ini mendukung pencapaian aspek **waktu yang tepat** dari Pasal 4a.

- **Kaitannya dengan Identifikasi Kebutuhan:** Jadwal kebutuhan pasokan material/peralatan harus diidentifikasi secara detail dalam perencanaan proyek konstruksi. Pemilik pekerjaan harus memiliki kapasitas logistik dan penyimpanan untuk mengelola pasokan ini.

4. **Pemanfaatan Mekanisme E-purchasing dan Kontrak Payung:**
   - **Makna:** Pasal 20B ayat (2) secara spesifik menyebutkan E-purchasing dan Kontrak Payung sebagai cara pengadaan sumber daya oleh pemilik. Penggunaan E-purchasing sangat efisien untuk barang/material yang sudah tersedia di katalog elektronik dengan harga yang sudah terbentuk. Kontrak Payung cocok untuk material atau peralatan yang dibutuhkan secara berulang atau volumenya belum pasti, memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam pemesanan. Pemilihan metode ini mengoptimalkan proses pengadaan yang dilakukan oleh pemilik.
5. **Pengelolaan Risiko yang Lebih Baik:**
   - **Makna:** Dalam kontrak konstruksi konvensional, risiko terkait ketersediaan, kualitas, dan fluktuasi harga material sepenuhnya berada pada kontraktor. Dengan strategi "supplied by owner", sebagian risiko ini beralih ke pemilik pekerjaan. Meskipun ini membutuhkan kapasitas manajemen risiko yang lebih kuat di pihak instansi, hal ini bisa menjadi keuntungan jika instansi lebih mampu mengelola risiko tersebut (misalnya, melalui kontrak suplai jangka panjang atau jaminan pasokan). Namun, perlu perhatian cermat dalam memformulasikan kontrak dengan kontraktor pelaksana agar pembagian risiko antara pemilik (untuk material/peralatan yang disuplai) dan kontraktor (untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi) menjadi jelas.
6. **Potensi Pengutamaan Produk Dalam Negeri (PDN):**
   - **Makna:** Jika sumber daya yang di-*supply by owner* adalah material atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri, strategi ini secara tidak langsung dapat mendukung penggunaan PDN. Pemilik pekerjaan dapat secara langsung mengintegrasikan persyaratan PDN dan TKDN dalam pengadaan sumber daya yang dilakukannya, sejalan dengan Pasal 66. Ini bisa lebih efektif dibandingkan hanya mensyaratkan TKDN pada kontraktor pelaksana yang mungkin memiliki rantai pasok yang lebih kompleks.







Penting untuk diperhatikan:

Strategi "supplied by owner" bukan tanpa tantangan. Penerapannya membutuhkan kapasitas yang kuat di pihak instansi pengguna, meliputi:

- **Kapasitas Perencanaan dan Teknis:** Kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan material/peralatan secara detail, menyusun spesifikasi teknis yang tepat, dan merencanakan jadwal pasokan yang sinkron dengan jadwal konstruksi.
- **Kapasitas Pengadaan:** Kemampuan unit pengadaan (UKPBJ/Pejabat Pengadaan) untuk melaksanakan pengadaan material/peralatan secara efektif melalui E-purchasing atau Kontrak Payung, termasuk negosiasi dan manajemen kontrak suplai.
- **Kapasitas Logistik dan Penyimpanan:** Kemampuan untuk menerima, memeriksa, menyimpan, dan mengelola distribusi material/peralatan yang dibeli langsung ke lokasi proyek konstruksi sesuai kebutuhan kontraktor.
- **Manajemen Kontrak Konstruksi:** Penyesuaian signifikan pada kontrak dengan kontraktor pelaksana konstruksi. Kontrak akan menjadi "jasa pemasangan" atau jasa konstruksi tidak penuh, di mana kontraktor hanya bertanggung jawab atas penggunaan material/peralatan yang disediakan pemilik, tenaga kerja, dan metode pelaksanaan. Pembagian tanggung jawab atas kerusakan material atau keterlambatan akibat pasokan dari pemilik harus diatur jelas.

Secara keseluruhan, penyisipan Pasal 20A dan 20B memberikan fleksibilitas baru dalam pemaketan Pekerjaan Konstruksi, membuka peluang untuk meningkatkan efisiensi biaya, kualitas, dan ketepatan waktu pasokan sumber daya kunci. Namun, keberhasilan strategi "supplied by owner" ini sangat bergantung pada kesiapan dan kapasitas instansi pemerintah dalam mengelola secara mandiri proses pengadaan dan logistik sumber daya tersebut, serta kemampuan memformulasikan kontrak konstruksi yang membagi risiko secara adil antara pemilik dan kontraktor. Ini adalah alat yang potensial untuk mencapai *value for money* yang lebih baik, asalkan diimplementasikan dengan perencanaan dan manajemen yang matang berdasarkan identifikasi kebutuhan yang detail.







Pasal 21 (Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa):

Pasal I angka 13 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 21 diubah.

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:

Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Pasal 21 berbunyi:

(1) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dan/atau persiapan pemilihan Penyedia.

(2) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh PA/KPA/PPK dan/atau UKPBJ.

Dalam Perpres 46/2025, Pasal 21 berbunyi:

(1) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, dan/atau persiapan pemilihan Penyedia pada Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.

(2) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh PA, KPA, PPK, dan/atau UKPBJ.

(3) Kepala LKPP melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional dan dapat menyerahkan tugas dan kewenangan kepada menteri/kepala lembaga.

Perubahannya:

- Pada ayat (1), redaksinya sedikit disesuaikan dari "persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dan/atau persiapan pemilihan Penyedia" menjadi "persiapan pengadaan, dan/atau persiapan pemilihan Penyedia pada Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia". Perubahan ini memperjelas tahapan konsolidasi.
- Pada ayat (2), tanda "/" pada "PA/KPA/PPK" diubah menjadi koma, sehingga menjadi "PA, KPA, PPK, dan/atau UKPBJ". Tidak ada perubahan substansi.
- Ditambahkan ayat (3) yang memberikan kewenangan kepada Kepala LKPP untuk melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa secara nasional dan kemungkinan pendelegasian tugas kepada menteri/kepala lembaga.







Pasal 26 (Harga Perkiraan Sendiri (HPS)):

Pasal I angka 14 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyatakan bahwa ketentuan ayat (5) dan ayat (7) Pasal 26 diubah, serta ayat (8) dihapus.

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:

Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Pasal 26 ayat (5), (7), dan (8) berbunyi:

(5) HPS digunakan sebagai:

a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;

b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam PengadaanBarang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;dan

c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.

(7) Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), E-purchasing, dan Tender pekerjaan terintegrasi.

(8) Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk:

a. pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau

b. pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

Dalam Perpres 46/2025, Pasal 26 ayat (5) dan (7) diubah, serta ayat (8) dihapus sehingga berbunyi:

(5) HPS digunakan sebagai:

a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;

b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;

c. penentuan besaran jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, dan jaminan sanggah banding;

d. penentuan batasan persyaratan personel manajerial dan peralatan utama dalam Pekerjaan Konstruksi; dan

e. penentuan penerbit jaminan.







(7) Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), E-purchasing dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Tender pekerjaan terintegrasi.

(8) Dihapus.

Perubahannya:

- Pada ayat (5), fungsi HPS diperluas dari sebelumnya hanya 3 poin menjadi 5 poin, dengan penambahan:
    - c. penentuan besaran jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, dan jaminan sanggah banding;
    - d. penentuan batasan persyaratan personel manajerial dan peralatan utama dalam Pekerjaan Konstruksi; dan
    - e. penentuan penerbit jaminan. Poin c pada Perpres sebelumnya dihapus dan digantikan dengan poin c yang baru ini.
- Pada ayat (7), pengecualian penyusunan HPS untuk E-purchasing diperjelas dengan batasan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sebelumnya tidak ada batasan nilai untuk pengecualian E-purchasing.
- Ayat (8) yang mengatur batas waktu penetapan HPS dihapus.

Pasal 27 (Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa):

Pasal I angka 15 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyatakan bahwa ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (8), ayat (9), dan ayat (11) Pasal 27 diubah, di antara ayat (9) dan ayat (10) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (9a), dan di antara ayat (10) dan ayat (11) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (10a).

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:

Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Pasal 27 ayat (1), (2), (3), (4), (8), (9), (10), dan (11) berbunyi:

(1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lainnya terdiri atas:

a. Lumsum;

b. Harga Satuan:

c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;









d. Kontrak Payung; dan

e. Biaya Plus Imbalan.

(2) Jenis Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:

a. Lumsum;

b. Harga Satuan;

c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;

d. Putar Kunci; dan

e. Biaya Plus Imbalan.

(3) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi nonkonstruksi terdiri atas:

a. Lumsum;

b. Waktu Penugasan; dan

c. Kontrak Payung.

(4) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi terdiri atas:

a. Lumsum; dan

b. Waktu Penugasan.

(8) Kontrak Payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (3) huruf c dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani.

(9) Kontrak Putar Kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal Penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai termasuk pemasangan semua perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni.

(10) Kontrak Biaya Plus Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e merupakan jenis Kontrak yang digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai Kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan persentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap.

(11) Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang









lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.

Dalam Perpres 46/2025, Pasal 27 ayat (1), (2), (3), (4), (8), (9), penyisipan ayat (9a), ayat (10), penyisipan ayat (10a), dan ayat (11) berbunyi:

(1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lainnya terdiri atas:

a. lumsum;

b. harga satuan;

c. gabungan lumsum dan harga satuan;

d. Kontrak payung;

e. biaya plus imbalan; dan

f. Kontrak berbasis kinerja.

(2) Jenis Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:

a. lumsum;

b. harga satuan;

c. gabungan lumsum dan harga satuan;

d. putar kunci;

e. biaya plus imbalan;

f. modifikasi putar kunci;

g. Kontrak payung; dan

h. Kontrak berbasis kinerja.

(3) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas:

a. lumsum;

b. waktu penugasan;

c. Kontrak payung; dan

d. Kontrak berbasis kinerja.

(4) Jenis Kontrak pengadaan pekerjaan terintegrasi terdiri atas:

a. lumsum;









b. putar kunci;

c. modifikasi putar kunci; dan

d. Kontrak berbasis kinerja.

(8) Kontrak payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ayat (2) huruf g, dan ayat (3) huruf c dapat berupa Kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk:

a. Barang/jasa yang dibutuhkan oleh beberapa PPK untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya;

b. Barang/jasa yang dibutuhkan secara berulang; dan/atau

c. Barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengiriman/waktu pelaksanaan pada saat Kontrak ditandatangani.

(9) Kontrak putar kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan ayat (4) huruf b merupakan suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal Penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai termasuk pemasangan semua perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni.

(9a) Kontrak modifikasi putar kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan ayat (4) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit memuat:

a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan

b. pembayaran dapat dilakukan secara bertahap setelah Pekerjaan Konstruksi selesai termasuk pemasangan semua perlengkapan sehingga siap dioperasikan atau dimanfaatkan sesuai kesepakatan dalam Kontrak.

(10) Kontrak biaya plus imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e merupakan jenis Kontrak yang digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai Kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan persentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap.

(10a) Kontrak berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf h, ayat (3) huruf d, dan ayat (4) huruf d merupakan Kontrak atas dicapainya suatu tingkat pelayanan tertentu.

(11) Kontrak berdasarkan waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum







bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.



Perubahannya:

- Ayat (1) (Barang/Jasa Lainnya): Ditambahkan jenis kontrak Kontrak berbasis kinerja (huruf f).
- Ayat (2) (Pekerjaan Konstruksi): Ditambahkan jenis kontrak modifikasi putar kunci (huruf f) dan Kontrak berbasis kinerja (huruf h). Kontrak payung dipindahkan dari ayat (1) huruf d ke ayat (2) huruf g.
- Ayat (3) (Jasa Konsultansi): Jenis kontrak Jasa Konsultansi nonkonstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi digabung menjadi satu ayat (3) Jasa Konsultansi. Ditambahkan jenis kontrak Kontrak payung (huruf c) (sebelumnya hanya di nonkonstruksi) dan Kontrak berbasis kinerja (huruf d).
- Ayat (4) (Pekerjaan Terintegrasi): Sebelumnya tidak ada ayat spesifik yang mengatur jenis kontrak pekerjaan terintegrasi. Dalam Perpres 46/2025, ditambahkan ayat (4) yang mengatur jenis kontrak untuk pekerjaan terintegrasi, meliputi lumsum, putar kunci, modifikasi putar kunci, dan Kontrak berbasis kinerja.
- Ayat (8) (Kontrak Payung): Redaksi ayat ini diubah untuk mencakup Kontrak Payung pada Pengadaan Barang/Jasa Lainnya, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Konsultansi. Ditambahkan ketentuan spesifik bahwa Kontrak payung dapat digunakan untuk barang/jasa yang dibutuhkan oleh beberapa PPK untuk Kementerian/Lembaga/Pemerangkat Daerah/Institusi Lainnya atau yang dibutuhkan secara berulang.
- Ayat (9) (Kontrak Putar Kunci): Ditambahkan rujukan bahwa kontrak putar kunci juga berlaku untuk pekerjaan terintegrasi pada ayat (4) huruf b.
- Penyisipan Ayat (9a): Ditambahkan ayat baru yang mendefinisikan dan menjelaskan ketentuan terkait Kontrak modifikasi putar kunci (pada Pekerjaan Konstruksi dan pekerjaan terintegrasi).
- Ayat (10) (Kontrak Biaya Plus Imbalan): Tidak ada perubahan substansi pada ayat ini, hanya penyesuaian redaksi pada rujukan ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e.
- Penyisipan Ayat (10a): Ditambahkan ayat baru yang mendefinisikan Kontrak berbasis kinerja yang berlaku untuk Barang/Jasa Lainnya, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, dan pekerjaan terintegrasi.







- Ayat (11) (Waktu Penugasan): Rujukan ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b digabungkan menjadi hanya ayat (3) huruf b, menyesuaikan penggabungan jenis Jasa Konsultansi di ayat (3).



Secara keseluruhan, perubahan pada Pasal 27 ini signifikan, terutama dengan penambahan jenis kontrak baru (Kontrak berbasis kinerja dan modifikasi putar kunci) serta penggabungan dan penyesuaian ketentuan untuk berbagai jenis pengadaan.

Pasal 28 (Bentuk Kontrak):

Pasal I angka 16 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyatakan bahwa ketentuan huruf e ayat (1) diubah, ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 28 diubah, serta di antara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6a).

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:

Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Pasal 28 ayat (1) huruf e, ayat (4), (5), (6), dan (7) berbunyi:

(1) Bentuk Kontrak terdiri atas:

...

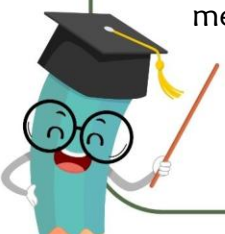
e. surat pesanan.

(4) Surat perintah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(6) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing.

(7) Ketentuan mengenai bukti pendukung untuk masing-masing bentuk Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara atau peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam1 negeri.











Dalam Perpres 46/2025, Pasal 28 ayat (1) huruf e, ayat (4), (5), (6), penyisipan ayat (6a), dan ayat (7) berbunyi:

(1) Bentuk Kontrak terdiri atas:

...

e. surat/bukti pesanan.

(4) Surat perintah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling sedikit di atas Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(6) Surat/bukti pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing.

(6a) Dalam hal Kontrak menggunakan Kontrak lumsum, bentuk Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan rincian dokumen pendukung kontrak.

(7) Ketentuan mengenai bukti pendukung untuk masing-masing bentuk Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara atau sesuai peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Perubahannya:

- Pada ayat (1) huruf e, bentuk kontrak "surat pesanan" diubah menjadi "surat/bukti pesanan".
- Pada ayat (4), batasan nilai Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan Surat Perintah Kerja ditingkatkan dari sebelumnya paling banyak Rp200.000.000,00 menjadi paling banyak Rp400.000.000,00.
- Pada ayat (5), batasan nilai Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan Surat Perjanjian disesuaikan dengan perubahan pada ayat (4). Untuk Barang/Jasa Lainnya tetap di atas







Rp200.000.000,00, sedangkan untuk Pekerjaan Konstruksi ditingkatkan dari di atas Rp200.000.000,00 menjadi di atas Rp400.000.000,00. Batasan nilai untuk Jasa Konsultansi tetap di atas Rp100.000.000,00.

- Pada ayat (6), bentuk kontrak yang digunakan untuk E-purchasing disesuaikan redaksinya dari "Surat pesanan" menjadi "Surat/bukti pesanan".
- Disisipkan ayat (6a) yang menyatakan bahwa dalam hal Kontrak menggunakan Kontrak lumsum, bentuk kontrak tidak memerlukan rincian dokumen pendukung kontrak.
- Pada ayat (7), redaksi sedikit disesuaikan, menambahkan frasa "sesuai" sebelum "peraturan menteri".

Pasal 29 (Uang Muka):

Pasal I angka 17 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyatakan bahwa ketentuan ayat (2) Pasal 29 diubah.

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:

Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Pasal 29 ayat (2) berbunyi:

(2) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha kecil;

b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha non-kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi; atau

c. paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak untuk Kontrak Tahun Jamak.

Dalam Perpres 46/2025, Pasal 29 ayat (2) berbunyi:

(2) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai Kontrak untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi untuk nilai Kontrak antara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

b. paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi dengan nilai Kontrak lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);







c. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi dengan nilai kontrak lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

d. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai Kontrak untuk non-Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi; atau

e. paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai Kontrak untuk Kontrak tahun jamak.

Perubahannya:

Ayat (2) Pasal 29 diubah secara signifikan untuk memberikan ketentuan uang muka yang lebih rinci dan berpihak pada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi, dengan membagi besaran uang muka berdasarkan rentang nilai kontrak:

- Ditambahkan ketentuan uang muka paling sedikit 50% untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi dengan nilai Kontrak antara Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp200.000.000,00 (huruf a).
- Ditambahkan ketentuan uang muka paling sedikit 30% untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi dengan nilai Kontrak lebih dari Rp200.000.000,00 sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (huruf b).
- Ditambahkan ketentuan uang muka paling tinggi 30% untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi dengan nilai Kontrak lebih dari Rp2.500.000.000,00 sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (huruf c).
- Ketentuan uang muka untuk non-usaha kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi serta kontrak tahun jamak tetap sama secara persentase maksimum (paling tinggi 20% dan paling tinggi 15%), namun redaksinya disesuaikan menjadi huruf d dan e.

Pasal 30 (Jaminan Pengadaan Barang/Jasa):

Pasal I angka 18 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyatakan bahwa ketentuan ayat (2) dan ayat (2a) Pasal 30 diubah.

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:

Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Pasal 30 ayat (2) dan ayat (2a) berbunyi:

(2) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara terintegrasi.

(2a) Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi.







Dalam Perpres 46/2025, Pasal 30 ayat (2) dan ayat (2a) berbunyi:

(2) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan pekerjaan terintegrasi.

(2a) Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan pekerjaan terintegrasi.

Perubahannya:

- Pada ayat (2), frasa "pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara terintegrasi" diubah menjadi "pekerjaan terintegrasi".
- Pada ayat (2a), frasa "hanya untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi" diubah menjadi "untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan pekerjaan terintegrasi". Perubahan ini memperluas kewajiban Jaminan Sanggah Banding untuk mencakup pekerjaan terintegrasi, yang sebelumnya hanya untuk Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 33 (Jaminan Pelaksanaan):

Pasal I angka 19 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyatakan bahwa ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 33 dihapus.

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:

Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Pasal 33 ayat (2) berbunyi:

(2) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, dalam hal:

a. Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia dikuasai oleh pengguna; atau

b. Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing.

Dalam Perpres 46/2025, Pasal 33 ayat (2) berbunyi:

(2) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, dalam hal:

a. Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia dikuasai oleh pengguna; atau

b. dihapus.







Perubahannya:

Pada ayat (2), huruf b yang sebelumnya mengecualikan Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing dari kewajiban Jaminan Pelaksanaan, kini dihapus. Ini berarti Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing tidak lagi otomatis dikecualikan dari kewajiban Jaminan Pelaksanaan.

Pasal 38 (Metode Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya):

Pasal I angka 20 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyatakan bahwa ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 38 diubah, serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8).

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:

Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Pasal 38 ayat (2), (3), (5) berbunyi:

(2) E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau Toko Daring.

(3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/Pekeqjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(5) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
b. barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen,perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu)Pelaku Usaha yang mampu;









e. pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;
f. pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;
g. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan, izin dari pemerintah;
h. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan; atau
i. pemilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal terjadi pemutusan Kontrak.

Dalam Perpres 46/2025, Pasal 38 ayat (2), (3), (5), dan penambahan ayat (8) berbunyi:

(2) E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.

(3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk:

a. Barang/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
b. Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(5) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden berdasarkan arahan Presiden;
b. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
c. Barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau Barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;









d. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
e. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
f. pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;
g. pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;
h. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang Tender untuk mendapatkan izin dari Pemerintah;
i. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan;
j. pemilihan Penyedia untuk melanjutkan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal terjadi pemutusan Kontrak; atau
k. permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sama.

(8) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Penunjukan Langsung, Tender cepat, dan Tender wajib menggunakan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dengan fitur transaksional.

Perubahannya:

- Pada ayat (2), frasa "atau Toko Daring" dihapus, menyelaraskan dengan perubahan definisi E-purchasing di Pasal 1.
- Pada ayat (3), Pengadaan Langsung dipisahkan berdasarkan jenisnya, dengan batasan nilai yang berbeda:
    - Barang/Jasa Lainnya tetap paling banyak Rp200.000.000,00.
    - Pekerjaan Konstruksi memiliki batasan nilai baru, yaitu paling banyak Rp400.000.000,00, yang sebelumnya tidak ada batasan spesifik dalam







ayat ini (tercakup dalam satu batasan Rp200 juta bersama Barang/Jasa Lainnya).

- Pada ayat (5) (Kriteria keadaan tertentu untuk Penunjukan Langsung), terdapat beberapa perubahan:
  - Huruf a diubah redaksinya menjadi "pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden berdasarkan arahan Presiden;". Sebelumnya terkait dengan penyiapan kegiatan mendadak menindaklanjuti komitmen internasional.
  - Huruf b diubah redaksinya, menghilangkan frasa "untuk menindaklanjuti komitmen internasional".
  - Huruf g diubah redaksinya, menghilangkan koma sebelum frasa "izin dari pemerintah;".
  - Ditambahkan huruf k mengenai "permintaan berulang (repeat order)" sebagai kriteria keadaan tertentu untuk Penunjukan Langsung.
- Ditambahkan ayat (8) yang mewajibkan penggunaan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dengan fitur transaksional untuk beberapa metode pemilihan Penyedia dengan nilai tertentu (Pengadaan Langsung di atas Rp50 juta, Penunjukan Langsung, Tender Cepat, dan Tender).

Pasal 39 (Metode Evaluasi Penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya):

Pasal I angka 21 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyatakan bahwa ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 39 diubah. Namun, setelah memeriksa dokumen Perpres 46/2025, perubahan pada Pasal 39 hanya mencakup ayat (2). Ayat (3), (5), dan (6) tidak diubah dalam pasal ini, dan memang hanya ada ayat (1), (2), (3), dan (4) dalam Pasal 39 pada kedua dokumen. Kemungkinan ada kesalahan pengetikan di Pasal I angka 21 Perpres 46/2025 atau merujuk pada pasal lain. Berdasarkan isi pasal 39 yang ada di kedua dokumen, perubahan hanya terjadi di ayat (2).

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahan pada Pasal 39 ayat (2):

Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Pasal 39 ayat (2) berbunyi:

(2) Metode evaluasi Sistem Nilai digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga.









Dalam Perpres 46/2025, Pasal 39 ayat (2) berbunyi:

(2) Metode evaluasi sistem nilai digunakan untuk Pengadaan Barang, Jasa Lainnya, atau pekerjaan terintegrasi yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga.

Perubahannya:

Pada ayat (2), lingkup penggunaan metode evaluasi sistem nilai diubah dari "Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya" menjadi "Pengadaan Barang, Jasa Lainnya, atau pekerjaan terintegrasi". Ini menghilangkan Pekerjaan Konstruksi dari daftar pengadaan yang menggunakan metode sistem nilai pada ayat ini dan menambahkan Pekerjaan Terintegrasi.

Pasal 41 (Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi):

Pasal I angka 22 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyatakan bahwa ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 41 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7).

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:

Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Pasal 41 ayat (1), (2), (5), dan (6) berbunyi:

(1) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:

a. Seleksi;

b. Pengadaan Langsung; dan

c. Penunjukan Langsung.

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(5) Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;

b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;

c. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan,







dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda;

d. permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama;

e. Jasa Konsultansi yang setelah dilakukan Seleksi ulang mengalami kegagalan;

f. pemilihan penyedia untuk melanjutkan Jasa Konsultansi dalam hal terjadi pemutusan Kontrak;

g. Jasa Konsultansi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

h. Jasa ahli Dewan Sengketa Konstruksi.

(6) Dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung untuk Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali.

Dalam Perpres 46/2025, Pasal 41 ayat (1), (2), (5), (6), dan penambahan ayat (7) berbunyi:

(1) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:

a. E-purchasing;

b. Pengadaan Langsung;

c. Penunjukan Langsung; dan

d. Seleksi.

(2) E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi perorangan atau badan usaha yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.

(5) Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. Jasa Konsultansi dalam rangka pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden berdasarkan arahan Presiden;

b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;

c. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;









d. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda;

e. Jasa Konsultansi Konstruksi lanjutan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya;

f. permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama;

g. Jasa Konsultansi yang telah dilakukan Seleksi ulang mengalami kegagalan;

h. pemilihan Penyedia untuk melanjutkan Jasa Konsultansi dalam hal terjadi pemutusan Kontrak;

i. Jasa Konsultansi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

j. jasa ahli dewan sengketa konstruksi.

(6) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(7) Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi dengan metode pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan Seleksi wajib menggunakan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dengan fitur transaksional.

Perubahannya:

- Pada ayat (1), ditambahkan metode pemilihan E-purchasing (huruf a), sehingga metode pemilihan Jasa Konsultansi menjadi empat. Metode Seleksi, Pengadaan Langsung, dan Penunjukan Langsung digeser urutannya.
- Pada ayat (2), ketentuan sebelumnya mengenai batasan nilai Seleksi dihapus dan digantikan dengan penjelasan mengenai pelaksanaan E-purchasing untuk Jasa Konsultansi perorangan atau badan usaha yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.
- Pada ayat (5) (Kriteria keadaan tertentu untuk Penunjukan Langsung), terdapat beberapa perubahan dan penambahan:
    - Huruf a diubah redaksinya menjadi "Jasa Konsultansi dalam rangka pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden berdasarkan arahan Presiden;".









- Ditambahkan huruf e: "Jasa Konsultansi Konstruksi lanjutan...".
- Huruf f, g, h, i, j pada Perpres sebelumnya digeser menjadi huruf g, h, i, j, k.
- Redaksi huruf h dan i sedikit disesuaikan.

- Ayat (6) diubah. Sebelumnya mengatur batasan pengulangan Penunjukan Langsung (paling banyak 2 kali) untuk permintaan berulang. Dalam Perpres 46/2025, ayat (6) mengatur kembali batasan nilai untuk metode Seleksi, yaitu bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00, kembali seperti ketentuan awal di Perpres 16/2018 sebelum diubah di ayat (2) di Perpres 12/2021. Ketentuan batasan pengulangan Penunjukan Langsung untuk permintaan berulang dihapus dari pasal ini.
- Ditambahkan ayat (7) yang mewajibkan penggunaan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dengan fitur transaksional untuk metode Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan Seleksi Jasa Konsultansi.

Telaah Penyisipan Pasal 41A:

Pasal I angka 23 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 41A setelah Pasal 41. Dalam dokumen konsolidasi Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, pasal ini belum ada.

Berikut adalah isi Pasal 41A dalam Perpres 46/2025:

Pasal 41A

(1) Arahan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) huruf a dan Pasal 41 ayat (5) huruf a dituangkan dalam risalah rapat, memorandum, atau dokumen lainnya.

(2) Menteri atau kepala lembaga selaku PA:

a. membuat dokumen tertulis yang menyatakan bahwa program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden merupakan arahan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan

b. menetapkan penggunaan metode Penunjukan Langsung berdasarkan analisis PA.

(3) Menteri atau kepala lembaga menyampaikan dokumen tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk mendapatkan konfirmasi.







(4) Dalam hal arahan Presiden dalam risalah rapat, memorandum, atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memuat arahan penggunaan metode pemilihan Penyedia dengan Penunjukan Langsung, menteri atau kepala lembaga selaku PA sesuai dengan kewenangannya dapat langsung menggunakan metode Penunjukan Langsung.

Perubahannya:

- Ditambahkan Pasal 41A yang memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai arahan Presiden yang menjadi salah satu kriteria keadaan tertentu untuk Penunjukan Langsung (sebagaimana diubah pada Pasal 38 ayat (5) huruf a dan Pasal 41 ayat (5) huruf a). Pasal ini menjelaskan bentuk arahan Presiden, kewajiban menteri/kepala lembaga untuk mendokumentasikan dan mengkonfirmasi arahan tersebut, serta prosedur penetapan Penunjukan Langsung berdasarkan arahan tersebut.

Pasal 44 (Kualifikasi Penyedia):

Pasal I angka 24 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyatakan bahwa ketentuan ayat (3) Pasal 44 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c, ketentuan huruf c ayat (5) dihapus, serta di antara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8a).

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:

Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Pasal 44 ayat (3), (5) huruf c, dan (8) berbunyi:

(3) Pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:

a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat tidak kompleks; atau

b. Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan.

(5) Prakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:

a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat kompleks;

b. Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha; atau

c. Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi Badan Usaha/Jasa Konsultansi Perorangan/Jasa Lainnya.







(8) Dalam hal Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia, tidak diperlukan pembuktian kualifikasi.

Dalam Perpres 46/2025, Pasal 44 ayat (3) huruf c, ayat (5) huruf c, penyisipan ayat (8a) berbunyi:

(3) Pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:

a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk pengadaan yang bersifat tidak kompleks;

b. Seleksi Jasa Konsultansi perorangan; atau

c. Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi badan usaha/Jasa Konsultansi perorangan/Jasa Lainnya.

(5) Prakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:

a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk pengadaan yang bersifat kompleks; atau

b. Seleksi Jasa Konsultansi badan usaha.

c. Dihapus.

(8) Dalam hal Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam sistem informasi kinerja Penyedia, tidak diperlukan pembuktian kualifikasi.

(8a) Persyaratan kualifikasi paling sedikit meliputi kinerja Penyedia.

Perubahannya:

Makna Mendalam Perubahan pada Pasal 44

1. **Pergeseran Penunjukan Langsung ke Pascakualifikasi (Ayat 3c dan 5c):**
   - **Makna:** Perubahan ini merapikan dan menyederhanakan proses Penunjukan Langsung. Sebelumnya, meskipun Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang satu Penyedia, proses kualifikasinya diatur dalam ranah prakualifikasi, yang secara konseptual lebih cocok untuk Tender/Seleksi yang diikuti banyak peserta. Dengan memindahkan Penunjukan Langsung ke ranah pascakualifikasi, proses evaluasi Penyedia (kompetensi dan kemampuan usaha) dilakukan *setelah* Penyedia diundang atau menyampaikan penawaran, dan kualifikasi tersebut menyatu dengan proses penilaian lainnya. Ini lebih efisien untuk metode pemilihan yang pesertanya terbatas.







2. **Penambahan Persyaratan Kualifikasi Kinerja Penyedia (Ayat 8a):**

   - **Makna:** Ini adalah perubahan yang sangat penting dan berorientasi pada kualitas serta akuntabilitas Penyedia. Sebelumnya, kualifikasi cenderung lebih banyak berfokus pada persyaratan administratif (izin usaha), legalitas, finansial (neraca, pajak), dan pengalaman *minimum* di bidang yang sama. Penambahan Ayat (8a) dengan tegas mewajibkan bahwa persyaratan kualifikasi *paling sedikit* harus mencakup **kinerja Penyedia**. Ini berarti bahwa UKPBJ/Pejabat Pengadaan dalam menyusun dokumen kualifikasi tidak bisa lagi hanya melihat kelengkapan administrasi atau pengalaman minimal, tetapi harus mempertimbangkan rekam jejak (track record) Penyedia dalam melaksanakan kontrak-kontrak sebelumnya. Ini adalah langkah signifikan untuk memastikan bahwa Penyedia yang dipilih bukan hanya memenuhi syarat di atas kertas, tetapi juga memiliki bukti konkret kemampuan dan keandalan dalam menyelesaikan pekerjaan.

Bagaimana Memahami Kinerja Penyedia secara Konkret?

Memasukkan "kinerja Penyedia" sebagai persyaratan kualifikasi paling sedikit memiliki implikasi praktis yang penting. Ini harus diterjemahkan ke dalam kriteria evaluasi yang objektif dan terukur dalam Dokumen Kualifikasi. Beberapa cara konkret untuk memahami dan mengukur kinerja Penyedia dalam proses kualifikasi meliputi:

- **Riwayat Penyelesaian Kontrak Sebelumnya:** Melihat apakah Penyedia berhasil menyelesaikan kontrak-kontrak sebelumnya tepat waktu dan sesuai anggaran. Keterlambatan yang berulang atau pembengkakan biaya (yang menjadi tanggung jawab Penyedia) dapat menjadi indikator kinerja kurang baik.
- **Penilaian Kualitas Hasil Pekerjaan:** Memeriksa apakah hasil pekerjaan Penyedia dalam kontrak sebelumnya memenuhi standar kualitas yang disyaratkan, bebas dari cacat mayor, dan diterima dengan baik oleh pengguna. Ini bisa dilihat dari Berita Acara Serah Terima Akhir (PHO/FHO), laporan pengawasan, atau bahkan hasil audit kualitas (jika ada).
- **Riwayat Sanksi atau *Blacklist*:** Memeriksa apakah Penyedia pernah dikenakan sanksi administratif, denda keterlambatan yang signifikan, pemutusan kontrak sepihak karena kelalaiannya, atau bahkan masuk dalam Daftar Hitam Nasional (sesuai Pasal 78 dan Pasal 83). Riwayat buruk ini adalah indikator kinerja yang jelas.









- **Umpan Balik dari Pengguna Sebelumnya (Referensi):** Dalam beberapa kasus, terutama untuk jasa konsultansi atau jasa lainnya yang spesifik, meminta referensi atau penilaian kinerja dari instansi pengguna sebelumnya yang pernah bekerja sama dengan Penyedia dapat menjadi cara untuk mengevaluasi kinerja.

- **Data dari Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKP):** Ayat (8) menyebutkan SIKP sebagai sumber informasi kualifikasi. SIKP idealnya (dan akan terus dikembangkan oleh LKPP) memuat data rekam jejak Penyedia, termasuk kontrak yang pernah dikerjakan, nilai kontrak, waktu penyelesaian, penilaian kinerja oleh PPK, riwayat sanksi, dsb. Data terstruktur dari SIKP akan menjadi alat yang sangat powerful dan objektif untuk menilai kinerja Penyedia. Pelaksana pengadaan (Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan) harus memanfaatkan data ini semaksimal mungkin.

- **Sertifikasi Mutu atau Standar:** Memiliki sertifikasi sistem manajemen mutu (ISO 9001) atau sertifikasi standar industri spesifik relevan dapat dianggap sebagai bagian dari komitmen Penyedia terhadap kinerja yang berkualitas, meskipun ini lebih pada potensi kinerja daripada rekam jejak konkret.

Implikasi Konkret:

Dengan penambahan Ayat (8a), Dokumen Kualifikasi (baik untuk pascakualifikasi maupun prakualifikasi) yang disusun oleh UKPBJ/Pejabat Pengadaan harus mencakup bobot penilaian atau kriteria lulus/tidak lulus yang secara eksplisit mempertimbangkan rekam jejak kinerja Penyedia, tidak hanya daftar pengalaman semata. Ini mendorong Penyedia untuk tidak hanya "sekadar menyelesaikan" pekerjaan, tetapi juga menyelesaikannya dengan baik, tepat waktu, dan sesuai standar, karena kinerja mereka akan dinilai di pengadaan-pengadaan selanjutnya.

Ini sangat selaras dengan tujuan pengadaan pada Pasal 4 huruf a, yaitu menghasilkan barang/jasa yang tepat dari **Penyedia yang tepat**. Penyedia yang tepat adalah Penyedia yang tidak hanya memenuhi persyaratan administrasi dan finansial, tetapi juga terbukti memiliki kemampuan dan komitmen untuk memberikan kinerja terbaik dalam pelaksanaan kontrak. Dengan menilai kinerja di masa lalu, instansi pemerintah meningkatkan peluang untuk mendapatkan Penyedia yang reliable dan kompeten, sehingga meminimalkan risiko kegagalan kontrak atau hasil pekerjaan yang tidak memuaskan.







Perubahan pada Pasal 44 secara keseluruhan, dengan penyesuaian metode kualifikasi untuk Penunjukan Langsung dan penambahan eksplisit persyaratan kinerja Penyedia, menunjukkan pergeseran paradigma kualifikasi yang lebih berorientasi pada bukti nyata kemampuan dan rekam jejak Penyedia. Fokus pada kinerja ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas Penyedia dalam PBJP dan pada akhirnya berkontribusi pada tercapainya *value for money* yang optimal dari setiap rupiah belanja pemerintah.

Pasal 47 (Pelaksanaan Swakelola):

Pasal I angka 25 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyatakan bahwa ketentuan ayat (2) Pasal 47 diubah serta ditambahkan 5 (lima) ayat yakni ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10).

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:

Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Pasal 47 ayat (2) berbunyi:

(2) Pelaksanaan Swakelola tipe II dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. PA/KPA melakukan kesepakatan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola; dan
b. PPK menandatangani Kontrak dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola sesuai dengan kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Dalam Perpres 46/2025, Pasal 47 ayat (2) dan penambahan ayat (6) sampai (10) berbunyi:

(2) Pelaksanaan Swakelola tipe II dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. PA/KPA dapat melakukan kesepakatan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola; dan
b. PPK menandatangani Kontrak dengan ketua tim pelaksana Swakelola.

(6) Untuk pelaksanaan Swakelola tipe I, tipe II, dan tipe III dapat dilakukan melalui E-purchasing.

(7) Apabila dalam pelaksanaan Swakelola membutuhkan material/bahan/alat, maka wajib menggunakan material/bahan/alat yang merupakan Produk Dalam Negeri dan/atau Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

(8) Pembelian material/bahan/alat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dengan metode E-purchasing.







(9) Pembelian material/bahan/alat dengan metode E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (8), untuk Swakelola tipe III dan tipe IV dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan Swakelola.

(10) Pembelian material/bahan/alat dengan metode E-purchasing pada Swakelola tipe III dan tipe IV sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Presiden ini mulai berlaku.

Perubahannya:

- Pada ayat (2) huruf a, frasa "melakukan kesepakatan kerja sama" diubah menjadi "dapat melakukan kesepakatan kerja sama", memberikan opsi atau diskresi.
- Pada ayat (2) huruf b, frasa "sesuai dengan kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a" dihapus.
- Ditambahkan ayat (6) yang memungkinkan pelaksanaan Swakelola tipe I, tipe II, dan tipe III dapat dilakukan melalui E-purchasing.
- Ditambahkan ayat (7) yang mewajibkan penggunaan material/bahan/alat Produk Dalam Negeri dan/atau Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri apabila dibutuhkan dalam pelaksanaan Swakelola.
- Ditambahkan ayat (8) yang mengatur bahwa pembelian material/bahan/alat tersebut (pada ayat 7) dilaksanakan dengan metode E-purchasing.
- Ditambahkan ayat (9) yang mengatur bahwa pembelian material/bahan/alat dengan E-purchasing untuk Swakelola tipe III dan IV dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesiapan.
- Ditambahkan ayat (10) yang menetapkan batas waktu pelaksanaan pembelian material/bahan/alat dengan E-purchasing pada Swakelola tipe III dan IV, yaitu paling lambat 1 tahun setelah Perpres ini berlaku.

Pasal 50 (Pelaksanaan Pemilihan Penyedia):

Pasal I angka 26 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyatakan bahwa ketentuan ayat (5) Pasal 50 diubah, dan di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (5a), ayat (5b), dan ayat (5c).

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:

Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Pasal 50 ayat (5) berbunyi:







(5) Pelaksanaan E-purchasing wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah.



Dalam Perpres 46/2025, Pasal 50 ayat (5), (5a), (5b), dan (5c) berbunyi:

(5) Pelaksanaan E-purchasing wajib dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Barang/jasa apabila tersedia dalam katalog elektronik.

(5a) Pengecualian kewajiban pelaksanaan E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam hal:

a. tidak dapat memenuhi kebutuhan dari aspek volume, spesifikasi teknis, waktu, lokasi, dan/atau layanan; atau

b. berdasarkan pertimbangan lebih efisien dan/atau efektif jika dilaksanakan dengan metode selain E-purchasing.

(5b) Pengecualian kewajiban pelaksanaan E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) dilakukan berdasarkan penilaian PPK.

(5c) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian kewajiban pelaksanaan E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) dan ayat (5b) diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga.

Perubahannya:

- Pada ayat (5), kewajiban pelaksanaan E-purchasing diubah. Sebelumnya wajib untuk barang/jasa yang menyangkut kebutuhan nasional/strategis yang ditetapkan menteri/kepala lembaga/kepala daerah, kini menjadi wajib dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Barang/jasa apabila tersedia dalam katalog elektronik. Perubahan ini memperluas objek kewajiban E-purchasing.
- Ditambahkan ayat (5a) yang mengatur pengecualian dari kewajiban E-purchasing pada ayat (5) dalam kondisi tertentu, seperti ketidakmampuan katalog memenuhi kebutuhan atau pertimbangan efisiensi/efektivitas.
- Ditambahkan ayat (5b) yang menyatakan bahwa pengecualian tersebut (pada ayat 5a) dilakukan berdasarkan penilaian PPK.
- Ditambahkan ayat (5c) yang mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga.







Pasal 51 (Tender/Seleksi Gagal):



Pasal I angka 27 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyatakan bahwa ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 51 diubah, di antara huruf a dan huruf b ayat (7) disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf al, serta di antara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8a).

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:

Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Pasal 51 ayat (2), (3), (5), (6), (7) huruf a dan b, dan (8) berbunyi:

(2) Tender/Seleksi gagal dalam hal:

a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;

b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;

c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;

d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;

e. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;

f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;

g. seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya diatas HPS;

h. negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai;dan/atau

i. korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan/ PPK.

(3) Tender Cepat gagal dalam hal:

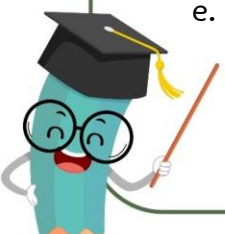
a. tidak ada peserta atau hanya 1 (satu) peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;

b. pemenang atau pemenang cadangan tidak ada yang menghadiri verifikasi data kualifikasi;

c. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;

d. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;

e. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat; dan/atau









f. korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan/PPK.

(5) Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dinyatakan oleh PA/KPA.

(6) Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja Pemilihan segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan:

a. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 (dua) peserta, proses Tender/Seleksi dilanjutkan; atau

b. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu) peserta, dilanjutkan dengan proses Penunjukan Langsung.

(7) Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana.dimaksud pada ayat (2), Pokja Pemilihan segera melakukan:

a. evaluasi ulang; atau

b. Tender/Seleksi ulang

(8) Evaluasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran.

Dalam Perpres 46/2025, Pasal 51 ayat (2), (3), (5), (6), (7) huruf a, al, dan b, (8), dan penyisipan ayat (8a) berbunyi:

(2) Tender/Seleksi gagal dalam hal:

a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;

b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;

c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;

d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;

e. seluruh peserta terindikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;

f. seluruh peserta terindikasi melakukan persekongkolan/persaingan usaha tidak sehat;

g. seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS;

h. negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai;

i. Pokja Pemilihan/PPK terindikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme; dan/atau









j. alokasi anggaran dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia dalam daftar isian pelaksanaan anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran tahun anggaran untuk pengadaan yang mendahului persetujuan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah oleh dewan perwakilan rakyat daerah.

(3) Tender cepat gagal dalam hal:

a. tidak ada peserta atau hanya 1 (satu) peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;

b. pemenang atau pemenang cadangan tidak ada yang menghadiri verifikasi data kualifikasi;

c. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;

d. seluruh peserta terindikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;

e. seluruh peserta terindikasi melakukan persekongkolan/persaingan usaha tidak sehat; dan/atau

f. Pokja Pemilihan/PPK terindikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme.

(5) Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dan huruf j dinyatakan oleh PA/KPA.

(6) Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja Pemilihan segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan:

a. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 (dua) peserta, proses Tender/Seleksi dilanjutkan; atau

b. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu) peserta, dilanjutkan seperti proses Penunjukan Langsung.

(7) Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja Pemilihan segera melakukan:

a. evaluasi ulang;

al. penyampaian penawaran ulang; atau

b. Tender/Seleksi ulang.

(8) Evaluasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran.







(8a) Penyampaian penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf al, dilakukan dalam hal Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d pada Tender dengan Prakualifikasi atau Seleksi Jasa Konsultansi badan usaha.



Perubahannya:

- Pada ayat (2) (Tender/Seleksi gagal), terdapat beberapa perubahan dan penambahan kriteria:
  - Huruf e, f, dan i ditambahkan kata "terindikasi".
  - Ditambahkan huruf j mengenai tidak tersedianya alokasi anggaran dalam dokumen anggaran yang telah disahkan.
- Pada ayat (3) (Tender Cepat gagal), terdapat beberapa perubahan:
  - Huruf d, e, dan f ditambahkan kata "terindikasi".
- Pada ayat (5), kriteria Tender/Seleksi gagal yang dinyatakan oleh PA/KPA diperluas mencakup huruf j (kriteria baru terkait alokasi anggaran).
- Pada ayat (6) huruf b, redaksi diubah dari "dilanjutkan dengan proses Penunjukan Langsung" menjadi "dilanjutkan seperti proses Penunjukan Langsung".
- Pada ayat (7), ditambahkan opsi tindak lanjut "penyampaian penawaran ulang" (huruf al) selain evaluasi ulang dan Tender/Seleksi ulang.
- Disisipkan ayat (8a) yang menjelaskan kapan "penyampaian penawaran ulang" dilakukan, yaitu dalam hal Tender/Seleksi gagal karena kesalahan dalam Dokumen Pemilihan pada Tender dengan Prakualifikasi atau Seleksi Jasa Konsultansi badan usaha.

Pasal 52 (Pelaksanaan Kontrak):

Pasal I angka 28 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 52 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3).

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:

Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Pasal 52 berbunyi:

(1) Pelaksanaan Kontrak terdiri atas:

a. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);









b. Penandatanganan Kontrak;

c. Pemberian uang muka;

d. Pembayaran prestasi pekerjaan;

e. Perubahan Kontrak;

f. Penyesuaian harga;

g. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak;

h. Pemutusan Kontrak;

i. Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/atau

j. Penanganan Keadaan Kahar.

(2) PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.

Dalam Perpres 46/2025, Pasal 52 ditambahkan ayat (3) sehingga berbunyi:

(1) Pelaksanaan Kontrak terdiri atas:

a. penetapan surat penunjukan Penyedia Barang/jasa;

b. penandatanganan Kontrak;

c. pemberian uang muka;

d. pembayaran prestasi pekerjaan;

e. perubahan Kontrak;

f. penyesuaian harga;

g. penghentian Kontrak atau berakhirnya Kontrak;

h. pemutusan Kontrak;

i. serah terima hasil pekerjaan; dan/atau

j. penanganan Keadaan Kahar.

(2) PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia







anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.

(3) Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan membutuhkan material/bahan/alat, maka wajib menggunakan material/bahan/alat yang merupakan Produk Dalam Negeri dan/atau Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri sesuai yang tercantum dalam dokumen penawaran.

Perubahannya:

Ditambahkan ayat (3) yang mewajibkan penggunaan material/bahan/alat Produk Dalam Negeri dan/atau Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri sesuai yang tercantum dalam dokumen penawaran, apabila dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 54 (Perubahan Kontrak):

Pasal I angka 29 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 54 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3).

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:

Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Pasal 54 berbunyi:

(1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:

a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
d. mengubah jadwal pelaksanaan.

(2) Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal.

Dalam Perpres 46/2025, Pasal 54 ditambahkan ayat (3) sehingga berbunyi:

(1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja yang ditentukan dalam







dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak, yang meliputi:

a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
d. mengubah jadwal pelaksanaan.



(2) Dalam hal perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penambahan nilai Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal.

(3) Dalam hal perubahan Kontrak disebabkan adanya keadaan darurat, maka ketentuan penambahan nilai Kontrak akhir dapat melebihi 10% (sepuluh persen) berdasarkan persetujuan dari PA.

Perubahannya:

Ditambahkan ayat (3) yang memberikan pengecualian terhadap batasan penambahan nilai kontrak sebesar 10% jika perubahan kontrak disebabkan oleh keadaan darurat. Dalam kondisi darurat, penambahan nilai kontrak dapat melebihi 10% dengan persetujuan dari PA.

Pasal 59 (Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat):

Pasal I angka 30 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyatakan bahwa ketentuan huruf e ayat (2) Pasal 59 diubah.

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:

Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Pasal 59 ayat (2) huruf e berbunyi:

(2) Keadaan darurat meliputi:

...

e. pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana.

Dalam Perpres 46/2025, Pasal 59 ayat (2) huruf e berbunyi:

(2) Keadaan darurat meliputi:

...







e. pemberian bantuan kemanusiaan kepada daerah di Indonesia atau negara lain yang terkena bencana.

Perubahannya:

Pada ayat (2) huruf e, lingkup pemberian bantuan kemanusiaan diperluas dari sebelumnya hanya "kepada negara lain yang terkena bencana" menjadi "kepada daerah di Indonesia atau negara lain yang terkena bencana". Ini memperjelas bahwa penanganan keadaan darurat juga mencakup pemberian bantuan kemanusiaan di dalam negeri.

Pasal 61 (Pengecualian):

Pasal I angka 31 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyatakan bahwa di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) serta ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 61 diubah.

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:

Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Pasal 61 ayat (1), (2), dan (3) berbunyi:

(1) Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini:

a. Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah;

b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;

c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau

d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

(2) Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

Dalam Perpres 46/2025, Pasal 61 ayat (1), penyisipan ayat (1a), ayat (2), dan ayat (3) berbunyi:

(1) Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini:







a. Pengadaan Barang/Jasa pada badan layanan umum/badan layanan umum daerah;

b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;

c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau

d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

(1a) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi.

(2) Pengadaan Barang/Jasa pada badan layanan umum/badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga.

Perubahannya:

- Disisipkan ayat (1a) yang secara tegas menyatakan bahwa pengecualian-pengecualian dalam Pasal 61 ayat (1) tidak berlaku untuk kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi. Ini berarti meskipun suatu pengadaan dikecualikan dari Perpres ini, kewajiban menggunakan produk dalam negeri dan produk UMKK tetap berlaku.
- Pada ayat (2), redaksi diubah dari "diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah" menjadi "diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".
- Pada ayat (3), ruang lingkup pengecualian yang ketentuan lebih lanjutnya diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga diperinci menjadi hanya yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d. Sebelumnya, ayat (3) merujuk pada seluruh pengecualian dalam ayat (1).

Perubahan pada Judul Bagian Kelima BAB VIII:

Pasal I angka 32 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyatakan bahwa Judul Bagian Kelima pada BAB VIII PENGADAAN KHUSUS diubah.







Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:

Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Judul Bagian Kelima BAB VIII adalah:

Bagian Kelima

Tender/Seleksi Internasional dan Dana Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri

Dalam Perpres 46/2025, Judul Bagian Kelima BAB VIII diubah menjadi:

Bagian Kelima

Pengadaan Barang/Jasa Internasional dan Dana Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri

Perubahannya:

Judul Bagian Kelima BAB VIII diubah dari "Tender/Seleksi Internasional dan Dana Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri" menjadi "Pengadaan Barang/Jasa Internasional dan Dana Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri". Perubahan ini lebih umum, menggunakan istilah "Pengadaan Barang/Jasa Internasional" daripada spesifik "Tender/Seleksi Internasional".

Pasal 63 (Pengadaan Barang/Jasa Internasional):

Pasal I angka 33 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyatakan bahwa ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (8) Pasal 63 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a).

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:

Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Pasal 63 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (8) berbunyi:

(1) Tender/Seleksi Internasional dapat dilaksanakan untuk:

a. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling sedikit diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
b. Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
c. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);atau
d. Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh Lembaga Penjamin Kredit Ekspor atau Kreditor Swasta Asing.









(2) Tender/Seleksi Internasional dilaksanakan untuk nilai kurang dari batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a, huruf b, dan huruf c, dalam hal tidak ada Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan.

(3) Badan usaha asing yang mengikuti Tender/Seleksi Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melakukan kerja sama usaha dengan badan usaha nasional dalam bentuk konsorsium, subkontrak,atau bentuk kerja sama lainnya.

(4) Badan usaha asing yang melaksanakan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi, harus bekerja sama dengan industri dalam negeri dalam pembuatan suku cadang dan pelaksanaan pelayanan purnajual.

(5) Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya yang dilaksanakan melalui Tender/Seleksi Internasional diumumkan dalam situs web Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan situs web komunitas internasional.

(6) Dokumen Pemilihan melalui Tender/Seleksi Internasional paling sedikit ditulis dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

(8) Pembayaran Kontrak melalui Tender/Seleksi Internasional dapat menggunakan mata uang rupiah dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Perpres 46/2025, Pasal 63 ayat (1), (2), penyisipan ayat (2a), ayat (3), (4), (5), (6), dan (8) berbunyi:

(1) Pengadaan Barang/Jasa Internasional dapat dilaksanakan untuk:

a. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
b. Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
c. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); atau
d. Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh lembaga penjamin kredit ekspor atau kreditor swasta asing.

(2) Dalam hal tidak ada Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan, Pengadaan Barang/Jasa Internasional dilaksanakan untuk nilai kurang dari batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.

(2a) Pengadaan Barang/Jasa Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan ketentuan mengenai:

a. alih teknologi/pengetahuan;









b. penggunaan tenaga ahli/tenaga teknis nasional; dan/atau

c. penggunaan Barang/jasa lain dari dalam negeri.

(3) Badan usaha asing yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melakukan kerja sama usaha dengan badan usaha nasional dalam bentuk konsorsium, subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya.

(4) Badan usaha asing yang melaksanakan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, harus bekerja sama dengan industri dalam negeri meliputi namun tidak terbatas pada pembuatan suku cadang dan/atau pelaksanaan pelayanan purnajual.

(5) Pengadaan Barang/Jasa Internasional diumumkan dalam situs web Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan situs web komunitas internasional.

(6) Dokumen Pemilihan melalui Pengadaan Barang/Jasa Internasional paling sedikit ditulis dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

(8) Pembayaran Kontrak melalui Pengadaan Barang/Jasa Internasional dapat menggunakan mata uang Rupiah dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahannya:

- Pada seluruh ayat yang diubah (1, 2, 3, 5, 6, 8), frasa "Tender/Seleksi Internasional" diubah menjadi "Pengadaan Barang/Jasa Internasional", menyelaraskan dengan perubahan judul bagian.
- Pada ayat (4), lingkup kerja sama badan usaha asing dengan industri dalam negeri diperluas mencakup "Jasa Lainnya" selain Barang/Pekerjaan Konstruksi, serta redaksi diperluas menjadi "meliputi namun tidak terbatas pada pembuatan suku cadang dan/atau pelaksanaan pelayanan purnajual".
- Disisipkan ayat (2a) yang mewajibkan pencantuman ketentuan mengenai alih teknologi/pengetahuan, penggunaan tenaga ahli/teknis nasional, dan/atau penggunaan barang/jasa lain dari dalam negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Internasional.

Pasal 64 (Dana Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri):

Pasal I angka 34 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyatakan bahwa ketentuan ayat (1) Pasal 64 diubah.

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:









Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Pasal 64 ayat (1) berbunyi:

(1) Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri.

Dalam Perpres 46/2025, Pasal 64 ayat (1) berbunyi:

(1) Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri atau turunan perjanjian/dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjian sebagai bagian dari persyaratan pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri serta ketentuan asal (country of origin) Barang dan jasa.

Perubahannya:

Pada ayat (1), ditambahkan frasa "atau turunan perjanjian/dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjian sebagai bagian dari persyaratan pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri serta ketentuan asal (country of origin) Barang dan jasa" setelah frasa "kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri". Perubahan ini memperjelas bahwa ketentuan dalam turunan perjanjian, dokumen terkait perjanjian, serta ketentuan asal barang dan jasa juga dapat menjadi pengecualian dari ketentuan Peraturan Presiden ini untuk pengadaan yang didanai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.

Perubahan pada BAB VIII Bagian Keenam (Pengadaan Barang/Jasa Desa):

- Perubahan yang dijelaskan dalam poin 35 Pasal I: Setelah Bagian Kelima pada BAB VIII Pengadaan Khusus ditambahkan 1 (satu) judul bagian, yakni Bagian Keenam, dengan judul "Pengadaan Barang/Jasa Desa".
    - Perbedaannya: Dalam Perpres 16 Tahun 2018 jo. Perpres 12 Tahun 2021, BAB VIII hanya terdiri dari Bagian Kesatu hingga Bagian Kelima. Dengan Perpres 46 Tahun 2025, BAB VIII kini memiliki Bagian Keenam yang secara spesifik menjadi wadah pengaturan Pengadaan Barang/Jasa di Desa.







- Perubahan yang dijelaskan dalam poin 36 Pasal I: Di antara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 64A, Pasal 64B, dan Pasal 64C. Anda juga telah memberikan teks lengkap dari ketiga pasal baru ini.
    - Perbedaannya: Pasal-pasal 64A, 64B, dan 64C ini adalah pengaturan baru yang sebelumnya tidak ada dalam Perpres 16 Tahun 2018 jo. Perpres 12 Tahun 2021. Pasal-pasal ini secara spesifik mengatur kerangka dasar Pengadaan Barang/Jasa di Desa dalam BAB VIII.



Mari kita telaah isi Pasal 64A, 64B, dan 64C:

- Pasal 64A:
    - Menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa desa dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa sesuai dengan kewenangan desa.
    - Menekankan bahwa kewenangan desa dalam pengadaan mengutamakan Penyedia di desa setempat dan penggunaan material yang ada di desa.
    - Inti Perubahan: Pasal ini menetapkan tujuan dan prinsip dasar Pengadaan Barang/Jasa desa, yaitu untuk ekonomi lokal dan pemberdayaan sumber daya desa.
- Pasal 64B:
    - Mengatur bahwa Pengadaan Barang/Jasa desa dilakukan melalui Swakelola dengan pemberdayaan masyarakat desa sebagai metode utama.
    - Dalam hal Swakelola tidak memungkinkan, pengadaan dapat dilakukan melalui Penyedia dengan urutan prioritas: Penyedia desa setempat, Penyedia desa sekitar dalam kabupaten/kota yang sama, baru Penyedia lainnya.
    - Pengadaan melalui Penyedia ini wajib menggunakan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri.
    - Pengadaan melalui Penyedia ini dilakukan melalui metode E-purchasing, dan jika belum memungkinkan, dapat menggunakan metode pemilihan lain di BAB VIII sepanjang tidak bertentangan.
    - Inti Perubahan: Pasal ini merinci metode pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa desa (Swakelola sebagai prioritas, Penyedia dengan kriteria







lokal) dan menekankan penggunaan produk UMKK serta metode E-purchasing.

- Pasal 64C:
  - Menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan Barang/Jasa desa akan diatur dengan peraturan bupati/wali kota dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Lembaga (LKPP).
  - Menjelaskan bahwa pedoman dari LKPP akan meliputi pengaturan berbagai aspek pengadaan di desa mulai dari tujuan hingga pembinaan dan pengawasan.
  - Inti Perubahan: Pasal ini memberikan dasar hukum untuk pengaturan teknis lebih lanjut di tingkat kabupaten/kota dan peran LKPP dalam menyusun pedoman.

Perubahan pada Pasal 64 dan 65 terkait penyisipan ini:

Penyisipan Pasal 64A, 64B, dan 64C ini dilakukan di antara Pasal 64 dan Pasal 65. Artinya, penomoran pasal setelah Pasal 64 akan berlanjut ke 64A, 64B, 64C, baru kemudian 65, 66, dan seterusnya dari Perpres sebelumnya.

Seperti yang sudah saya konfirmasi sebelumnya berdasarkan Pasal I Perpres 46 Tahun 2025:

- Pasal 64 mengalami perubahan pada ayat (1) terkait pendanaan pinjaman/hibah luar negeri (seperti telaah sebelumnya).
- Pasal 65 tidak disebutkan sebagai pasal yang diubah dalam Pasal I Perpres 46 Tahun 2025. Ketentuan Pasal 65 (tentang Peran Serta Usaha Kecil) tetap berlaku seperti di Perpres sebelumnya, namun posisinya bergeser setelah Pasal 64C.
- Pasal 66 juga tidak disebutkan sebagai pasal yang diubah dalam Pasal I Perpres 46 Tahun 2025. Ketentuan Pasal 66 (tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri) tetap berlaku seperti di Perpres sebelumnya, dengan posisi bergeser mengikuti penyisipan pasal-pasal baru.

Jadi, perubahan utama terkait Pasal 64 dan 65 (serta 66) bukanlah pada isi Pasal 65 dan 66 itu sendiri, melainkan adanya penambahan Bagian Keenam di BAB VIII dan penyisipan tiga pasal baru (64A, 64B, 64C) yang spesifik mengatur Pengadaan Barang/Jasa Desa di antara Pasal 64 dan 65, serta perubahan minor pada Pasal 64 ayat (1).







Pasal 66 (Penggunaan Produk Dalam Negeri):

Telaah Mendalam Perubahan Pasal 66: Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pasal 66 Perpres 46 Tahun 2025 menjadi landasan kuat kebijakan afirmasi PDN dalam PBJP, namun dengan penyesuaian filosofi yang lebih pragmatis dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan instansi pengguna.

Perbandingan Pokok Perubahan dan Makna yang Lebih Dalam:

1. **Perluasan Subjek Kewajiban PDN (Ayat 1):**
    - **Sebelumnya:** Kewajiban hanya pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
    - **Setelah:** Kewajiban diperluas mencakup **Institusi Lainnya**.
    - **Makna:** Penambahan Institusi Lainnya (entitas selain KLPD yang menggunakan APBN/APBD, seperti BUMN/BUMD tertentu, dll.) sebagai subjek yang wajib mengutamakan PDN menunjukkan niat pemerintah untuk menciptakan ekosistem PBJP yang lebih terintegrasi dalam mendukung industri nasional. Dana publik yang dibelanjakan oleh Institusi Lainnya juga merupakan bagian dari belanja negara/daerah, sehingga pengutamaaan PDN di sini juga relevan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik dan penciptaan lapangan kerja, sejalan dengan tujuan PBJP pada Pasal 4 huruf b, c, d, dan g.
2. **Pengaturan Berjenjang Penggunaan Produk Industri Berdasarkan TKDN (Ayat 2):**
    - **Sebelumnya:** Kewajiban penggunaan produk dalam negeri untuk produk industri hanya disebutkan secara umum apabila TKDN + Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40%.
    - **Setelah:** Pengaturan menjadi **berjenjang dan sangat detail**, memberikan opsi prioritas berdasarkan ketersediaan produk dengan TKDN tertentu:
        - Prioritas pertama: PDN dengan TKDN ≥ 25% **jika terdapat** PDN dengan TKDN + BMP ≥ 40%.
        - Prioritas kedua (jika prioritas pertama tidak tersedia/volume tidak cukup): PDN dengan TKDN ≥ 25%.









- Prioritas ketiga (jika prioritas kedua tidak tersedia/volume tidak cukup): PDN dengan TKDN < 25%.
- Prioritas keempat (jika ketiganya tidak tersedia/volume tidak cukup): PDN yang terdaftar di Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

- **Makna:** Perubahan ini adalah inti dari "relaksasi TKDN" yang Anda sebutkan, namun lebih tepat disebut sebagai **pendekatan yang lebih terukur dan berjenjang** dalam penerapan TKDN. Ini mengakui bahwa ketersediaan produk industri dalam negeri sangat bervariasi tingkat TKDN-nya. Dibandingkan sebelumnya yang hanya "hit or miss" pada ambang batas 40%, pengaturan berjenjang ini memberikan panduan yang lebih realistis. Instansi didorong untuk sedapat mungkin menggunakan PDN dengan TKDN setinggi mungkin (prioritas 1 & 2), tetapi jika tidak memungkinkan, opsi PDN dengan TKDN lebih rendah tetap diberikan (prioritas 3 & 4) sebelum akhirnya mempertimbangkan impor (Ayat 4). Ini adalah pendekatan pragmatis yang tetap mengutamakan PDN dalam berbagai tingkat ketersediaan, sambil memberikan jalan keluar (opsi TKDN lebih rendah atau impor) jika PDN dengan TKDN tinggi tidak tersedia atau tidak memenuhi kebutuhan. Ini menyeimbangkan tujuan afirmatif PDN dengan kebutuhan operasional instansi.

3. **Pengaturan Spesifik Produk Non-Industri (Ayat 3):**
   - **Sebelumnya:** Tidak diatur secara spesifik terpisah dari produk industri.
   - **Setelah:** Diatur kewajiban penggunaan PDN untuk produk **non-industri** berdasarkan pernyataan pelaku usaha (*self declare*).
   - **Makna:** Pemisahan pengaturan untuk produk non-industri (seperti jasa, produk pertanian, dsb.) yang seringkali tidak memiliki sertifikasi TKDN formal seperti produk manufaktur adalah penyesuaian penting. Mekanisme *self declare* memungkinkan pengakuan dan pengutamaan produk-produk lokal di luar sektor manufaktur yang memiliki kontribusi signifikan terhadap ekonomi daerah dan nasional. Ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha di sektor non-industri untuk berpartisipasi dalam PBJP, mendukung tujuan pemerataan ekonomi dan peran UMKM/Koperasi (Pasal 4 c & g).
4. **Kondisi Penggunaan Produk Impor yang Lebih Terperinci (Ayat 4):**









- **Sebelumnya:** Diatur pada ayat yang berbeda dan tidak secara eksplisit terkait dengan ketidaktersediaan PDN di semua tingkatan TKDN.
- **Setelah:** Diatur bahwa produk impor **hanya dapat digunakan jika Produk Dalam Negeri (sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3)** tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan.

- **Makna:** Pasal ini sangat krusial dan selaras dengan relaksasi TKDN. Ini adalah pintu gerbang (terakhir) untuk pengadaan produk impor. Namun, penting untuk memahami makna "tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan" secara mendalam, sebagaimana poin yang Anda tekankan. Ini bukan hanya tentang ada atau tidak adanya produk serupa di pasar domestik, tetapi harus diinterpretasikan secara komprehensif berdasarkan **kebutuhan riil instansi pengguna** sesuai dengan tujuan pengadaan pada Pasal 4 huruf a, yaitu menghasilkan barang/jasa yang tepat.

Memaknai "Tidak Tersedia atau Volume Tidak Mencukupi Kebutuhan" secara Komprehensif:

Dalam konteks Pasal 66 Ayat (4) dan prinsip PBJP (Pasal 4a: kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia, serta identifikasi kebutuhan), frasa ini harus diartikan secara luas, mencakup:

- **Aspek Teknis dan Kinerja:** Apakah Produk Dalam Negeri, meskipun memiliki TKDN tinggi, secara teknis atau kinerja *tidak memenuhi* spesifikasi yang dibutuhkan oleh instansi pengguna? Apakah ada fitur kritis, standar keamanan, atau persyaratan kinerja spesifik yang hanya dapat dipenuhi oleh produk impor? Kebutuhan teknis ini harus didasarkan pada identifikasi kebutuhan yang matang di tahap perencanaan.
- **Aspek Kualitas:** Apakah kualitas Produk Dalam Negeri tidak konsisten atau tidak memenuhi standar minimum yang disyaratkan untuk menjamin keberlangsungan fungsi atau pelayanan publik? Pengadaan barang/jasa yang tepat *mutu* adalah elemen kunci *value for money.*
- **Aspek Waktu (Ketersediaan dan Pengiriman):** Apakah Produk Dalam Negeri tidak tersedia dalam jangka waktu yang dibutuhkan (jadwal pelaksanaan kegiatan)? Apakah kapasitas produksi domestik tidak memadai untuk memenuhi volume kebutuhan pada waktu yang tepat? Keterlambatan karena pengadaan produk yang tidak tersedia tepat waktu akan mengganggu pelaksanaan program/kegiatan pemerintah.









- **Aspek Kuantitas (Volume):** Apakah produsen dalam negeri tidak mampu menyediakan volume produk sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan oleh instansi pengguna?
- **Aspek Lokasi:** Apakah Produk Dalam Negeri tidak tersedia di lokasi yang dibutuhkan, dan biaya serta waktu pengirimannya dari lokasi produsen menjadi tidak efisien atau tidak memungkinkan?
- **Aspek Pelayanan Purna Jual (Service):** Apakah Produk Dalam Negeri tidak didukung dengan layanan purna jual, garansi, suku cadang, atau dukungan teknis yang memadai sebagaimana disyaratkan untuk menjaga operasional barang/jasa yang diadakan dalam jangka panjang? Ini seringkali krusial untuk barang/jasa teknologi atau peralatan.

Dengan demikian, keputusan untuk menggunakan produk impor berdasarkan Ayat (4) tidak bisa semata-mata karena "tidak ada produk serupa dengan TKDN 40%", tetapi harus melalui penilaian komprehensif bahwa PDN dari semua tingkatan TKDN **benar-benar tidak mampu memenuhi kebutuhan instansi pengguna** dari aspek teknis, kualitas, kuantitas, waktu, lokasi, dan pelayanan purna jual. Penilaian ini harus didokumentasikan dengan baik dan didasarkan pada identifikasi kebutuhan dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan di awal proses pengadaan.

5. **Mekanisme Informasi dan Persetujuan Penggunaan Impor (Ayat 5, 6, 7):**
   - **Baru:** Ditambahkan pengaturan mengenai pemenuhan kewajiban PDN berdasarkan kemampuan industri dalam negeri (Ayat 5), peran menteri bidang perindustrian dalam menyediakan informasi kemampuan industri (Ayat 6), dan mekanisme persetujuan menteri/kepala lembaga/kepala daerah jika informasi tersebut belum tersedia (Ayat 7).
   - **Makna:** Ayat-ayat ini menciptakan kerangka kerja yang lebih terstruktur untuk mendukung implementasi kebijakan PDN. Informasi akurat mengenai kemampuan industri dalam negeri dari kementerian terkait menjadi basis data bagi instansi pengguna dalam mengidentifikasi ketersediaan PDN. Jika informasi belum tersedia, mekanisme persetujuan untuk impor diperlukan agar penggunaan dana publik untuk produk impor tetap terkendali dan akuntabel. Ini menunjukkan komitmen untuk membuat kebijakan PDN lebih berbasis data dan terkoordinasi antarinstansi.
6. **Penetapan Batas Minimum TKDN Industri/Jasa Tertentu (Ayat 8, 9):**









- **Baru:** Memberikan kewenangan kepada menteri bidang perindustrian (Ayat 8) dan berkoordinasi dengan menteri bidang jasa konstruksi (Ayat 9) untuk menetapkan batas minimum nilai TKDN pada industri atau jasa konstruksi tertentu, di luar pengaturan berjenjang pada Ayat (2).
- **Makna:** Ini memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk mendorong penguatan industri spesifik dengan menetapkan target TKDN yang lebih tinggi sesuai dengan potensi dan kemampuan industri tersebut. Ini adalah bentuk intervensi kebijakan yang lebih terarah untuk meningkatkan kedalaman struktural industri nasional, sejalan dengan tujuan pengembangan perekonomian nasional.

7. **Konsistensi Rujukan Daftar Inventarisasi (Ayat 10):**
   - **Sebelumnya & Setelah:** Tetap merujuk nilai TKDN dan BMP pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan kementerian bidang perindustrian.
   - **Makna:** Keberadaan daftar inventarisasi ini penting sebagai sumber informasi resmi dan terstandardisasi mengenai TKDN suatu produk, memberikan kepastian bagi pelaksana pengadaan dalam mengidentifikasi dan memverifikasi klaim TKDN.
8. **Penegasan Tahapan dan Dokumen (Ayat 11, 12):**
   - **Sebelumnya & Setelah:** Tetap mewajibkan pencantuman ketentuan penggunaan PDN dalam tahapan perencanaan, persiapan pengadaan, dan pemilihan Penyedia, serta dalam RUP, spesifikasi teknis/KAK, dan/atau Dokumen Pemilihan.
   - **Makna:** Konsistensi dalam mewajibkan pencantuman ini sejak dini dalam proses pengadaan memastikan bahwa pertimbangan penggunaan PDN sudah diintegrasikan sejak awal dan menjadi bagian dari persyaratan lelang, bukan hanya formalitas di akhir. Ini penting untuk memastikan kepatuhan dan mendorong tercapainya tujuan afirmatif PDN.

Secara holistik, Pasal 66 Perpres 46 Tahun 2025 tidak sekadar merelaksasi TKDN, melainkan mentransformasi pendekatan kebijakan PDN menjadi lebih **terstruktur, terukur, berbasis ketersediaan berjenjang, dan yang paling penting, berorientasi pada pemenuhan kebutuhan riil instansi pengguna.** Ini adalah langkah maju yang berusaha menyeimbangkan antara keberpihakan pada industri dalam negeri dengan prinsip *value for money* dan efektivitas pelaksanaan program pemerintah. Pengadaan barang/jasa yang tepat (sesuai Pasal 4a) akan tercapai jika PDN yang digunakan memang benar-







benar memenuhi kebutuhan komprehensif instansi, dan jika tidak, penggunaan impor dimungkinkan berdasarkan penilaian yang cermat dan akuntabel terhadap ketidakmampuan PDN memenuhi kebutuhan tersebut.



Pasal 67

Berikut adalah perbandingan isi Pasal 67 ayat (2) antara Perpres sebelumnya (konsolidasi Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021) dan Perpres 46/2025:

- Sebelumnya (dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021):

Ayat (2) berbunyi: "Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

- Setelah (dalam Perpres 46/2025):

Ayat (2) diubah menjadi: "Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Perubahannya:

Pada Pasal 67 ayat (2), ditambahkan syarat baru agar preferensi harga dapat diberlakukan, yaitu Pengadaan Barang/Jasa tersebut harus memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25%. Syarat nilai HPS paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 tetap berlaku.

Jadi, Preferensi Harga kini hanya diberikan pada Pengadaan Barang/Jasa yang memenuhi kedua kriteria tersebut: nilai HPS di atas Rp1 miliar DAN memiliki TKDN paling sedikit 25%.

Bagian lain dari Pasal 67 (ayat 1, 3, dan 4) tidak disebutkan mengalami perubahan dalam Pasal I Perpres 46 Tahun 2025 dan berdasarkan perbandingan teks, isinya tetap sama dengan Perpres sebelumnya.







Pasal 68 (Aspek Keberlanjutan)

Tentu, berikut adalah telaah mendalam mengenai perubahan Pasal 68 Perpres Nomor 46 Tahun 2025 dengan judul yang relevan.

Telaah Mendalam Pasal 68: Memperkuat Dimensi Ekonomi Pengadaan Berkelanjutan Melalui Pemberdayaan UMKM dan Koperasi

Pasal 68 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 mengatur mengenai Pengadaan Berkelanjutan (Sustainable Procurement), sebuah konsep penting yang memastikan pengadaan tidak hanya berorientasi pada aspek harga dan teknis semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Perubahan pada pasal ini, khususnya di Ayat (2), mempertegas salah satu dimensi kunci dari aspek ekonomi pengadaan yang berkelanjutan.

Berikut perbandingan isi Pasal 68 Ayat (2) huruf a antara Perpres sebelumnya dan Perpres 46/2025:

Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021 (Ayat 2):

a. aspek ekonomi meliputi biaya produksi barang/jasa sepanjang usia barang/jasa tersebut;

b. aspek sosial meliputi pemberdayaan usaha kecil, jaminan kondisi kerja yang adil, pemberdayaan komunitas/usaha lokal, kesetaraan, dan keberagaman; dan

c. aspek lingkungan hidup meliputi pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, dan menggunakan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perpres 46/2025 (Ayat 2):

a. aspek ekonomi meliputi biaya produksi Barang/jasa sepanjang usia Barang/jasa tersebut dan memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi;

b. aspek sosial meliputi jaminan kondisi kerja yang adil, pemberdayaan komunitas/usaha lokal, kesetaraan, dan keberagaman; dan

c. aspek lingkungan hidup meliputi pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, dan menggunakan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahannya:







Perubahan mendasar pada Ayat (2) huruf a adalah penambahan frasa "**dan memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi**".



Makna Mendalam Perubahan Aspek Ekonomi Pengadaan Berkelanjutan

Penambahan frasa tersebut pada definisi aspek ekonomi Pengadaan Berkelanjutan memiliki makna yang luas dan mendalam, mengangkat peran UMKM dan Koperasi ke tingkat yang lebih fundamental dalam kerangka pengadaan yang berkelanjutan.

1. **UMKM dan Koperasi sebagai Pilar Ekonomi Berkelanjutan:** Sebelumnya, peran UMKM dan Koperasi lebih banyak diletakkan sebagai tujuan kebijakan yang terpisah (Pasal 4 huruf c & g, Pasal 5 huruf g). Dengan memasukkannya ke dalam definisi aspek ekonomi Pengadaan Berkelanjutan (Ayat 2a), Perpres 46/2025 secara tegas mengakui bahwa **pemberdayaan dan pemberian kesempatan kepada UMKM dan Koperasi bukanlah sekadar tujuan sosial atau kebijakan afirmatif semata, melainkan merupakan bagian integral dari bagaimana pengadaan pemerintah dapat dikatakan 'berkelanjutan' secara ekonomi.** Ini berarti bahwa pengadaan yang secara ekonomi berkelanjutan tidak hanya tentang mendapatkan harga terbaik atau biaya siklus hidup termurah, tetapi juga tentang bagaimana belanja pemerintah dapat berkontribusi pada penguatan basis ekonomi domestik melalui UMKM dan Koperasi.

2. **Investasi Jangka Panjang dalam Perekonomian Lokal:** Memberikan kesempatan kepada UMKM dan Koperasi melalui PBJP adalah bentuk investasi publik dalam perekonomian lokal dan nasional. Belanja pemerintah yang mengalir ke UMKM dan Koperasi akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong inovasi di tingkat lokal, dan memperkuat struktur ekonomi dari bawah. Dampak berganda (multiplier effect) dari belanja pada UMKM dan Koperasi cenderung lebih tinggi dan lebih cepat terasa di masyarakat dibandingkan belanja pada usaha besar atau impor. Oleh karena itu, pengadaan yang mendukung UMKM dan Koperasi dianggap "berkelanjutan" karena membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat dan tangguh di masa depan, yang pada gilirannya mendukung keberlanjutan pembangunan nasional. Ini sejalan dengan tujuan pemerataan ekonomi (Pasal 4g).

3. **Kaitannya dengan *Value for Money* dalam Perspektif yang Lebih Luas:** Konsep *value for money* (nilai manfaat sebesar-besarnya) dalam PBJP (Pasal 3b dan 4a) secara tradisional sering diartikan semata-mata pada efisiensi biaya langsung dan kualitas barang/jasa yang dibeli. Namun, dengan memasukkan pemberdayaan UMKM dan Koperasi ke dalam aspek ekonomi Pengadaan Berkelanjutan, Perpres ini mendorong pemahaman *value for money* dalam perspektif yang lebih luas, mencakup nilai-nilai ekonomi tidak langsung dan jangka panjang.







Nilai yang diperoleh dari setiap uang yang dibelanjakan tidak hanya dinilai dari barang/jasa itu sendiri, tetapi juga dari kontribusinya terhadap penguatan UMKM/Koperasi sebagai bagian dari ekosistem ekonomi yang sehat.

4. **Implikasi pada Perencanaan dan Pelaksanaan Pengadaan:** Penambahan ini memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi para pelaku pengadaan (PA/KPA, PPK, Pokja Pemilihan). Dalam merencanakan (Pasal 18) dan melaksanakan (Pasal 50-58) pengadaan, mereka kini secara eksplisit memiliki mandat (sebagai bagian dari Pengadaan Berkelanjutan - Pasal 68 ayat 3) untuk mempertimbangkan bagaimana proses dan hasil pengadaan dapat memberikan kesempatan yang lebih besar kepada UMKM dan Koperasi. Ini bisa diterjemahkan melalui:
    - Pemaketan pengadaan yang proporsional untuk UMKM (sesuai Pasal 20 ayat 3 dan Pasal 65 ayat 3).
    - Pemanfaatan katalog elektronik dan toko daring untuk produk UMKM (sesuai Pasal 65 ayat 5 dan Pasal 72).
    - Persyaratan kemitraan atau subkontrak dengan UMKM bagi Penyedia usaha besar (sesuai Pasal 65 ayat 6).
    - Penggunaan produk dalam negeri yang diproduksi oleh UMKM/Koperasi (sesuai Pasal 66).
    - Pemberian preferensi harga atau mekanisme afirmasi lainnya yang mendukung partisipasi UMKM/Koperasi (sebagaimana diatur di pasal lain yang relevan, contohnya Pasal 67 tentang preferensi harga untuk PDN yang juga terkait dengan TKDN).

Perubahan pada Pasal 68 Ayat (2) huruf a ini adalah langkah penting untuk mengintegrasikan tujuan pemberdayaan UMKM dan Koperasi ke dalam filosofi Pengadaan Berkelanjutan. Ini menegaskan bahwa pengadaan pemerintah tidak hanya memiliki tanggung jawab fiskal dan operasional, tetapi juga tanggung jawab untuk berkontribusi secara positif pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dimulai dari penguatan UMKM dan Koperasi sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Pengadaan yang baik, dalam makna berkelanjutan, adalah pengadaan yang juga memberikan manfaat ekonomi luas bagi masyarakat melalui UMKM dan Koperasi.





Telaah Pasal 70 (Lingkup pengadaan secara elektronik)

Terima kasih kembali atas koreksinya dan penyediaan teks Pasal 70 dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 sesuai pemahaman Anda. Informasi ini menunjukkan adanya restrukturisasi pasal-pasal dalam BAB X Perpres ini.

Pasal 70, isinya (mengenai ruang lingkup sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya) memiliki kemiripan kuat dengan isi Pasal 71 dalam dokumen konsolidasi Perpres 16 Tahun 2018 jo. Perpres 12 Tahun 2021.

Dalam Perpres 16 Tahun 2018 jo. Perpres 12 Tahun 2021:

- Pasal 70 mengatur mengenai Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dengan memanfaatkan E-marketplace.
- Pasal 71 mengatur mengenai ruang lingkup Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukungnya.

Dalam Perpres 46 Tahun 2025, berdasarkan teks yang Anda berikan, isi Pasal 70 kini mengatur mengenai ruang lingkup sistem pengadaan secara elektronik. Hal ini menunjukkan adanya pemindahan atau penggabungan konten dari Pasal 71 sebelumnya ke dalam Pasal 70 baru.

Perubahan spesifik pada ayat (1) Pasal 70 yang disebutkan dalam poin 41 Pasal I Perpres 46 Tahun 2025, jika merujuk pada teks Pasal 70 yang Anda berikan, adalah sebagai berikut:

- Sebelumnya (dalam Pasal 71 ayat (1) Perpres 16/2018 jo. 12/2021 - karena kontennya berpindah):

Ayat (1) berbunyi: "Ruang lingkup SPSE terdiri atas: ..."

- Setelah (dalam Pasal 70 ayat (1) Perpres 46/2025 - berdasarkan teks Anda):

Ayat (1) berbunyi: "Ruang lingkup sistem pengadaan secara elektronik terdiri atas: ..."

Perubahannya:

Pada ayat (1) Pasal 70 baru (yang kontennya berasal dari Pasal 71 lama), terjadi perubahan redaksi dari "Ruang lingkup SPSE terdiri atas:" menjadi "Ruang lingkup sistem pengadaan secara elektronik terdiri atas:". Ini adalah penyesuaian terminologi dari "SPSE" menjadi "sistem pengadaan secara elektronik".

Perlu dicatat bahwa pengaturan mengenai E-marketplace yang sebelumnya berada di Pasal 70 lama tampaknya kini direstrukturisasi dan sebagian masuk ke dalam Pasal 69







dalam Perpres 46 Tahun 2025. Jadi, perubahan pada Pasal 70 dan sekitarnya dalam Perpres 46 Tahun 2025 mencakup:

1. Pemindahan konten Pasal 71 lama ke Pasal 70 baru.
2. Perubahan redaksi pada ayat (1) dari konten yang dipindahkan tersebut.
3. Restrukturisasi dan pemindahan sebagian konten Pasal 70 lama ke Pasal 69.

Telaah Pasal 71 sampai dengan Pasal 73 (Ruang lingkup SPSE)

Hasil telaah Pasal 71, 72, 72A, 72B, dan bagian awal Pasal 73 dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 yang Anda berikan, serta membandingkannya dengan isi pasal-pasal yang bersesuaian (Pasal 71, 72, 72A, 73) dalam dokumen konsolidasi Perpres 16 Tahun 2018 jo. Perpres 12 Tahun 2021. Terlihat adanya restrukturisasi yang signifikan pada bagian BAB X ini.

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:

Pasal 71:

- Sebelumnya (dalam Perpres 16/2018 jo. 12/2021 - Pasal 71): Mengatur ruang lingkup SPSE dan sistem pendukungnya.
- Setelah (dalam Perpres 46/2025 - Pasal 71, berdasarkan teks Anda): Mengatur Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dengan memanfaatkan Lokapasar (E-marketplace), yang menyediakan infrastruktur dan layanan dukungan transaksi berupa katalog elektronik. Juga mengatur pengembangan dan pengelolaan Lokapasar oleh LKPP, termasuk kerja sama dengan berbagai pihak yang lebih luas.
- Perubahan: Terjadi pergeseran konten Pasal 71. Konten lama berpindah ke Pasal 70 (seperti yang kita bahas sebelumnya). Pasal 71 baru berisi pengaturan yang lebih fokus pada Lokapasar (E-marketplace) dan perannya dalam menyediakan katalog elektronik, serta meluaskan pihak-pihak yang dapat bekerja sama dengan LKPP dalam pengembangannya (menambahkan Institusi Lainnya, asosiasi/perkumpulan).

Pasal 72:

- Sebelumnya (dalam Perpres 16/2018 jo. 12/2021 - Pasal 72): Mengatur Katalog Elektronik, isinya, dan pengelolaannya oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atau LKPP. Juga ada ayat yang dihapus (ayat 4).









- Setelah (dalam Perpres 46/2025 - Pasal 72, berdasarkan teks Anda): Mengatur Katalog Elektronik sebagai platform elektronik (ayat 1). Pengelolaannya oleh LKPP atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya (ayat 2, menambahkan Institusi Lainnya). Menambahkan ketentuan baru mengenai penilaian dan rekomendasi penghentian Produk impor di E-purchasing yang memiliki substitusi Produk Dalam Negeri oleh Kementerian/Lembaga teknis (ayat 3). Ketentuan lebih lanjut diatur Peraturan Kepala Lembaga (ayat 4).
- Perubahan: Pasal 72 baru memperjelas definisi Katalog Elektronik, meluaskan entitas pengelola (menambahkan Institusi Lainnya), dan menambahkan mekanisme baru terkait evaluasi produk impor di katalog.

Pasal 72A:

- Sebelumnya (dalam Perpres 16/2018 jo. 12/2021 - Pasal 72A): Mengatur Toko Daring.
- Setelah (dalam Perpres 46/2025 - Pasal 72A, berdasarkan teks Anda): Dinyatakan Dihapus.
- Perubahan: Ketentuan spesifik mengenai Toko Daring dalam pasal tersendiri dihapus. Pengaturan terkait Toko Daring kemungkinan diintegrasikan ke pasal lain (misalnya, dalam lingkup Lokapasar di Pasal 71).

Pasal 72B:

- Sebelumnya (dalam Perpres 16/2018 jo. 12/2021): Pasal ini belum ada.
- Setelah (dalam Perpres 46/2025 - Pasal 72B, berdasarkan teks Anda): Disisipkan pasal baru yang mengatur penggunaan katalog elektronik oleh instansi/institusi/Pelaku Usaha/Kelompok Masyarakat/orang perorangan di luar Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa.
- Perubahan: Penambahan pasal baru yang memperluas akses dan penggunaan katalog elektronik oleh pihak di luar lingkungan pemerintah pusat dan daerah, termasuk pemerintah desa.

Pasal 73:

- Sebelumnya (dalam Perpres 16/2018 jo. 12/2021 - Pasal 73): Mengatur fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
- Setelah (dalam Perpres 46/2025 - Pasal 73, berdasarkan teks Anda): Mengatur fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang diselenggarakan oleh







Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Bagian awal teks yang Anda berikan konsisten dengan subjek Pasal 73 sebelumnya.

- Perubahan: Subjek pasal tetap sama, yaitu mengenai LPSE. Berdasarkan teks awal yang Anda berikan, redaksi ayat (1) dan ayat (2) huruf a mirip dengan Perpres sebelumnya, meskipun teks lengkap Pasal 73 baru tidak tersedia untuk perbandingan penuh.



Secara ringkas, perubahan pada Pasal 71-73 mencerminkan restrukturisasi besar pada BAB X mengenai Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Terjadi pergeseran dan penambahan konten, terutama terkait integrasi konsep Lokapasar dan Katalog Elektronik, penghapusan pasal khusus Toko Daring, serta perluasan akses Katalog Elektronik untuk pihak di luar pemerintahan.

Telaah Pasal 74 (SDM Pengadaan)

Judul Telaah: Memperkuat Pilar Sumber Daya Manusia Pengadaan: Esensi Kompetensi dalam Perpres 46/2025

Berikut adalah isi Pasal 74 dalam Perpres 46 Tahun 2025 berdasarkan dokumen yang Anda unggah, serta perbandingannya dengan Pasal 74 Perpres 16 Tahun 2018:

Pasal 74 Perpres 16 Tahun 2018:

(1) Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

a. Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa;

b. Sumber Daya Perancang Kebijakan dan Sistem Pengadaan Barang/Jasa; dan

c. Sumber Daya Pendukung Ekosistem Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

(3) Sumber Daya Perancang Kebijakan dan Sistem Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya manusia yang melaksanakan perancangan kebijakan dan sistem Pengadaan Barang/Jasa.

(4) Sumber Daya Pendukung Ekosistem Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sumber daya manusia yang terdiri dari berbagai keahlian tertentu dalam mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.







(5) Ketentuan mengenai Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 74 Perpres 46 Tahun 2025:

(1) Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

a. Sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa;

b. Sumber daya perancang kebijakan dan sistem Pengadaan Barang/Jasa; dan

c. Sumber daya pendukung ekosistem Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

(3) Sumber daya perancang kebijakan dan sistem Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya manusia yang melaksanakan perancangan kebijakan dan sistem Pengadaan Barang/Jasa.

(4) Sumber daya pendukung ekosistem Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sumber daya manusia yang terdiri dari berbagai keahlian tertentu dalam mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

(4a) Sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan sumber daya perancang kebijakan dan sistem Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memiliki kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

(5) Ketentuan mengenai Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Catatan: Ayat (5) pada Perpres 46/2025 masih mengacu pada (1) huruf b dan c, sama seperti Perpres 16/2018, namun penomoran ayat berikutnya di Perpres 46/2025 mungkin bergeser karena adanya ayat (4a). Untuk analisis ini, kita fokus pada perubahan substansi yang nampak, yaitu penambahan ayat (4a)).

Telaah Mendalam:

Pasal 74 Perpres 16/2018 telah mengklasifikasikan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) ke dalam tiga kategori utama: Pengelola Fungsi,







Perancang Kebijakan dan Sistem, serta Pendukung Ekosistem. Struktur klasifikasi ini tetap dipertahankan dalam Perpres 46/2025, menunjukkan bahwa kerangka dasar pengelolaan SDM PBJ tidak berubah. Ayat (1), (2), (3), dan (4) pada kedua Perpres memiliki substansi yang sama.

Perubahan krusial dan paling signifikan terletak pada **penambahan Ayat (4a) dalam Perpres 46 Tahun 2025**. Ayat ini secara eksplisit dan imperatif ("wajib") menambahkan persyaratan kompetensi bagi dua kategori SDM PBJ yang paling sentral dalam proses pengadaan:

1. **Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa (ayat (1) huruf a):** Ini mencakup individu yang secara langsung melaksanakan proses pengadaan sehari-hari, seperti Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan/Panitia Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Langsung, dan lainnya yang menjalankan fungsi operasional.
2. **Sumber Daya Perancang Kebijakan dan Sistem Pengadaan Barang/Jasa (ayat (1) huruf b):** Ini mencakup individu yang berada pada level perumusan kebijakan, penyusunan prosedur, pengembangan sistem informasi pengadaan, dan aktivitas strategis lainnya yang membentuk kerangka kerja pengadaan.

Makna Perubahan Ayat (4a):

Penambahan ayat ini bukanlah sekadar perubahan redaksional, melainkan penegasan filosofis dan persyaratan hukum yang sangat penting.

1. **Penegasan Profesionalisme:** Ayat (4a) secara tegas mengangkat standar profesionalisme bagi para pelaku utama pengadaan. Tidak lagi cukup hanya sekadar ditunjuk atau memiliki pengetahuan umum; mereka *wajib* memiliki kompetensi spesifik di bidang PBJ.
2. **Mandat Kualitas SDM:** Perpres baru ini memberikan mandat yang lebih kuat bagi instansi pembina (seperti LKPP) maupun K/L/PD pengguna anggaran untuk memastikan ketersediaan SDM PBJ yang kompeten melalui program sertifikasi, pelatihan, dan pengembangan berkelanjutan yang berbasis standar kompetensi yang jelas.
3. **Basis Pengambilan Keputusan:** Dengan mensyaratkan kompetensi, diharapkan para pengelola fungsi serta perancang kebijakan dan sistem dapat membuat keputusan yang lebih tepat, cermat, dan akuntabel, yang didasarkan pada pemahaman mendalam tentang aturan, prinsip, metodologi, dan praktik terbaik pengadaan.

Relevansi dengan Tujuan Pengadaan (Pasal 4a) dan Identifikasi Kebutuhan:





Penambahan persyaratan kompetensi ini secara langsung dan kuat berlandaskan pada tujuan utama pengadaan sesuai Pasal 4 huruf a dan prinsip identifikasi kebutuhan:

1. **Menghasilkan Barang/Jasa yang Tepat:**
    - **Kualitas:** SDM yang kompeten lebih mampu merumuskan spesifikasi teknis yang tepat, mengevaluasi penawaran berdasarkan kriteria kualitas yang sesuai, dan melakukan pengawasan kontrak untuk memastikan hasil pengadaan memenuhi standar mutu yang dibutuhkan.
    - **Kuantitas:** Kompetensi membantu dalam perencanaan kebutuhan yang akurat dan perhitungan volume yang efisien, menghindari kelebihan atau kekurangan pengadaan.
    - **Waktu:** SDM yang kompeten dapat menyusun jadwal pengadaan yang realistis, mengelola tahapan proses secara efisien, dan mengantisipasi potensi kendala waktu, sehingga pengadaan selesai tepat waktu.
    - **Biaya:** Kompetensi meliputi kemampuan dalam menyusun perkiraan harga yang wajar, mengevaluasi kewajaran harga penawaran, negosiasi (jika metode memungkinkan), serta pengelolaan kontrak untuk menghindari pembengkakan biaya.
    - **Lokasi:** Pemahaman kompeten tentang logistik dan distribusi memastikan barang/jasa dapat diterima di lokasi yang dibutuhkan.
    - **Penyedia:** SDM yang kompeten mampu melakukan evaluasi kualifikasi dan penawaran Penyedia dengan objektif, memastikan terpilihnya Penyedia yang benar-benar memiliki kapabilitas dan kredibilitas untuk melaksanakan pekerjaan.
2. **Landasan Identifikasi Kebutuhan:** Perancang kebijakan dan sistem yang kompeten akan mampu merumuskan kebijakan dan prosedur PBJ yang secara efektif berakar pada proses identifikasi kebutuhan yang kuat. Mereka dapat merancang sistem yang mendorong K/L/PD untuk melakukan perencanaan yang matang sebelum memulai pengadaan, memastikan bahwa barang/jasa yang akan diadakan benar-benar dibutuhkan dan sesuai dengan prioritas pembangunan. Pengelola fungsi yang kompeten juga akan lebih mampu menerjemahkan hasil identifikasi kebutuhan ke dalam dokumen pengadaan yang tepat dan proses pemilihan Penyedia yang efisien.

Kesimpulan:









Penambahan Ayat (4a) dalam Pasal 74 Perpres 46 Tahun 2025 adalah langkah maju yang krusial dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan kapabilitas SDM PBJ Pemerintah. Dengan mewajibkan kompetensi bagi para pengelola fungsi serta perancang kebijakan dan sistem, Perpres ini secara fundamental memperkuat salah satu pilar terpenting dalam ekosistem pengadaan. Harapannya, SDM yang lebih kompeten akan mampu melaksanakan proses pengadaan dengan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga pada akhirnya mampu mencapai tujuan pengadaan yaitu menghasilkan barang/jasa yang *tepat* (kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, Penyedia) dari setiap rupiah APBN/APBD yang dibelanjakan, serta memastikan bahwa setiap kebijakan dan langkah pengadaan didasarkan pada identifikasi kebutuhan yang matang.

Ini adalah perubahan yang sangat positif dan menantang K/L/PD untuk berinvestasi lebih serius dalam pengembangan kapasitas SDM PBJ mereka.

Pasal 74A

Judul Telaah: Transformasi Peran dan Struktur SDM Pengelola Fungsi PBJ: Pergeseran dalam Pasal 74A Perpres 46/2025

Berikut adalah perbandingan isi Pasal 74A antara Perpres 16 Tahun 2018 dan Perpres 46 Tahun 2025:

Pasal 74A Perpres 16 Tahun 2018:

(1) Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan

b. Personel Lainnya.

(2) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan.

(3) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dapat ditugaskan sebagai PPK, membantu tugas PA/KPA, melaksanakan persiapan pencantuman barang/jasa dalam katalog elektronik, dan ditugaskan sebagai Sumber Daya Pendukung Ekosistem Pengadaan Barang/Jasa.

(4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Kementerian/Lembaga dalam hal:









a. nilai atau jumlah paket pengadaan di Kementerian/Lembaga tidak mencukupi untuk memenuhi pencapaian batas angka kredit minimum per tahun bagi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; atau

b. Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(5) Dalam hal pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengelolaan pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Personel Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(6) Personel Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

(7) Dalam hal Personel Lainnya belum memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa tingkat dasar/level-1.

(8) Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa berkedudukan di UKPBJ.

(9) Atas dasar pertimbangan kewenangan, Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang ditugaskan sebagai PPK dapat berkedudukan di luar UKPBJ.

Pasal 74A Perpres 46 Tahun 2025:

(1) Sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;

b. Personel Lainnya; dan

c. Aparatur Sipil Negara selain huruf a dan huruf b.

(2) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai Pokja Pemilihan.

(3) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dapat ditugaskan sebagai Pejabat Pengadaan dan/atau PPK, membantu tugas PA/KPA dalam perencanaan, pengelolaan Kontrak, dan serah terima, melaksanakan persiapan pencantuman Barang/Jasa dalam katalog elektronik, dan ditugaskan sebagai sumber daya pendukung ekosistem Pengadaan Barang/Jasa.

(3a) Persyaratan kompetensi PPK diatur berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di









bidang keuangan negara dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

(4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Kementerian/Lembaga dalam hal:

a. sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau

b. sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh pegawai Lembaga lainnya yang ditetapkan oleh Kepala LKPP.

(5) Dalam hal pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Personel Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(5a) Personel Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditugaskan sebagai Pejabat Pengadaan dan/atau PPK, membantu tugas PA/KPA dalam perencanaan, pengelolaan Kontrak, dan serah terima, melaksanakan persiapan pencantuman Barang/Jasa dalam katalog elektronik, dan ditugaskan sebagai sumber daya pendukung ekosistem Pengadaan Barang/Jasa.

(6) Personel Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

(7) Dalam hal Personel Lainnya belum memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa tingkat dasar/level-1.

(8) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan di UKPBJ.

(9) Dihapus.

(10) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah memprioritaskan dan mengoptimalkan penugasan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan.

(11) Sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan dan pengakuan sebagai sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.









Telaah Mendalam Perubahan Pasal 74A:

Pasal 74A mengatur secara lebih rinci mengenai siapa saja yang termasuk dalam kategori Sumber Daya Pengelola Fungsi PBJ (Pasal 74 (1)a) dan bagaimana peran serta penugasannya. Perubahan dalam Perpres 46/2025 menunjukkan upaya untuk memperjelas, memperluas, dan memperkuat pengaturan terkait personel yang menjalankan fungsi inti pengadaan.

Mari kita telaah perubahan per ayat:

1. Ayat (1): Perluasan Kategori SDM Pengelola Fungsi

* Perpres 16/2018: Terdiri atas (a) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan (b) Personel Lainnya.

* Perpres 46/2025: Ditambah satu kategori lagi: (c) Aparatur Sipil Negara selain huruf a dan huruf b.

* Makna Perubahan: Penambahan huruf (c) "Aparatur Sipil Negara selain huruf a dan huruf b" mengakui realitas bahwa dalam praktik, fungsi pengadaan (terutama untuk pengadaan skala kecil atau di unit yang belum memiliki Pengelola Pengadaan yang cukup) juga seringkali dilaksanakan oleh ASN yang bukan berstatus Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) dan juga bukan Personel Lainnya yang ditunjuk dalam kondisi khusus (seperti di daerah yang dikecualikan). Ini adalah bentuk legalisasi atau pengakuan terhadap peran ASN di luar JF PPBJ atau "Personel Lainnya" yang selama ini mungkin telah ikut terlibat dalam pelaksanaan fungsi PBJ (misalnya, sebagai anggota panitia/pejabat pengadaan sebelum era wajib JF PPBJ, atau dalam kondisi darurat). Namun, perlu dicatat bahwa ayat ini hanya mengklasifikasikan, dan ayat-ayat berikutnya akan menjelaskan peran spesifik masing-masing.

* Kaitan dengan Tujuan PBJ & Identifikasi Kebutuhan: Pengakuan terhadap ASN non-JF PPBJ ini penting untuk memastikan proses PBJ tetap berjalan meskipun keterbatasan JF PPBJ. Ini mendukung kelancaran proses pengadaan (aspek waktu dan kuantitas paket) yang pada gilirannya memungkinkan pemenuhan kebutuhan pengguna barang/jasa sesuai identifikasi awal.

2. Ayat (2): Penugasan Wajib JF PPBJ

* Perpres 16/2018: K/L/PD wajib memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan.

* Perpres 46/2025: K/L/PD wajib memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pokja Pemilihan. Kata "/Pejabat Pengadaan" dihilangkan.









* Makna Perubahan: Penghapusan "/Pejabat Pengadaan" pada penugasan wajib JF PPBJ sebagai Pokja Pemilihan mengindikasikan fokus utama penempatan JF PPBJ adalah pada unit yang menangani paket tender/seleksi yang kompleks atau bernilai besar (Pokja Pemilihan). Ini mungkin tidak secara otomatis mewajibkan JF PPBJ untuk menangani paket pengadaan langsung atau penunjukan langsung yang umumnya ditangani oleh Pejabat Pengadaan. Namun, ini akan diperjelas lagi pada ayat (3) yang mengatur penugasan opsional.

* Kaitan dengan Tujuan PBJ & Identifikasi Kebutuhan: Menempatkan SDM Pengelola Pengadaan (JF PPBJ) yang seharusnya paling kompeten sebagai Pokja Pemilihan sejalan dengan prinsip mendapatkan Penyedia yang tepat melalui proses kompetitif yang adil dan akuntabel (aspek kualitas, biaya, Penyedia). Fokus pada Pokja Pemilihan mencerminkan prioritas penugasan JF PPBJ pada area yang membutuhkan keahlian evaluasi teknis dan administratif yang lebih mendalam.

3. Ayat (3): Fleksibilitas Penugasan JF PPBJ

* Perpres 16/2018: Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dapat ditugaskan sebagai PPK, membantu tugas PA/KPA, melaksanakan persiapan katalog elektronik, dan ditugaskan sebagai Sumber Daya Pendukung Ekosistem.

* Perpres 46/2025: Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dapat ditugaskan sebagai Pejabat Pengadaan dan/atau PPK, membantu tugas PA/KPA dalam perencanaan, pengelolaan Kontrak, dan serah terima, melaksanakan persiapan pencantuman Barang/Jasa dalam katalog elektronik, dan ditugaskan sebagai sumber daya pendukung ekosistem Pengadaan Barang/Jasa.

* Makna Perubahan:

* Penambahan frasa "Pejabat Pengadaan dan/atau PPK" memperjelas bahwa JF PPBJ dapat (opsional) ditugaskan juga sebagai Pejabat Pengadaan atau bahkan PPK, melengkapi penugasan wajib sebagai Pokja Pemilihan di Ayat (2). Ini memberikan fleksibilitas bagi K/L/PD dalam mengoptimalkan pemanfaatan JF PPBJ sesuai kebutuhan dan struktur organisasi.

* Perincian tugas membantu PA/KPA menjadi lebih spesifik: dalam perencanaan, pengelolaan Kontrak, dan serah terima. Ini memberikan panduan lebih jelas mengenai area dukungan strategis yang bisa diberikan JF PPBJ kepada PA/KPA, yang merupakan level pengambil keputusan tertinggi.

* Kaitan dengan Tujuan PBJ & Identifikasi Kebutuhan: Fleksibilitas penugasan (termasuk sebagai PPK) memungkinkan pemanfaatan JF PPBJ yang kompeten pada berbagai peran kunci dalam siklus pengadaan, mulai dari perencanaan (berbasis identifikasi







kebutuhan), pemilihan Penyedia, hingga pengelolaan kontrak dan serah terima (menjamin kualitas, kuantitas, waktu). Perincian bantuan kepada PA/KPA juga menekankan pentingnya peran JF PPBJ dalam mendukung keputusan strategis yang selaras dengan kebutuhan dan tujuan organisasi.

4. Ayat (3a): Pengaturan Kompetensi PPK (Baru)

* Perpres 16/2018: Tidak ada ayat ini.

* Perpres 46/2025: Menambahkan Ayat (3a) yang menyatakan persyaratan kompetensi PPK diatur berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga (LKPP) setelah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

* Makna Perubahan: Ini adalah penambahan yang sangat penting, melengkapi amanat Pasal 74 (4a) yang mewajibkan kompetensi bagi Pengelola Fungsi (termasuk PPK karena PPK adalah salah satu peran Pengelola Fungsi). Ayat (3a) secara spesifik menunjuk LKPP sebagai regulator kompetensi PPK, namun dengan kewajiban koordinasi dengan Kemenkeu (terkait aspek anggaran dan perbendaharaan) dan Kemendagri (terkait konteks Pemda). Ini menunjukkan pengakuan bahwa peran PPK sangat krusial dan memerlukan standar kompetensi yang jelas dan diakui secara nasional.

* Kaitan dengan Tujuan PBJ & Identifikasi Kebutuhan: Pengaturan standar kompetensi PPK secara spesifik merupakan langkah vital untuk memastikan accountability dan profesionalisme dalam pengelolaan kontrak. PPK adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan kontrak pengadaan, termasuk memastikan barang/jasa sesuai kualitas, kuantitas, waktu, dan lokasi yang ditetapkan (sesuai hasil identifikasi kebutuhan dan perencanaan). PPK yang kompeten akan lebih mampu mengelola risiko kontrak, melakukan pembayaran sesuai ketentuan, dan memastikan serah terima hasil pekerjaan berjalan lancar, yang semuanya berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan PBJ.

5. Ayat (4): Pengecualian Kewajiban Memiliki JF PPBJ

* Perpres 16/2018: Dikecualikan untuk K/L jika (a) nilai/jumlah paket tidak mencukupi angka kredit JF PPBJ, atau (b) SDM Pengelola Fungsi dilakukan oleh prajurit TNI atau anggota Polri.

* Perpres 46/2025: Dikecualikan untuk K/L/PD jika (a) sumber daya pengelola fungsi PBJ dilakukan oleh prajurit TNI/anggota Polri, atau (b) sumber daya pengelola fungsi PBJ dilakukan oleh pegawai Lembaga lainnya yang ditetapkan Kepala LKPP.

* Makna Perubahan:









* Pengecualian pada (a) Perpres 16/2018 (berbasis angka kredit JF PPBJ yang tidak mencukupi) DIHILANGKAN di Perpres 46/2025. Ini menandakan bahwa pengecualian kewajiban memiliki JF PPBJ tidak lagi didasarkan pada perhitungan angka kredit JF PPBJ, melainkan pada jenis instansinya atau penugasan spesifik dari Kepala LKPP.

* Pengecualian untuk TNI/Polri tetap ada (menjadi huruf a di Perpres 46/2025).

* Ditambah pengecualian baru (menjadi huruf b di Perpres 46/2025) untuk "pegawai Lembaga lainnya yang ditetapkan oleh Kepala LKPP". Ini memberikan kewenangan kepada Kepala LKPP untuk menetapkan lembaga atau jenis pegawai tertentu yang dikecualikan dari kewajiban memiliki JF PPBJ sebagai pengelola fungsi PBJ, dan sebagai gantinya dapat menggunakan "Personel Lainnya". Ini memberikan fleksibilitas yang terpusat pada LKPP untuk mengatur pengecualian di luar TNI/Polri.

* Perpres 46/2025 memperjelas bahwa pengecualian ini berlaku juga untuk Pemerintah Daerah (sebelumnya hanya Kementerian/Lembaga). Ini penting mengingat struktur organisasi Pemda yang berbeda.

* Kaitan dengan Tujuan PBJ & Identifikasi Kebutuhan: Pengecualian ini mengakui adanya kondisi spesifik di beberapa institusi (TNI/Polri) atau lembaga lain yang mungkin memiliki struktur atau kebutuhan SDM berbeda. Fleksibilitas ini penting agar proses PBJ tetap bisa berjalan di institusi-institusi tersebut (memenuhi kebutuhan akan barang/jasa sesuai waktu dan kuantitas), meskipun dengan personel non-JF PPBJ. Pengaturan pengecualian oleh LKPP juga memungkinkan penyesuaian berbasis analisis kebutuhan di tingkat nasional.

6. Ayat (5): Pengelolaan PBJ oleh Personel Lainnya dalam Kasus Pengecualian

* Perpres 16/2018 & 46/2025: Substansinya sama. Dalam hal pengecualian di ayat (4), pengelolaan PBJ dilakukan oleh Personel Lainnya.

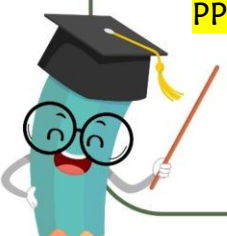
* Makna: Ayat ini konsekuensi dari ayat (4), menegaskan bahwa di lingkungan yang dikecualikan dari kewajiban memiliki JF PPBJ untuk fungsi pengelola, peran tersebut akan dijalankan oleh personel yang masuk kategori "Personel Lainnya".

* Kaitan dengan Tujuan PBJ & Identifikasi Kebutuhan: Memastikan bahwa fungsi pengadaan tetap ada dan berjalan di unit yang dikecualikan, meskipun dengan personel non-JF PPBJ, sehingga kebutuhan akan barang/jasa tetap dapat dipenuhi.

7. Ayat (5a): Penugasan Opsional Personel Lainnya (Baru)

* Perpres 16/2018: Tidak ada ayat ini.

* Perpres 46/2025: Menambahkan Ayat (5a) yang isinya mirip dengan penugasan JF PPBJ di Ayat (3): Personel Lainnya yang dimaksud pada ayat (5) dapat ditugaskan







sebagai Pejabat Pengadaan dan/atau PPK, membantu tugas PA/KPA dalam perencanaan, pengelolaan Kontrak, dan serah terima, melaksanakan persiapan pencantuman Barang/Jasa dalam katalog elektronik, dan ditugaskan sebagai sumber daya pendukung ekosistem Pengadaan Barang/Jasa.

* Makna Perubahan: Ayat ini memberikan kejelasan mengenai peran dan penugasan yang dapat diemban oleh "Personel Lainnya" di unit yang dikecualikan dari kewajiban memiliki JF PPBJ. Ini mengkonfirmasi bahwa Personel Lainnya dapat mengisi peran-peran kunci seperti Pejabat Pengadaan atau PPK, serupa dengan JF PPBJ. Ini juga menegaskan bahwa peran mereka mencakup siklus PBJ yang luas.

* Kaitan dengan Tujuan PBJ & Identifikasi Kebutuhan: Memberikan panduan operasional di unit yang dikecualikan, memastikan bahwa peran-peran penting dalam PBJ (mulai dari perencanaan/identifikasi kebutuhan hingga pengelolaan kontrak/serah terima) dapat tetap dijalankan oleh Personel Lainnya, sehingga tujuan pengadaan tetap dapat diupayakan pencapaiannya.

8. Ayat (6) dan (7): Persyaratan Sertifikasi Personel Lainnya

* Perpres 16/2018 & 46/2025: Substansinya sama. Personel Lainnya (yang menjalankan fungsi PBJ dalam kasus pengecualian) wajib memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang PBJ, atau jika belum memiliki, wajib memiliki sertifikat PBJ tingkat dasar/level-1.

* Makna: Ayat ini penting untuk memastikan bahwa meskipun bukan JF PPBJ, "Personel Lainnya" yang menjalankan fungsi inti PBJ (terutama di unit yang dikecualikan) tetap memiliki bekal pengetahuan dan kompetensi minimal yang diakui.

* Kaitan dengan Tujuan PBJ & Identifikasi Kebutuhan: Mensyaratkan sertifikasi (baik kompetensi maupun dasar) bagi Personel Lainnya berkontribusi pada peningkatan kualitas pelaksanaan PBJ di unit yang bersangkutan. Personel yang terlatih/tersertifikasi diharapkan lebih memahami prinsip, aturan, dan proses PBJ, sehingga dapat melaksanakan tugasnya (mulai dari merumuskan kebutuhan hingga mengelola kontrak) dengan lebih baik, yang pada gilirannya mendukung pencapaian tujuan PBJ.

9. Ayat (8): Kedudukan JF PPBJ

* Perpres 16/2018 & 46/2025: Substansinya sama. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa berkedudukan di UKPBJ.

* Makna: Ayat ini mempertegas bahwa Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) memiliki unit kerja yang jelas, yaitu Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). Ini penting untuk standardisasi organisasi dan penugasan JF PPBJ.









* Kaitan dengan Tujuan PBJ & Identifikasi Kebutuhan: Penempatan JF PPBJ secara terpusat di UKPBJ (sesuai konsep Center of Excellence) diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, profesionalisme, dan koordinasi dalam pelaksanaan fungsi PBJ. UKPBJ yang kuat dengan JF PPBJ yang memadai akan lebih efektif dalam mendukung perencanaan kebutuhan (pra-PBJ) dan pelaksanaan PBJ itu sendiri (proses pemilihan, dll), sehingga membantu mencapai tujuan PBJ.

10. Ayat (9): Kedudukan PPK dari JF PPBJ (Dihapus)

* Perpres 16/2018: Mengizinkan PPK yang berasal dari JF PPBJ berkedudukan di luar UKPBJ atas pertimbangan kewenangan.

* Perpres 46/2025: Ayat (9) Dihapus.

* Makna Perubahan: Penghapusan ayat ini bisa ditafsirkan dalam beberapa cara. Salah satunya, Perpres 46/2025 mungkin ingin menegaskan bahwa JF PPBJ, meskipun ditugaskan sebagai PPK (seperti diatur dalam Ayat 3), secara struktural atau organisasional tetap terdaftar/berada di UKPBJ. Penugasan sebagai PPK di luar UKPBJ mungkin tetap memungkinkan secara fungsional, namun kedudukan formalnya tetap di UKPBJ. Atau, bisa jadi ada regulasi turunan (Peraturan Kepala LKPP) yang akan mengatur lebih lanjut mengenai kedudukan JF PPBJ yang ditugaskan sebagai PPK pasca penghapusan ayat ini. Penghapusan ini menghilangkan fleksibilitas eksplisit terkait kedudukan JF PPBJ yang merangkap PPK.

* Kaitan dengan Tujuan PBJ & Identifikasi Kebutuhan: Jika penafsiran pertama benar (kedudukan formal tetap di UKPBJ), maka ini dapat meningkatkan koordinasi antara UKPBJ dan PPK yang berasal dari JF PPBJ, berpotensi memperkuat proses perencanaan (identifikasi kebutuhan) dan eksekusi kontrak. Jika penafsiran kedua yang benar (pengaturan diserahkan ke turunan), dampaknya akan tergantung pada isi regulasi turunan tersebut.

11. Ayat (10): Prioritas Penugasan JF PPBJ (Baru)

* Perpres 16/2018: Tidak ada ayat ini.

* Perpres 46/2025: Menambahkan Ayat (10) yang menyatakan K/L/PD memprioritaskan dan mengoptimalkan penugasan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan.

* Makna Perubahan: Ayat ini merupakan penegasan eksplisit (meskipun menggunakan kata "memprioritaskan dan mengoptimalkan") bahwa fokus utama penugasan JF PPBJ sebaiknya adalah pada unit-unit yang menjalankan fungsi inti pemilihan Penyedia (Pokja Pemilihan) dan pengadaan langsung/penunjukan langsung (Pejabat Pengadaan). Ini sejalan dengan Ayat (2) namun meluas mencakup Pejabat Pengadaan dalam konteks







prioritas/optimalisasi. Ini juga menguatkan posisi JF PPBJ sebagai tulang punggung pelaksanaan pemilihan Penyedia.

* Kaitan dengan Tujuan PBJ & Identifikasi Kebutuhan: Memprioritaskan JF PPBJ pada fungsi pemilihan Penyedia (Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan) secara langsung berupaya meningkatkan kualitas proses pemilihan untuk mendapatkan Penyedia yang tepat (aspek Penyedia). Kualitas pemilihan yang baik memastikan bahwa hasil pengadaan (barang/jasa) akan sesuai dengan perencanaan dan identifikasi kebutuhan awal.

12. Ayat (11): Penghargaan dan Pengakuan JF PPBJ (Baru)

* Perpres 16/2018: Tidak ada ayat ini.

* Perpres 46/2025: Menambahkan Ayat (11) yang menyatakan Sumber daya pengelola fungsi PBJ (pada ayat 1) diberikan penghargaan dan pengakuan sebagai sumber daya pengelola fungsi PBJ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

* Makna Perubahan: Ayat ini memberikan landasan hukum untuk pemberian penghargaan dan pengakuan (rekognisi) terhadap SDM Pengelola Fungsi PBJ. Ini bisa berupa tunjangan fungsional, jalur karir yang jelas, atau bentuk apresiasi lainnya yang diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan terkait (misalnya, peraturan tentang JF PPBJ). Ini merupakan langkah untuk meningkatkan motivasi, retensi, dan profesionalisme SDM PBJ.

* Kaitan dengan Tujuan PBJ & Identifikasi Kebutuhan: Pemberian penghargaan dan pengakuan terhadap SDM PBJ yang berkinerja baik akan mendorong terciptanya lingkungan kerja yang mendukung dan profesional. SDM yang termotivasi dan merasa dihargai cenderung akan bekerja lebih baik, lebih cermat, dan lebih berintegritas. Ini secara tidak langsung berkontribusi pada kualitas seluruh proses PBJ, mulai dari perencanaan berbasis kebutuhan hingga pelaksanaan kontrak, yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan PBJ yang efektif dan efisien.

Kesimpulan atas Telaah Pasal 74A:

Perubahan pada Pasal 74A Perpres 46/2025 mencerminkan evolusi dalam pengelolaan SDM Pengelola Fungsi PBJ. Ada upaya untuk:

1. **Memperjelas dan Melegitimasi:** Mengakui peran ASN non-JF PPBJ dalam fungsi pengadaan.
2. **Memperkuat Kompetensi PPK:** Memberikan mandat spesifik untuk pengaturan standar kompetensi bagi PPK.







3. **Memberikan Fleksibilitas yang Terukur:** Menyesuaikan pengecualian kewajiban JF PPBJ dan memberikan kewenangan pengaturan lebih lanjut kepada LKPP.
4. **Memperjelas Peran Opsional:** Merinci tugas-tugas yang dapat diemban oleh JF PPBJ maupun Personel Lainnya.
5. **Menegaskan Prioritas:** Memberi arahan untuk memprioritaskan penugasan JF PPBJ pada fungsi pemilihan Penyedia.
6. **Meningkatkan Moral dan Profesionalisme:** Memberikan landasan untuk penghargaan dan pengakuan terhadap SDM Pengelola Fungsi PBJ.



Semua perubahan ini, jika diimplementasikan dengan baik melalui peraturan turunan yang konsisten, diharapkan dapat menghasilkan SDM Pengelola Fungsi PBJ yang lebih kompeten, profesional, dan termotivasi. SDM yang lebih baik ini adalah kunci untuk memastikan setiap tahapan pengadaan, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil, dilaksanakan dengan kualitas tinggi, sehingga tercapai tujuan utama pengadaan yaitu mendapatkan barang/jasa yang tepat (kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, Penyedia) dan uang negara dibelanjakan secara efektif dan efisien.

Pasal 74B

Baik, kita lanjutkan pembahasan kita pada Pasal 74B. Pasal ini sangat penting karena mengatur transisi dan kondisi di mana jumlah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) belum memadai, serta bagaimana fungsi pengadaan tetap harus berjalan.

Judul Telaah: Transisi dan Penguatan Peran Personel di Kala Keterbatasan JF PPBJ: Inovasi dalam Pasal 74B Perpres 46/2025

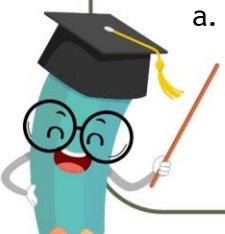
Berikut adalah perbandingan isi Pasal 74B antara Perpres 16 Tahun 2018 dan Perpres 46 Tahun 2025:

Pasal 74B Perpres 16 Tahun 2018:

(1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang wajib memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa menyusun rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Dalam hal jumlah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah belum mencukupi sesuai rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:

a. pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dilakukan dengan ketentuan:









1. Pokja Pemilihan untuk setiap paket pengadaan, wajib beranggotakan sekurang-kurangnya 1 (satu) Pengelola Pengadaan Barang Jasa; dan

2. Anggota Pokja Pemilihan selain Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/,Jasa.

b. pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan yang tidak dapat dilakukan oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

(3) Dalam hal Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah belum memiliki Pengelola pengadaan Barang/Jasa, sampai tersedianya Pengelola Pengadaan berdasarkan rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat.(1), pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dilaksanakan oleh:

a. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau

b. Agen Pengadaan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga.

Pasal 74B Perpres 46 Tahun 2025:

(1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang wajib memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa menyusun rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Dalam hal jumlah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah belum mencukupi sesuai rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:

a. pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dilakukan dengan ketentuan:

1. Pokja Pemilihan untuk setiap paket pengadaan, wajib beranggotakan sekurang-kurangnya 1 (satu) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan

2. Anggota Pokja Pemilihan selain Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara yang memiliki Sertifikat Kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa.









b. pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan yang tidak dapat dilakukan oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yang memiliki Sertifikat Kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

(3) Dalam hal Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah belum memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, sampai tersedianya Pengelola Pengadaan berdasarkan rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dilaksanakan oleh:

a. Aparatur Sipil Negara yang memiliki Sertifikat Kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau

b. Agen Pengadaan.

(3a) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Personel Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74A ayat (5) menyusun rencana aksi pemenuhan Personel Lainnya.

(3b) Dalam hal jumlah Personel Lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa yang pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Personel Lainnya belum mencukupi sesuai rencana aksi pemenuhan Personel Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3a), maka:

a. pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dilakukan dengan ketentuan:

1. Pokja Pemilihan beranggotakan sekurang-kurangnya 1 (satu) Personel Lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi; dan

2. Anggota Pokja Pemilihan dilaksanakan oleh Personel Lainnya yang memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

b. pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan yang tidak dapat dilakukan oleh Personel Lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi, dilakukan oleh Personel Lainnya yang memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Personel Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3a) diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga.

Telaah Mendalam Perubahan Pasal 74B:

Pasal 74B mengatur kondisi ideal (rencana aksi pemenuhan JF PPBJ) dan kondisi transisi/pengecualian (saat JF PPBJ belum cukup atau menggunakan Personel Lainnya).









Perubahan dalam Perpres 46/2025 menunjukkan perluasan cakupan pengaturan ini, tidak hanya untuk kondisi kekurangan JF PPBJ, tetapi juga untuk kondisi di mana pengelolaan PBJ memang dilakukan oleh Personel Lainnya sesuai pengecualian di Pasal 74A ayat (4).

Mari kita telaah perubahan per ayat:

1. Ayat (1): Konsistensi Rencana Aksi Pemenuhan JF PPBJ

* Perpres 16/2018 & 46/2025: Substansinya sama. K/L/PD yang wajib memiliki JF PPBJ menyusun rencana aksi pemenuhannya.

* Makna: Ayat ini tetap konsisten, menegaskan bahwa target ideal adalah memiliki JF PPBJ yang memadai, dan untuk mencapai itu, perlu ada perencanaan yang sistematis oleh masing-masing instansi.

* Kaitan dengan Tujuan PBJ & Identifikasi Kebutuhan: Rencana aksi ini adalah wujud dari upaya K/L/PD untuk membangun SDM PBJ yang kompeten berdasarkan analisis kebutuhan di instansinya (berapa JF PPBJ yang dibutuhkan untuk menangani volume dan kompleksitas pengadaan). SDM yang memadai dan kompeten (sesuai telaah Pasal 74 dan 74A) adalah prasyarat penting untuk mencapai tujuan PBJ secara efektif.

2. Ayat (2): Pelaksanaan Tugas Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan Saat JF PPBJ Belum Cukup

* Perpres 16/2018: Menggunakan frasa "Pegawai Negeri Sipil" untuk anggota Pokja Pemilihan selain JF PPBJ atau Pejabat Pengadaan yang non-JF PPBJ.

* Perpres 46/2025: Mengganti frasa "Pegawai Negeri Sipil" menjadi "Aparatur Sipil Negara".

* Makna Perubahan: Perubahan dari "Pegawai Negeri Sipil" menjadi "Aparatur Sipil Negara (ASN)" mencerminkan nomenklatur terbaru dalam Undang-Undang tentang ASN. ASN mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ini memperluas basis personel yang bisa ditugaskan, memungkinkan PPPK yang memenuhi syarat (memiliki sertifikat kompetensi/dasar) untuk juga berperan sebagai anggota Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan dalam kondisi transisi.

* Kaitan dengan Tujuan PBJ & Identifikasi Kebutuhan: Perluasan cakupan ke ASN (termasuk PPPK) dapat membantu K/L/PD yang masih kekurangan JF PPBJ untuk tetap bisa membentuk Pokja Pemilihan atau menunjuk Pejabat Pengadaan dengan personel yang bersertifikat. Ini penting untuk menjaga kelancaran proses pemilihan Penyedia dan pengadaan langsung/penunjukan langsung (aspek waktu, kuantitas), sehingga







kebutuhan pengguna barang/jasa dapat terpenuhi tepat waktu, meskipun dalam masa transisi SDM.

3. Ayat (3): Pelaksanaan Tugas Saat Belum Ada JF PPBJ Sama Sekali

* Perpres 16/2018: Menggunakan frasa "Pegawai Negeri Sipil".

* Perpres 46/2025: Mengganti frasa "Pegawai Negeri Sipil" menjadi "Aparatur Sipil Negara".

* Makna Perubahan: Sama seperti pada Ayat (2), perubahan ini menyesuaikan nomenklatur dengan UU ASN, memperluas cakupan personel yang bisa ditugaskan di K/L/PD yang bahkan sama sekali belum memiliki JF PPBJ. ASN (termasuk PPPK) yang bersertifikat dapat ditugaskan sebagai Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan.

* Kaitan dengan Tujuan PBJ & Identifikasi Kebutuhan: Memastikan bahwa instansi yang paling kekurangan SDM JF PPBJ sekalipun tetap memiliki opsi legal untuk menjalankan fungsi PBJ inti (pemilihan Penyedia, pengadaan langsung/penunjukan langsung) menggunakan ASN yang bersertifikat atau Agen Pengadaan. Ini krusial untuk menjaga kelangsungan pemenuhan kebutuhan barang/jasa sesuai identifikasi.

4. Ayat (3a): Rencana Aksi Pemenuhan Personel Lainnya (Baru)

* Perpres 16/2018: Tidak ada ayat ini.

* Perpres 46/2025: Menambahkan Ayat (3a) yang mewajibkan K/L/PD yang pengelolaan PBJ-nya dilakukan oleh Personel Lainnya (sesuai Pasal 74A ayat 5) untuk menyusun rencana aksi pemenuhan Personel Lainnya.

* Makna Perubahan: Ini adalah penambahan substansial yang mengakomodasi kondisi di mana K/L/PD memang tidak diwajibkan memiliki JF PPBJ (sesuai pengecualian di Pasal 74A ayat 4), dan karenanya mengandalkan Personel Lainnya. Perpres baru mewajibkan instansi-instansi ini pun untuk memiliki perencanaan yang jelas terkait kebutuhan dan pemenuhan SDM PBJ mereka yang berasal dari kategori Personel Lainnya. Ini menunjukkan bahwa Personel Lainnya pun dianggap sebagai SDM PBJ yang penting dan perlu dikelola secara profesional.

* Kaitan dengan Tujuan PBJ & Identifikasi Kebutuhan: Penerapan prinsip perencanaan SDM (rencana aksi) diperluas ke kategori Personel Lainnya. Ini penting untuk memastikan bahwa instansi yang mengandalkan Personel Lainnya pun memiliki SDM yang memadai dan siap untuk melaksanakan fungsi PBJ, yang dimulai dari pemahaman dan pelaksanaan proses identifikasi kebutuhan hingga eksekusi pengadaan. Perencanaan ini bertujuan agar fungsi PBJ tetap berjalan lancar di institusi tersebut demi tercapainya tujuan PBJ.







5. Ayat (3b): Pelaksanaan Tugas Saat Personel Lainnya Belum Cukup (Baru)

* Perpres 16/2018: Tidak ada ayat ini.

* Perpres 46/2025: Menambahkan Ayat (3b) yang mengatur tata cara pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan dalam hal jumlah Personel Lainnya yang bersertifikat kompetensi belum mencukupi. Ketentuannya mirip dengan Ayat (2) dan (3) lama, namun spesifik untuk Personel Lainnya:

* Pokja Pemilihan wajib beranggotakan sekurang-kurangnya 1 Personel Lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi. Anggota lain dari Personel Lainnya cukup memiliki sertifikat dasar/level-1.

* Pejabat Pengadaan yang tidak dapat dilakukan oleh Personel Lainnya bersertifikat kompetensi, dapat dilakukan oleh Personel Lainnya yang bersertifikat dasar/level-1.

* Makna Perubahan: Ayat ini sangat penting karena memberikan panduan operasional di instansi yang mengandalkan Personel Lainnya, ketika jumlah Personel Lainnya yang bersertifikat kompetensi belum mencukupi. Ini adalah pengaturan transisi di dalam kategori Personel Lainnya itu sendiri. Ditekankan bahwa untuk Pokja Pemilihan, harus ada minimal satu anggota dari Personel Lainnya yang sudah memiliki Sertifikat Kompetensi, sementara sisanya bisa yang bersertifikat dasar. Ini mengakui tingkat kompetensi yang berbeda dalam kategori Personel Lainnya.

* Kaitan dengan Tujuan PBJ & Identifikasi Kebutuhan: Mirip dengan Ayat (2) dan (3) lama/baru, ayat ini bertujuan untuk memastikan bahwa fungsi PBJ inti (pemilihan Penyedia, pengadaan langsung/penunjukan langsung) tetap dapat dilaksanakan meskipun keterbatasan SDM di dalam kategori Personel Lainnya. Dengan mensyaratkan minimal satu Personel Lainnya yang kompeten di Pokja Pemilihan, ada jaminan minimal keahlian yang terlibat dalam proses yang lebih kompleks, mendukung tercapianya Penyedia yang tepat. Mengizinkan penggunaan Personel Lainnya bersertifikat dasar untuk peran Pejabat Pengadaan atau anggota Pokja Pemilihan (selain yang kompeten) memungkinkan kelangsungan operasional pengadaan skala kecil atau standar, menjaga aspek waktu dan kuantitas pemenuhan kebutuhan.

6. Ayat (4): Pengaturan Lebih Lanjut Rencana Aksi

* Perpres 16/2018: Mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (ayat 1) diatur Peraturan Kepala Lembaga.

* Perpres 46/2025: Mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Personel Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3a) diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga.









* Makna Perubahan: Perpres baru memperluas cakupan materi yang diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga (LKPP) untuk mencakup kedua rencana aksi: rencana aksi pemenuhan JF PPBJ (ayat 1) dan rencana aksi pemenuhan Personel Lainnya (ayat 3a). Ini memberikan kewenangan kepada LKPP untuk menyusun pedoman yang komprehensif terkait perencanaan kebutuhan dan pemenuhan SDM PBJ, baik untuk JF PPBJ maupun Personel Lainnya.

* Kaitan dengan Tujuan PBJ & Identifikasi Kebutuhan: Penyerahan pengaturan lebih lanjut kepada LKPP memungkinkan detail teknis dan metodologi penyusunan rencana aksi disusun oleh lembaga yang paling kompeten dalam pengembangan SDM PBJ. Ini akan membantu K/L/PD menyusun rencana aksi yang lebih efektif, berbasis data kebutuhan yang akurat, dan terarah pada peningkatan kompetensi SDM PBJ mereka (baik JF PPBJ maupun Personel Lainnya). SDM yang direncanakan dan dikelola dengan baik akan lebih mampu melaksanakan PBJ sesuai prinsip dan tujuan, termasuk penerjemahan identifikasi kebutuhan menjadi pengadaan yang sukses.

Kesimpulan atas Telaah Pasal 74B:

Perubahan pada Pasal 74B Perpres 46/2025 adalah langkah progresif untuk menyempurnakan pengaturan SDM PBJ, terutama dalam menghadapi kondisi transisi menuju idealnya jumlah JF PPBJ dan memberikan perhatian yang memadai pada pengelolaan Personel Lainnya.

Aspek-aspek kunci dari perubahan ini meliputi:

1. **Modernisasi Nomenklatur:** Penyesuaian dengan UU ASN (menggunakan "Aparatur Sipil Negara").
2. **Pengakuan Realitas SDM:** Memberikan panduan yang lebih rinci untuk kondisi kekurangan JF PPBJ.
3. **Penguatan Personel Lainnya:** Secara eksplisit mewajibkan rencana aksi pemenuhan Personel Lainnya dan mengatur skema penugasan mereka saat jumlah Personel Lainnya yang kompeten belum cukup. Ini adalah pengakuan penting terhadap peran mereka.
4. **Peningkatan Profesionalisme Transisi:** Tetap mensyaratkan sertifikasi (baik kompetensi maupun dasar) bagi non-JF PPBJ/Personel Lainnya yang menjalankan fungsi inti Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan.
5. **Kewenangan LKPP yang Diperluas:** LKPP diberi mandat yang lebih luas untuk mengatur detail teknis rencana aksi pemenuhan SDM PBJ, baik untuk JF PPBJ maupun Personel Lainnya.







Secara keseluruhan, Pasal 74B yang baru lebih komprehensif dan adaptif terhadap berbagai kondisi ketersediaan SDM PBJ di K/L/PD. Dengan memberikan panduan yang lebih jelas mengenai bagaimana mengelola fungsi PBJ di tengah keterbatasan JF PPBJ dan mengatur secara spesifik peran Personel Lainnya, Perpres ini berupaya memastikan bahwa roda pengadaan barang/jasa pemerintah tetap berputar secara profesional, terlepas dari tantangan pemenuhan JF PPBJ. Ini krusial untuk memastikan bahwa kebutuhan K/L/PD yang telah diidentifikasi dapat dipenuhi melalui proses pengadaan yang efisien, akuntabel, dan pada akhirnya menghasilkan barang/jasa yang *tepat* sesuai Pasal 4a.

Pasal 75

Telaah Perubahan Pasal 75: Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa - UKPBJ)

Pasal 75 mengatur mengenai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sebagai kelembagaan utama dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres 46 Tahun 2025 membawa beberapa perubahan penting terkait pembentukan, struktur, dan fungsi UKPBJ, serta pengecualiannya.

Berikut perbandingan dan analisis perubahan:

Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021:

- Ayat (1) menyatakan Menteri/kepala lembaga/kepala daerah membentuk UKPBJ dengan tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan.
- Ayat (2) merinci fungsi-fungsi UKPBJ, termasuk pengelolaan PBJ, pengelolaan layanan elektronik, pembinaan SDM dan kelembagaan, serta pendampingan/konsultasi.
- Ayat (3) menyatakan UKPBJ berbentuk struktural.
- Ayat (3a) mensyaratkan Kepala UKPBJ memenuhi standar kompetensi teknis PBJ.
- Ayat (4) memungkinkan fungsi pengelolaan layanan elektronik dilaksanakan terpisah.
- Ayat (5) memberikan pengecualian pembentukan UKPBJ bagi Lembaga yang tidak memenuhi kriteria.
- Ayat (6) menyatakan UKPBJ melaksanakan peningkatan kapabilitas menuju pusat keunggulan.







- Ayat (7) mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga yang tidak memenuhi kriteria dan peningkatan kapabilitas diatur dalam Peraturan Kepala LKPP.



Perpres 46/2025:

- **Ayat (1) menambahkan frasa "1 (satu)"** setelah "membentuk", menjadi "Menteri/kepala lembaga/kepala daerah membentuk 1 (satu) UKPBJ...".
- **Ditambahkan Ayat (1a) dan (1b):** Ayat (1a) memungkinkan Kementerian/Lembaga dengan unit di daerah atau luar negeri membentuk satuan pelaksana di bawah UKPBJ. Ayat (1b) mengatur fungsi PBJ di luar negeri dilaksanakan pada satuan pelaksana yang dibentuk kementerian urusan luar negeri.
- Ayat (2) substansinya sama, dengan sedikit penyesuaian redaksi pada huruf c menjadi "pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa dan kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa".
- Ayat (3) tetap menyatakan UKPBJ berbentuk struktural.
- Ayat (3a) tetap mensyaratkan Kepala UKPBJ wajib memiliki standar kompetensi teknis PBJ.
- **Ditambahkan Ayat (3b):** Menyatakan tugas, fungsi, dan bentuk UKPBJ ditetapkan dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (SOTK).
- Ayat (4) tetap memungkinkan fungsi pengelolaan layanan elektronik dilaksanakan terpisah.
- **Ayat (5) memperluas kriteria pengecualian:** Selain Kementerian/Lembaga yang tidak memenuhi kriteria, pengecualian juga berlaku bagi "Lembaga yang berdasarkan rentang kendali membutuhkan lebih dari 1 (satu) UKPBJ". Cakupan subjek diperjelas menjadi "Kementerian/Lembaga".
- Ayat (6) tetap menyatakan UKPBJ melaksanakan peningkatan kapabilitas menuju pusat keunggulan.
- **Ayat (7) diperbarui:** Cakupan ketentuan lebih lanjut yang diatur Kepala LKPP meliputi pembentukan UKPBJ di KL, kriteria pengecualian, dan pelaksanaan peningkatan kapabilitas, serta menambahkan koordinasi dengan menteri bidang aparatur negara.









Makna Perubahan yang Lebih Dalam:

1. **Penegasan Sentralisasi Fungsional UKPBJ dengan Fleksibilitas Desentralisasi Operasional:** Penambahan frasa "1 (satu)" pada Ayat (1) menegaskan prinsip dasar bahwa setiap KLPD idealnya memiliki satu UKPBJ sebagai pusat fungsional pengadaan. Ini bertujuan untuk memfokuskan kelembagaan pengadaan agar lebih mudah dibina, dikelola, dan ditingkatkan kapabilitasnya, sejalan dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas. Namun, penambahan Ayat (1a) dan (1b) menunjukkan pengakuan terhadap realitas organisasi kementerian/lembaga yang memiliki unit pelaksana di berbagai lokasi atau bahkan di luar negeri. Perubahan ini memberikan payung hukum untuk adanya "satuan pelaksana" di bawah UKPBJ pusat. Maknanya, UKPBJ tetap menjadi pengendali fungsional dan pembina utama, tetapi pelaksanaan operasional pengadaan dapat didelegasikan ke unit di daerah atau luar negeri jika rentang kendali atau kebutuhan spesifik mengharuskan demikian. Ini adalah kompromi cerdas antara sentralisasi fungsi dan desentralisasi pelaksanaan untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pengadaan di seluruh wilayah kerja instansi.
2. **Peningkatan Kepastian Hukum dan Pengakuan Formal UKPBJ dalam SOTK:** Penambahan Ayat (3b) secara eksplisit mewajibkan penetapan tugas, fungsi, dan bentuk UKPBJ dalam peraturan SOTK masing-masing KLPD. Meskipun UKPBJ sudah dinyatakan struktural sebelumnya, penegasan ini penting agar UKPBJ memiliki kedudukan formal yang kuat dalam struktur organisasi instansi. Ini memastikan bahwa UKPBJ bukan hanya unit ad-hoc, melainkan bagian integral dari organisasi pemerintah. Pengakuan formal dalam SOTK akan memudahkan alokasi sumber daya (SDM, anggaran, sarana prasarana) yang memadai untuk UKPBJ, yang sangat penting untuk menjalankan fungsinya secara optimal dan mendukung pencapaian tujuan pengadaan yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan.
3. **Fleksibilitas Kelembagaan Berbasis Kebutuhan Operasional:** Perluasan kriteria pengecualian pada Ayat (5) dengan menambahkan "Lembaga yang berdasarkan rentang kendali membutuhkan lebih dari 1 (satu) UKPBJ" adalah pengakuan terhadap kompleksitas operasional beberapa lembaga besar. Ini memberikan fleksibilitas bagi lembaga tersebut untuk membentuk lebih dari satu UKPBJ jika terbukti secara manajerial rentang kendali satu UKPBJ tidak memadai. Keputusan ini harus didasarkan pada analisis kebutuhan riil dan pertimbangan efisiensi, bukan sekadar keinginan. Maknanya, pengaturan kelembagaan pengadaan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan skala organisasi, selama tetap dalam kerangka yang diatur dan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengadaan.







4. **Penguatan Peran LKPP dalam Pembinaan Kelembagaan:** Perbaruan Ayat (7) yang mencakup kriteria pengecualian dan peningkatan kapabilitas dalam pengaturan Kepala LKPP (setelah berkoordinasi dengan menteri bidang aparatur negara) memperkuat peran LKPP sebagai pembina utama kelembagaan pengadaan. Ini memastikan bahwa standar pembentukan, operasional, dan pengembangan UKPBJ memiliki panduan nasional yang konsisten dan terintegrasi dengan kebijakan manajemen ASN. Hal ini krusial untuk mendorong UKPBJ bertransformasi menjadi "pusat keunggulan" pengadaan (sesuai Ayat 6), yang mampu memberikan dukungan strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan kontrak pengadaan demi tercapainya *value for money* dan tujuan pembangunan lainnya.

Secara keseluruhan, perubahan pada Pasal 75 dalam Perpres 46 Tahun 2025 mencerminkan upaya untuk menciptakan kerangka kelembagaan UKPBJ yang lebih matang, adaptif, dan terintegrasi dalam struktur pemerintahan. Penyesuaian ini mengakomodasi kebutuhan operasional yang beragam sambil tetap menekankan pentingnya profesionalisme dan kapabilitas kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan tujuan utama pengadaan.

Pasal 77 (Pengaduan oleh Masyarakat)

Baik, mari kita telaah Pasal 77 Perpres Nomor 46 Tahun 2025 mengenai Pengaduan oleh Masyarakat secara lebih panjang, luas, dan detail, serta merumuskan pesan penting bagi Aparat Penegak Hukum (APH).

Perubahan pada Pasal 77 dalam Perpres 46 Tahun 2025 memperkuat mekanisme penanganan pengaduan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), khususnya terkait peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan APH.

Berikut perbandingan dan analisis perubahan Pasal 77:

Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021:

- Mengatur mekanisme pengaduan masyarakat kepada APIP dengan bukti, penerusan pengaduan dari APH ke APIP, tindak lanjut oleh APIP, pelaporan hasil tindak lanjut, pelaporan indikasi KKN oleh pimpinan instansi, fasilitasi pengawasan masyarakat, dan pengembangan sistem pengaduan oleh LKPP.







- Ayat (2) menyatakan APH meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti.

Perpres 46/2025:

- Ayat (1) substansinya sama: Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik.
- **Ditambahkan Ayat (1a):** Dalam hal terdapat laporan/pengaduan masyarakat (kepada pimpinan instansi atau kepada Kejaksaan Agung/Kepolisian Negara Republik Indonesia) mengenai penyimpangan/penyalahgunaan wewenang dalam PBJP, penyelesaian dilakukan dengan **mendahulukan proses administrasi** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.
- **Ayat (2) diperjelas:** Aparat penegak hukum yang menerima pengaduan masyarakat wajib meneruskan pengaduan kepada APIP untuk ditindaklanjuti **sepanjang bukti awal yang disampaikan termasuk wilayah administrasi dan/atau perdata** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Redaksi menambahkan frasa "berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait proses Pengadaan Barang/Jasa".
- Ayat (3) sampai (7) substansinya relatif sama, mengatur alur tindak lanjut oleh APIP, pelaporan hasil, pelaporan indikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme (KKN) oleh pimpinan instansi, fasilitasi pengawasan masyarakat, dan pengembangan sistem pengaduan oleh LKPP.

Makna Perubahan

Perubahan pada Pasal 77, terutama penambahan Ayat (1a) dan perincian pada Ayat (2), membawa implikasi mendalam bagi tata kelola penanganan pengaduan dalam PBJP, yang secara signifikan memengaruhi hubungan dan koordinasi antara masyarakat, APIP, dan Aparat Penegak Hukum (APH).

1. **Penguatan Prinsip *Ultimum Remedium* dalam PBJP:** Ayat (1a) adalah inti dari perubahan ini. Dengan mewajibkan pendahuluan proses administrasi untuk pengaduan yang terkait penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam PBJP, Perpres 46/2025 secara eksplisit menerapkan prinsip *ultimum remedium*. Ini berarti, persoalan yang pada dasarnya merupakan kesalahan atau kelalaian dalam proses administrasi pengadaan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal instansi dan pengawasan APIP. Langkah ini bertujuan untuk mencegah "kriminalisasi kebijakan" atau "kriminalisasi tindakan administrasi" dalam PBJP, di mana perbedaan penafsiran prosedur atau kekeliruan







administratif dapat langsung dibawa ke ranah pidana tanpa melalui koreksi dan perbaikan internal. Maknanya, tindakan hukum pidana (oleh APH) menjadi upaya terakhir setelah penyelesaian administratif tidak memadai atau jika dari awal memang ditemukan bukti kuat adanya tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Ini mendukung iklim kerja yang kondusif bagi pelaksana pengadaan untuk berinovasi dan mengambil keputusan demi mencapai tujuan pengadaan (Pasal 4a) tanpa bayang-bayang ancaman pidana atas kesalahan administratif semata.

2. **Peran Kunci APIP sebagai Filter Awal:** Ayat (1a) dan (2) secara bersamaan menempatkan APIP pada posisi yang sangat strategis sebagai filter awal dalam penanganan pengaduan PBJP. Masyarakat didorong untuk menyampaikan pengaduan kepada APIP. Bahkan ketika pengaduan disampaikan langsung kepada pimpinan instansi atau APH, proses penyelesaiannya wajib mendahulukan pemeriksaan oleh APIP. Perincian pada Ayat (2) menegaskan kewajiban APH untuk meneruskan pengaduan yang mereka terima kepada APIP, khususnya jika bukti awal menunjukkan permasalahan tersebut masuk dalam wilayah administrasi atau perdata. Ini menunjukkan bahwa APIP memiliki mandat untuk melakukan pemeriksaan awal, mengidentifikasi apakah permasalahan tersebut murni bersifat administratif, perdata (terkait kontrak), atau memang memiliki indikasi pidana yang kuat. Peran APIP ini vital untuk memilah kasus dan memastikan bahwa kasus-kasus administratif tidak membanjiri sistem peradilan pidana, memungkinkan APH untuk fokus pada kasus korupsi yang jelas dan merugikan keuangan negara.

3. **Kepastian Hukum bagi Pelaksana PBJP:** Penerapan prinsip *ultimum remedium* dan penguatan peran APIP memberikan kepastian hukum yang lebih besar bagi para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PBJP (PA/KPA, PPK, Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan). Mereka yang mungkin melakukan kesalahan prosedural atau administratif tidak serta merta langsung berhadapan dengan proses hukum pidana. Ada ruang untuk koreksi, perbaikan, dan sanksi administratif terlebih dahulu. Ini penting untuk mendorong keberanian dalam mengambil keputusan yang inovatif dan optimal demi mencapai *value for money* dan efisiensi, yang seringkali membutuhkan interpretasi dan diskresi dalam menghadapi kondisi lapangan yang dinamis (sesuai prinsip pengadaan efisien dan efektif).

4. **Kolaborasi yang Lebih Baik antara APIP dan APH:** Pasal 77 yang baru mendorong terjalinnya kolaborasi dan komunikasi yang lebih erat antara APIP dan APH. APH perlu memahami batasan kewenangan mereka dalam penanganan awal pengaduan PBJP dan menghormati proses penyelesaian







administratif oleh APIP. APIP, di sisi lain, harus meningkatkan kapasitas dan profesionalismenya dalam menindaklanjuti pengaduan, melakukan pemeriksaan, dan memberikan rekomendasi penyelesaian administratif atau melaporkan indikasi pidana yang kuat kepada APH (sesuai Ayat 5). Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada "overlapping" atau bahkan "ego sektoral" dalam penanganan kasus pengadaan.

Pesan Penting kepada Aparat Penegak Hukum (APH):

Berdasarkan perubahan pada Pasal 77 Perpres Nomor 46 Tahun 2025, terdapat pesan-pesan penting yang perlu dipahami dan diinternalisasi oleh seluruh Aparat Penegak Hukum di Indonesia, meliputi Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyikapi laporan atau pengaduan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

1. **Utamakan Proses Administratif untuk Permasalahan Administrasi dan Perdata:** Perpres ini dengan tegas mengamanatkan bahwa setiap laporan atau pengaduan mengenai dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam PBJP **wajib mendahulukan proses penyelesaian secara administratif oleh APIP**. Jika bukti awal menunjukkan permasalahan tersebut lebih bersifat administratif (kesalahan prosedur, kelalaian administrasi) atau perdata (perselisihan kontrak, wanprestasi), maka APH **wajib meneruskan pengaduan tersebut kepada APIP** untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya. Jangan terburu-buru memprosesnya ke ranah pidana sebelum adanya hasil pemeriksaan APIP atau jika tidak ada indikasi kuat kerugian keuangan negara atau unsur pidana lain sejak awal.

2. **APIP adalah Mitra Kunci dan Filter Pertama:** Pandanglah APIP bukan sebagai pesaing, melainkan sebagai mitra strategis dalam menciptakan tata kelola PBJP yang baik. APIP memiliki kompetensi dan pemahaman mendalam mengenai proses bisnis pengadaan. Manfaatkan peran APIP sebagai filter pertama yang akan memilah dan menyelesaikan permasalahan administrasi, sehingga APH dapat memfokuskan sumber daya pada kasus-kasus korupsi yang kompleks dan merugikan negara. Kerjasama yang harmonis antara APH dan APIP adalah kunci efektivitas pemberantasan korupsi di sektor pengadaan, sekaligus mencegah disinsentif bagi pelaksana pengadaan yang bekerja jujur.

3. **Bedakan Kesalahan Administrasi dengan Tindak Pidana Korupsi:** Penting bagi APH untuk dapat membedakan secara jeli antara murni kesalahan atau kelalaian administratif dalam pelaksanaan PBJP dengan adanya niat jahat (mens rea) untuk memperkaya diri atau pihak lain yang berujung pada kerugian keuangan negara. Tidak semua kesalahan prosedur atau ketidaksesuaian administratif serta merta





merupakan tindak pidana korupsi. Pembelajaran dan pemahaman mendalam mengenai regulasi PBJP dan proses bisnisnya sangat diperlukan agar tidak terjadi overkriminalisasi terhadap pelaksana PBJP.

4. **Hormati Proses Koreksi dan Perbaikan Internal Instansi:** Ketika APIP sedang melakukan pemeriksaan dan proses koreksi administratif sedang berjalan di internal instansi, berikan ruang bagi proses tersebut. Percayakan pada mekanisme pengawasan internal yang ada. Masuknya APH terlalu dini pada kasus-kasus yang masih dalam ranah administratif dapat mengganggu proses perbaikan internal dan menciptakan ketakutan yang berlebihan di kalangan pelaksana PBJP.

5. **Fokus pada Indikasi Kuat Kerugian Keuangan Negara:** Prioritaskan penanganan kasus-kasus PBJP yang sejak awal memiliki indikasi kuat adanya kerugian keuangan negara atau unsur-unsur tindak pidana korupsi lainnya yang signifikan, setelah berkoordinasi dan menunggu hasil awal dari APIP apabila pengaduan diterima langsung oleh APH. Penggunaan sumber daya APH yang terbatas harus difokuskan pada upaya pemberantasan korupsi yang berdampak besar.

Perubahan pada Pasal 77 ini adalah refleksi dari pembelajaran masa lalu dan upaya untuk menciptakan sistem pengawasan dan penegakan hukum dalam PBJP yang lebih proporsional, efektif, dan akuntabel. Penerapan yang bijak dari pasal ini oleh semua pihak, khususnya APH, akan sangat menentukan keberhasilan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor pengadaan, sekaligus menjaga agar proses PBJP tetap berjalan lancar, efisien, dan menghasilkan *value for money* demi pembangunan nasional.

Pasal 78 (Sanksi)

Berikut adalah telaah dan perbandingan Pasal 78 antara Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 juncto Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025.

Pasal 78 dalam Perpres No 16/2018 jo. No 12/2021:

(1) Sanksi administratif bagi peserta pemilihan yang:

a. menyampaikan dokumen palsu/tidak benar;

b. terindikasi persekongkolan;

c. terindikasi KKN; atau







d. mengundurkan diri tanpa alasan yang dapat diterima.

(2) Sanksi administratif bagi pemenang pemilihan yang mengundurkan diri tanpa alasan yang dapat diterima sebelum Kontrak.

(3) Sanksi administratif bagi Penyedia yang:

a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban masa pemeliharaan;

b. menyebabkan kegagalan bangunan;

c. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;

d. melakukan kesalahan perhitungan jumlah/volume berdasarkan audit;

e. menyerahkan barang/jasa tidak sesuai Kontrak berdasarkan audit; atau

f. terlambat menyelesaikan pekerjaan.

(4) Bentuk sanksi administratif:

a. digugurkan dalam pemilihan;

b. pencairan jaminan;

c. Sanksi Daftar Hitam;

d. ganti kerugian; dan/atau

e. denda.

(5) Rincian pengenaan sanksi berdasarkan jenis pelanggaran pada ayat (1), (2), dan (3).

Pasal 78 dalam Perpres No 46 Tahun 2025:

(1) Sanksi administratif bagi peserta pemilihan yang:

a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar;

b. terindikasi melakukan persekongkolan;

c. terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;

d. menawarkan Produk impor untuk Barang Produk Dalam Negeri dengan kategori self declare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3); atau

e. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima.

(2) Sanksi administratif bagi pemenang pemilihan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima sebelum penandatanganan Kontrak.









(3) Sanksi administratif bagi Penyedia yang:

a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan, atau dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK disebabkan kesalahan Penyedia;

b. menyebabkan kegagalan bangunan;

c. menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan;

d. melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;

e. menyerahkan Barang/Jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit;

f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak;

g. menyerahkan Barang dengan nilai tingkat komponen dalam negeri lebih rendah dari nilai tingkat komponen dalam negeri yang tertuang dalam Kontrak;

h. menyerahkan Barang impor untuk Barang yang seharusnya memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri sesuai Kontrak; dan/atau

i. menyerahkan Produk impor yang seharusnya Produk Dalam Negeri sesuai self declare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3).

(4) Bentuk sanksi administratif:

a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;

b. sanksi pencairan jaminan;

c. Sanksi Daftar Hitam;

d. sanksi ganti kerugian; dan/atau

e. sanksi denda.

(4a) Pengenaan sanksi pada perorangan, badan usaha, dan/atau pengurus badan usaha.

(4b) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga.

(5) Dihapus.

Perbandingan dan Telaah:

1. Penambahan Kriteria Sanksi bagi Peserta Pemilihan (ayat 1): Perpres 46/2025 menambahkan satu kriteria baru yang dapat dikenai sanksi administratif bagi







peserta pemilihan, yaitu "(d) menawarkan Produk impor untuk Barang Produk Dalam Negeri dengan kategori *self declare* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3)". Penambahan ini memperkuat upaya perlindungan dan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan pemerintah.

2. Perluasan Kriteria Sanksi bagi Penyedia (ayat 3): Perpres 46/2025 memperluas kriteria yang dapat dikenai sanksi administratif bagi Penyedia dengan menambahkan poin (g), (h), dan (i) yang spesifik terkait dengan penggunaan produk dalam negeri dan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Hal ini mencakup penyerahan barang dengan nilai TKDN lebih rendah, penyerahan barang impor yang seharusnya memiliki TKDN, dan penyerahan produk impor yang seharusnya produk dalam negeri sesuai *self declare*. Selain itu, redaksi pada ayat (3) huruf a diperjelas dengan menambahkan frasa "atau dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa".

3. Subjek Pengenaan Sanksi (ayat 4a - Baru): Perpres 46/2025 menambahkan ayat (4a) yang secara eksplisit menyebutkan bahwa sanksi dapat dikenakan pada perorangan, badan usaha, dan/atau pengurus badan usaha. Ini memberikan dasar hukum yang lebih jelas mengenai subjek yang bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi.

4. Pendelegasian Pengaturan Detail Sanksi (ayat 4b - Baru dan ayat 5 Dihapus): Perpres 46/2025 menghapus ayat (5) yang sebelumnya merinci jenis sanksi berdasarkan pelanggarannya dan menggantinya dengan ayat (4b). Ayat (4b) mendelegasikan pengaturan lebih lanjut mengenai sanksi kepada Peraturan Kepala Lembaga. Perubahan ini menunjukkan bahwa rincian pengenaan sanksi (seperti durasi Sanksi Daftar Hitam untuk jenis pelanggaran tertentu) tidak lagi diatur secara langsung dalam Perpres, melainkan akan diatur lebih lanjut oleh LKPP. Tujuannya mungkin untuk memberikan fleksibilitas dalam penyesuaian aturan sanksi tanpa harus mengubah Perpres.

5. Konsistensi Ayat Lain: Ayat (2) dan (4) (kecuali penambahan pada ayat 4a dan 4b) secara substansi tetap sama, mengatur sanksi bagi pemenang pemilihan yang mengundurkan diri dan bentuk-bentuk sanksi administratif.

Secara keseluruhan, perubahan pada Pasal 78 dalam Perpres 46 Tahun 2025 menunjukkan penambahan kriteria sanksi, terutama yang terkait dengan penggunaan produk dalam negeri dan kepatuhan terhadap ketentuan TKDN. Selain itu, adanya pengaturan eksplisit mengenai subjek pengenaan sanksi dan pendelegasian pengaturan detail sanksi kepada Peraturan Kepala Lembaga menjadi poin penting dalam perubahan ini. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan PBJ,





mendorong penggunaan produk dalam negeri, dan memberikan fleksibilitas dalam pengaturan sanksi.



Pasal 80 dan 80A

Berikut adalah telaah dan perbandingan Pasal 80, serta analisis Pasal 80A yang baru, antara Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 juncto Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025.

Pasal 80 dalam Perpres No 16/2018 jo. No 12/2021:

(1) Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam proses katalog berupa:

a. menyampaikan dokumen palsu/tidak benar;

b. terindikasi persekongkolan;

c. terindikasi KKN;

d. mengundurkan diri dengan alasan tidak dapat diterima; atau

e. tidak menandatangani kontrak katalog.

(2) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi dalam proses E-purchasing berupa tidak memenuhi kewajiban dalam kontrak pada katalog elektronik atau surat pesanan.

(3) Bentuk sanksi administratif untuk ayat (1) dan (2):

a. digugurkan dalam pemilihan;

b. Sanksi Daftar Hitam;

c. penghentian sementara dalam sistem transaksi E-purchasing; dan/atau

d. penurunan pencantuman Penyedia dari katalog elektronik.

(4) Rincian pengenaan sanksi berdasarkan jenis pelanggaran pada ayat (1) dan (2) (durasi Sanksi Daftar Hitam, penghentian sementara E-purchasing, penurunan pencantuman).

(5) Pengenaan sanksi ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atas usulan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan.









Pasal 80 dalam Perpres No 46 Tahun 2025:

(1) Perbuatan atau tindakan Penyedia dalam proses pencantuman katalog berupa:

a. tidak memenuhi kewajiban dalam syarat dan ketentuan Penyedia;

b. menayangkan Produk Dalam Negeri dengan sertifikat TKDN tidak sesuai daftar inventarisasi;

c. menayangkan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai komitmen di bawah batasan minimum nilai TKDN; dan/atau

d. menayangkan Produk impor sebagai Produk Dalam Negeri.

Dikenakan sanksi administratif.

(2) Perbuatan atau tindakan Penyedia dalam E-purchasing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) dan/atau tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam surat/bukti pesanan dikenakan sanksi administratif.

(3) Bentuk sanksi administratif untuk ayat (1) dan (2) berupa:

a. pemberian surat peringatan;

b. penghentian dalam sistem transaksi E-purchasing; atau

c. penurunan pencantuman Penyedia.

(4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pada perorangan, badan usaha, dan/atau pengurus badan usaha.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga.

Perbandingan dan Telaah Pasal 80:

1. Subjek dan Ruang Lingkup Pelanggaran (ayat 1): Perpres 46/2025 mengubah subjek pada ayat (1) dari "peserta pemilihan" menjadi "Penyedia dalam proses pencantuman katalog". Selain itu, jenis pelanggaran yang dapat dikenai sanksi diperbarui dan difokuskan pada proses pencantuman katalog, termasuk pelanggaran terkait penayangan produk dalam negeri, TKDN, dan penayangan produk impor sebagai produk dalam negeri. Ini menunjukkan pemisahan pengaturan sanksi dalam proses pemilihan penyedia (diatur di Pasal 78) dengan sanksi dalam proses pencantuman katalog.
2. Keterkaitan dengan Pasal 78 (ayat 2): Perpres 46/2025 pada ayat (2) secara eksplisit merujuk pada perbuatan atau tindakan Penyedia dalam E-purchasing









sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3). Ini mengaitkan sanksi yang dikenakan pada Penyedia dalam E-purchasing dengan kriteria sanksi yang umum diatur pada Pasal 78 ayat (3).

3. Bentuk Sanksi Administratif (ayat 3): Perpres 46/2025 mengubah bentuk sanksi administratif. Sanksi "digugurkan dalam pemilihan" dan "Sanksi Daftar Hitam" yang sebelumnya ada di Pasal 80 ayat (3) Perpres lama dihilangkan, karena sanksi terkait proses pemilihan sudah diatur terpisah di Pasal 78. Bentuk sanksi pada Perpres baru lebih fokus pada dampak terhadap keikutsertaan Penyedia dalam katalog dan E-purchasing, yaitu surat peringatan, penghentian dalam sistem transaksi E-purchasing, dan penurunan pencantuman Penyedia.
4. Subjek Pengenaan Sanksi (ayat 4 - Baru): Mirip dengan Pasal 78, Perpres 46/2025 menambahkan ayat (4) yang menyatakan bahwa sanksi dikenakan pada perorangan, badan usaha, dan/atau pengurus badan usaha.
5. Pendelegasian Pengaturan Detail Sanksi (ayat 5 - Baru dan ayat 4 lama Dihapus): Perpres 46/2025 menghapus rincian pengenaan sanksi pada ayat (4) Perpres lama dan menggantinya dengan ayat (5) baru yang mendelegasikan pengaturan lebih lanjut mengenai sanksi kepada Peraturan Kepala Lembaga. Ini konsisten dengan pendekatan pada Pasal 78.

Pasal 80A dalam Perpres No 46 Tahun 2025 (Baru):

Pasal 80A adalah pasal baru dalam Perpres 46/2025 yang secara spesifik mengatur sanksi administratif bagi calon pelaksana Swakelola dalam proses pencantuman katalog dan dalam E-purchasing.

(1) Sanksi administratif bagi calon pelaksana Swakelola dalam proses pencantuman katalog jika tidak memenuhi kewajiban dalam syarat dan ketentuan pelaksana Swakelola.

(2) Sanksi administratif bagi calon pelaksana Swakelola dalam E-purchasing jika tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Kontrak Swakelola.

(3) Bentuk sanksi administratif untuk pelanggaran pada ayat (1) berupa penghentian dalam sistem transaksi E-purchasing atau penurunan pencantuman calon pelaksana Swakelola.

(4) Bentuk sanksi administratif untuk pelanggaran pada ayat (2) berupa pembatalan sebagai Penyelenggara Swakelola dan pengenaan sanksi sesuai ketentuan Kontrak.









Analisis Pasal 80A:

Penambahan Pasal 80A menunjukkan pengakuan dan pengaturan yang lebih rinci terkait sanksi bagi pelaksana Swakelola yang terlibat dalam proses katalog dan E-purchasing. Ini penting mengingat semakin berkembangnya penggunaan katalog elektronik tidak hanya oleh Penyedia Barang/Jasa, tetapi juga oleh pelaksana Swakelola. Pasal ini membedakan jenis sanksi tergantung pada apakah pelanggaran terjadi pada saat proses pencantuman katalog atau saat pelaksanaan E-purchasing yang terkait dengan Kontrak Swakelola.

Secara keseluruhan, perubahan pada Pasal 80 dan penambahan Pasal 80A dalam Perpres 46 Tahun 2025 mencerminkan upaya untuk:

- Memperjelas dan memisahkan pengaturan sanksi antara proses pemilihan penyedia dengan proses pencantuman katalog.
- Meningkatkan kepatuhan terkait penggunaan produk dalam negeri dan TKDN dalam konteks katalog elektronik.
- Memberikan dasar hukum yang jelas untuk pengenaan sanksi terhadap calon pelaksana Swakelola yang terlibat dalam ekosistem E-purchasing dan katalog.
- Mendelegasikan pengaturan detail sanksi kepada LKPP untuk fleksibilitas.

Pasal 81 (Pelaporan pelanggaran oleh UKPBJ)

Berikut adalah telaah dan perbandingan Pasal 81 antara Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 juncto Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025.

Pasal 81 dalam Perpres No 16/2018 jo. No 12/2021:

Pasal 81

Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a sampai huruf c dan Pasal 80 ayat (1) huruf a sampai huruf c, UKPBJ melaporkan secara pidana.

Pasal 81 dalam Perpres No 46 Tahun 2025:

Pasal 81

Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, UKPBJ dapat melaporkan secara pidana.









Perbandingan dan Telaah:

1. Ruang Lingkup Pelanggaran:
   - Pada Perpres 16/2018 jo. 12/2021, Pasal 81 mengatur pelaporan pidana oleh UKPBJ untuk pelanggaran pada Pasal 78 ayat (1) huruf a sampai c DAN Pasal 80 ayat (1) huruf a sampai c. Pelanggaran ini mencakup penyampaian dokumen palsu/tidak benar, persekongkolan, dan KKN dalam proses pemilihan (Pasal 78) serta dalam proses katalog (Pasal 80).
   - Pada Perpres 46/2025, Pasal 81 hanya merujuk pada pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c. Ini berarti ruang lingkup pelaporan pidana oleh UKPBJ pada Pasal 81 dalam Perpres baru HANYA mencakup pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilihan (dokumen palsu/tidak benar, persekongkolan, dan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme). Pelanggaran dalam proses pencantuman katalog yang sebelumnya diatur di Pasal 80 ayat (1) huruf a sampai c dan dirujuk di Pasal 81 lama, kini tidak lagi termasuk dalam ketentuan pelaporan pidana oleh UKPBJ berdasarkan Pasal 81 baru.
2. Sifat Pelaporan:
   - Pada Perpres 16/2018 jo. 12/2021, frasa yang digunakan adalah "UKPBJ melaporkan secara pidana", yang mengindikasikan sifat *wajib* atau keharusan bagi UKPBJ untuk melaporkan pelanggaran tersebut secara pidana.
   - Pada Perpres 46/2025, frasa yang digunakan adalah "UKPBJ dapat melaporkan secara pidana", yang mengindikasikan sifat *opsional* atau pilihan bagi UKPBJ untuk melaporkan pelanggaran tersebut secara pidana. Perubahan dari "melaporkan" menjadi "dapat melaporkan" memberikan diskresi kepada UKPBJ dalam memutuskan apakah suatu pelanggaran yang memenuhi kriteria tersebut akan dilaporkan secara pidana atau tidak.

Kesimpulan Perubahan:

Perubahan pada Pasal 81 dalam Perpres 46 Tahun 2025 secara signifikan:

- Mempersempit ruang lingkup pelanggaran yang secara spesifik diatur untuk dilaporkan pidana oleh UKPBJ melalui pasal ini, dengan menghapus rujukan pada pelanggaran di Pasal 80 ayat (1) huruf a sampai c (pelanggaran dalam proses katalog).







- Mengubah sifat pelaporan pidana dari wajib menjadi opsional (diskresi) bagi UKPBJ, dengan mengganti kata "melaporkan" menjadi "dapat melaporkan".

Perubahan ini mungkin terkait dengan penyesuaian peran UKPBJ dan pembagian kewenangan dengan APIP dan aparat penegak hukum lainnya, serta sejalan dengan penekanan pada penyelesaian administratif yang diutamakan sebagaimana terlihat pada perubahan Pasal 77. Pemberian diskresi kepada UKPBJ dalam pelaporan pidana bisa diartikan sebagai upaya agar pelaporan pidana benar-benar didasarkan pada pertimbangan yang matang setelah melalui proses internal atau koordinasi dengan pihak terkait.

Pasal 81A (Reward and Punishment PDN)

Telaah Mendalam Pasal 81A: Sistem Penghargaan dan Sanksi sebagai Pengungkit Kepatuhan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pasal 81A merupakan pasal baru yang disisipkan dalam Perpres 46 Tahun 2025. Kehadiran pasal ini menandai langkah proaktif pemerintah dalam memastikan kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah benar-benar dilaksanakan oleh seluruh instansi.

Berikut adalah isi Pasal 81A:

Pasal 81A dalam Perpres 46 Tahun 2025:

(1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya diberikan penghargaan atau pengenaan sanksi dalam peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri sesuai dengan indeks kepatuhan Produk Dalam Negeri yang diterbitkan oleh lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional.

(2) Pemberian penghargaan atau pengenaan sanksi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah merupakan bagian dari capaian atas pengelolaan anggaran pada aspek manfaat berupa kemanfaatan atas penggunaan anggaran terkait dengan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri.

(3) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya yang tidak memenuhi target penggunaan Produk Dalam Negeri dikenakan sanksi administratif berupa pemberian teguran tertulis.

(4) Pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:







(a) menteri koordinator / menteri teknis yang memiliki kewenangan pembinaan untuk Kementerian/Lembaga dan Institusi Lainnya; dan

(b) menteri yang menyelenggarakan urusan pernerintahan dalam negeri untuk Pemerintah Daerah.

berdasarkan indeks kepatuhan Produk Dalam Negeri yang diterbitkan oleh lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional.

(5) Pemberian penghargaan atau pengenaan sanksi dalam peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

(a) untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

(b) untuk Instansi Lainnya, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri yang memiliki kewenangan pembinaan teknis Institusi Lainnya.

Makna Mendalam Sistem Penghargaan dan Sanksi PDN

Penyisipan Pasal 81A memberikan landasan hukum yang kuat dan mekanisme yang jelas untuk mendorong kepatuhan instansi pemerintah dalam menggunakan Produk Dalam Negeri. Pasal ini mentransformasi kewajiban penggunaan PDN dari sekadar regulasi menjadi elemen kinerja yang dievaluasi dan diberi konsekuensi.

1. **Pengungkit Perilaku (Behavioral Driver):** Gagasan utama di balik pasal ini adalah penggunaan sistem *reward and punishment* sebagai pengungkit perilaku. Kewajiban yang hanya tertuang dalam aturan seringkali kurang efektif jika tidak ada konsekuensi yang jelas atas ketidakpatuhan atau insentif atas kepatuhan. Dengan adanya potensi mendapatkan penghargaan (reward) atas capaian penggunaan PDN yang tinggi dan sanksi (punishment) atas ketidakpatuhan terhadap target, instansi pemerintah didorong untuk secara proaktif dan serius mengintegrasikan penggunaan PDN dalam setiap proses pengadaan mereka. Ini menciptakan motivasi internal di setiap KLPD/Institusi Lainnya untuk memenuhi target PDN.

2. **Penilaian Kinerja Berbasis Indeks Terukur:** Keputusan pemberian penghargaan atau sanksi didasarkan pada "indeks kepatuhan Produk Dalam Negeri" yang diterbitkan oleh lembaga pengawas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional (seperti BPKP atau lembaga lain yang ditunjuk). Penggunaan indeks ini menunjukkan komitmen pada objektivitas dan pengukuran kinerja yang terukur. Ini berbeda dengan penilaian yang bersifat subjektif. Adanya indeks yang jelas akan mendorong instansi untuk fokus pada data dan bukti penggunaan PDN,









serta memberikan dasar yang transparan bagi evaluasi kinerja mereka dalam hal ini.

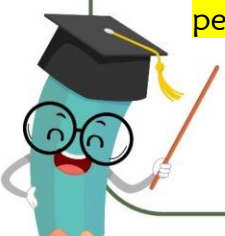
3. **PDN sebagai Bagian dari Kemanfaatan Pengelolaan Anggaran:** Ayat (2) secara fundamental mengaitkan penggunaan PDN dengan **capaian pengelolaan anggaran pada aspek manfaat**. Ini adalah pergeseran paradigma yang penting. Penggunaan anggaran pemerintah tidak lagi hanya diukur dari aspek penyerapan atau kepatuhan prosedur, tetapi juga dari manfaat yang dihasilkannya bagi perekonomian nasional, salah satunya melalui peningkatan penggunaan PDN. Dengan kata lain, pengadaan yang mengutamakan PDN dianggap memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar dari uang yang dibelanjakan (sejalan dengan konsep *value for money* yang diperluas seperti dibahas di Pasal 68), sehingga kepatuhan PDN menjadi indikator penting keberhasilan pengelolaan anggaran.

4. **Sanksi Awal Bersifat Korektif:** Bentuk sanksi administratif awal bagi yang tidak memenuhi target adalah "teguran tertulis". Teguran tertulis umumnya bersifat peringatan dan korektif. Ini menunjukkan bahwa tujuan utama sanksi pada tahap awal adalah mendorong perbaikan dan kepatuhan di masa depan, bukan langsung memberikan hukuman berat. Namun, keberadaan Ayat (5) yang merujuk pada "ketentuan peraturan perundang-undangan" untuk sanksi lebih lanjut mengindikasikan bahwa teguran tertulis bisa menjadi langkah awal sebelum sanksi yang lebih berat dikenakan jika ketidakpatuhan terus berlanjut.

5. **Akuntabilitas Hierarkis dalam Pemberian Sanksi:** Kewenangan pemberian teguran tertulis diberikan kepada pejabat pembina yang relevan secara hierarkis: menteri koordinator/teknis untuk Kementerian/Lembaga/Institusi Lainnya, dan Menteri Dalam Negeri untuk Pemerintah Daerah. Struktur ini memastikan bahwa akuntabilitas atas kinerja penggunaan PDN berada pada tingkat pimpinan yang memiliki kewenangan pembinaan tertinggi terhadap instansi terkait.

6. **Kebutuhan Regulasi Pelaksana yang Detail:** Pasal 81A memberikan kerangka besarnya, namun detail mengenai jenis penghargaan, kriteria dan metodologi perhitungan indeks kepatuhan yang lebih rinci, target penggunaan PDN yang harus dicapai, serta jenis sanksi lanjutan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan terkait atau peraturan menteri pembina (Ayat 5). Keefektifan implementasi Pasal 81A ini akan sangat bergantung pada seberapa jelas dan komprehensif regulasi pelaksananya nanti.

Secara keseluruhan, Pasal 81A adalah instrumen kebijakan yang kuat untuk mendorong percepatan implementasi P3DN dalam PBJP. Dengan memperkenalkan sistem penghargaan dan sanksi berbasis kinerja terukur yang terkait langsung dengan capaian pengelolaan anggaran, Perpres 46/2025 berusaha memastikan bahwa penggunaan







Produk Dalam Negeri menjadi prioritas nyata dalam setiap proses pengadaan pemerintah, bukan hanya sekadar amanat yang terabaikan. Hal ini diharapkan akan memberikan dorongan signifikan bagi pertumbuhan dan penguatan industri nasional melalui belanja pemerintah.



Pasal 82

Telaah Mendalam Pasal 82: Akuntabilitas Individu Pelaku Pengadaan dan Sanksi Kinerja Terkait PDN dan UMKK

Pasal 82 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 mengatur mengenai pengenaan sanksi terhadap para pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), yaitu PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, dan Pokja Pemilihan. Perubahan paling signifikan pada pasal ini adalah penambahan ketentuan yang secara langsung mengaitkan kinerja individu pelaku pengadaan dengan capaian penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi (UMKK).

Berikut perbandingan isi Pasal 82 antara Perpres sebelumnya dan Perpres 46/2025:

Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021:

(1) Sanksi administratif dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya.

(2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan yang terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha Negara.

Perpres 46/2025:

(1) Sanksi administratif dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya.

(1a) Sanksi administratif dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan pada satuan kerja/unit kerja yang bersangkutan yang tidak memenuhi target persentase anggaran untuk penggunaan Produk Dalam Negeri dan/atau penggunaan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi.







(2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2a) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) berupa pengurangan terhadap nilai tunjangan kinerja atau terhadap tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan yang terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, peradilan umum, atau peradilan tata usaha negara.

Makna Mendalam Perubahan pada Pasal 82

Penambahan Ayat (1a) dan (2a) dalam Pasal 82 merupakan perubahan yang sangat signifikan dan strategis dalam PBJP. Jika Pasal 81A memberikan mekanisme *reward and punishment* di tingkat institusi (KLPD/Institusi Lainnya) berdasarkan indeks kepatuhan PDN, Pasal 82 ini membawa konsekuensi kegagalan pencapaian target PDN dan UMKK hingga ke tingkat **akuntabilitas individu** para pelaku pengadaan kunci.

1. **Akuntabilitas Pribadi untuk Target Strategis:** Penambahan Ayat (1a) secara eksplisit menjadikan kegagalan pencapaian target persentase anggaran untuk penggunaan PDN dan/atau produk UMKK sebagai dasar pengenaan sanksi administratif bagi individu PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, dan Pokja Pemilihan di satuan kerja/unit kerja terkait. Ini adalah langkah maju dari sekadar "kelalaian umum" (Ayat 1) menjadi "kelalaian spesifik" yang berdampak pada pencapaian target strategis nasional. Para pelaku pengadaan ini adalah pihak yang paling dekat dengan proses operasional pemilihan Penyedia dan pelaksanaan kontrak, sehingga menempatkan akuntabilitas pencapaian target PDN/UMKK pada mereka adalah logis dan efektif.
2. **Sanksi Finansial Langsung sebagai Disinsentif Kuat:** Ayat (2a) merinci bentuk sanksi administratif terkait kegagalan target PDN/UMKK, yaitu **pengurangan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja**. Bentuk sanksi ini memiliki dampak finansial langsung terhadap kompensasi individu. Ini merupakan disinsentif yang sangat kuat dan personal. Berbeda dengan sanksi teguran tertulis di tingkat institusi (Pasal 81A Ayat 3), pengurangan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan akan langsung dirasakan oleh individu yang bertanggung jawab. Hal ini mengirimkan pesan yang jelas bahwa pencapaian target PDN dan UMKK bukan lagi sekadar anjuran, tetapi merupakan bagian tak







terpisahkan dari penilaian kinerja individu yang berdampak langsung pada kesejahteraan finansial mereka.

3. **Mengintegrasikan Kebijakan Afirmatif ke dalam Sistem Remunerasi:** Pasal 82 Ayat (1a) dan (2a) secara efektif mengintegrasikan kebijakan P3DN dan pemberdayaan UMKK ke dalam sistem manajemen kinerja dan remunerasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan/atau personel lainnya yang bertugas di bidang pengadaan. Pencapaian target PDN dan UMKK kini menjadi Key Performance Indicator (KPI) yang berdampak langsung pada tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan. Ini merupakan cara yang sangat efektif untuk mendorong perubahan perilaku dan memastikan bahwa kebijakan afirmatif ini benar-benar diimplementasikan di lapangan oleh para pengambil keputusan dan pelaksana pengadaan.

4. **Melengkapi Sistem Akuntabilitas:** Pasal 82 melengkapi sistem akuntabilitas dalam PBJP yang sudah ada. Ayat (1) tetap menjadi dasar pengenaan sanksi administratif umum untuk kelalaian di luar target PDN/UMKK. Ayat (3) tetap mengatur sanksi disiplin (yang lebih berat) untuk pelanggaran pakta integritas dan putusan pengadilan terkait perilaku yang tidak etis atau melanggar hukum. Penambahan Ayat (1a) dan (2a) mengisi ruang yang spesifik untuk penegakan target kebijakan strategis PDN dan UMKK melalui sanksi finansial pada level individu.

5. **Mendorong Perencanaan dan Pelaksanaan yang Berpihak:** Dengan adanya konsekuensi finansial pribadi, para pelaku pengadaan akan termotivasi untuk:
    - Melakukan identifikasi kebutuhan dan pemaketan yang berpihak pada PDN dan UMKK sejak tahap perencanaan (Pasal 18).
    - Menyusun spesifikasi teknis/KAK yang memungkinkan masuknya produk PDN dan UMKK (Pasal 19).
    - Aktif mencari dan memanfaatkan produk PDN dan UMKK melalui katalog elektronik dan toko daring (Pasal 38, 72).
    - Memastikan kriteria evaluasi pemilihan Penyedia tidak diskriminatif terhadap PDN dan UMKK, dan menerapkan preferensi harga jika diizinkan (Pasal 67).

Perubahan pada Pasal 82, khususnya penambahan ketentuan mengenai sanksi finansial bagi individu pelaku pengadaan yang tidak mencapai target PDN dan UMKK, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendorong penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan UMKK melalui PBJP. Ini adalah langkah berani yang secara





langsung mengaitkan kinerja pribadi dengan pencapaian tujuan kebijakan ekonomi nasional, diharapkan akan memberikan dorongan signifikan dalam implementasi nyata program P3DN dan pemberdayaan UMKK di seluruh KLPD dan Institusi Lainnya, yang pada akhirnya berkontribusi pada pencapaian *value for money* dalam arti luas dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Pasal 86

mari kita telaah mengenai penghapusan Pasal 86 dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025. Anda benar bahwa pasal ini tidak ada di Perpres yang baru.

Pasal 86 dalam Perpres No 16/2018 jo. No 12/2021:

(1) Menteri/kepala lembaga dapat menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Presiden ini untuk pengadaan yang dibiayai APBN dengan peraturan menteri/peraturan kepala lembaga.
(2) Kepala Daerah dapat menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Presiden ini untuk pengadaan yang dibiayai APBD dengan peraturan daerah/peraturan kepala daerah.

Telaah Penghapusan Pasal 86:

Pasal 86 dalam Perpres sebelumnya memberikan kewenangan kepada Menteri/kepala lembaga (untuk pengadaan APBN) dan Kepala Daerah (untuk pengadaan APBD) untuk menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Presiden ini dengan peraturan di tingkat kementerian/lembaga atau peraturan daerah. Pasal ini pada dasarnya memberikan ruang bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk membuat aturan turunan yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing, selama tetap mengacu pada koridor yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden.

Penghapusan Pasal 86 dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025 memiliki implikasi sebagai berikut:

1. Sentralisasi Pengaturan: Penghapusan ini bisa diartikan sebagai upaya untuk lebih mensentralisasikan pengaturan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada tingkat Peraturan Presiden dan peraturan yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) selaku regulator teknis. Dengan tidak adanya pasal yang secara eksplisit memberikan kewenangan tindak lanjut kepada menteri/kepala lembaga dan kepala daerah, maka aturan main utama dalam PBJP akan sepenuhnya merujuk pada Perpres ini dan peraturan teknis di bawahnya yang dikeluarkan oleh lembaga yang diberi mandat (yaitu LKPP, atau kementerian lain yang disebut secara spesifik dalam pasal lain).









2. Mengurangi Potensi Variasi Aturan Turunan: Adanya Pasal 86 sebelumnya memungkinkan adanya variasi dalam aturan pelaksanaan PBJP di tingkat kementerian/lembaga dan daerah, meskipun seharusnya tidak bertentangan dengan Perpres. Dengan dihapuskannya pasal ini, diharapkan tidak ada lagi peraturan di bawah Perpres yang mengatur hal-hal pokok yang sudah diatur dalam Perpres, sehingga mengurangi potensi inkonsistensi atau perbedaan signifikan dalam penerapan aturan PBJP di berbagai tingkatan pemerintahan.

3. Penegasan Hierarki Peraturan: Penghapusan ini juga dapat dilihat sebagai penegasan bahwa Peraturan Presiden adalah payung hukum tertinggi dalam pengaturan PBJP, dan aturan teknis di bawahnya akan didominasi oleh peraturan yang dikeluarkan oleh LKPP sesuai dengan pendelegasian yang ada di pasal-pasal Perpres.

Namun, perlu dicatat bahwa meskipun Pasal 86 dihapus, instansi pemerintah tetap memiliki kewenangan untuk menerbitkan kebijakan internal atau surat edaran sepanjang tidak bertentangan dengan Perpres dan peraturan teknis terkait. Hanya saja, dasar hukum eksplisit untuk membuat peraturan setingkat peraturan menteri/kepala lembaga atau peraturan daerah sebagai tindak lanjut Perpres PBJP secara umum tidak lagi ada.

Secara ringkas, penghapusan Pasal 86 dalam Perpres 46 Tahun 2025 kemungkinan besar bertujuan untuk meningkatkan keseragaman dan sentralisasi pengaturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengurangi potensi variasi aturan di tingkat kementerian/lembaga dan daerah, serta memperkuat posisi Peraturan Presiden dan peraturan teknis LKPP sebagai rujukan utama dalam pelaksanaan PBJP.

Pasal 86A

mari kita telaah isi dari Pasal 86A yang merupakan pasal sisipan baru dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025.

Pasal 86A dalam Perpres No 46 Tahun 2025:

Pasal 86A

Dalam hal diperlukan penambahan ketentuan dan proses bisnis di luar Peraturan Presiden ini, Institusi Lainnya dapat mengatur lebih lanjut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden ini.









Telaah Pasal 86A (Baru):

Pasal 86A ini memberikan kewenangan spesifik kepada "Institusi Lainnya" untuk mengatur lebih lanjut ketentuan yang ada dalam Perpres ini, terutama dalam hal diperlukan penambahan ketentuan dan proses bisnis yang berada di luar cakupan Peraturan Presiden.

Beberapa poin penting dari Pasal 86A adalah:

1. Subjek: Pasal ini secara khusus berlaku untuk "Institusi Lainnya". Berdasarkan definisi dalam Pasal 1 Perpres 46 Tahun 2025, "Institusi Lainnya adalah institusi yang menggunakan APBN dan/atau APBD selain Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa." Contoh Institusi Lainnya bisa sangat beragam, tergantung pada interpretasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun umumnya mencakup lembaga-lembaga non-struktural atau badan-badan lain yang dibiayai APBN/APBD tetapi tidak termasuk dalam kategori kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, atau pemerintah daerah/desa serta BUMN/BUMD/BUMDes.
2. Kondisi Penerapan: Kewenangan untuk mengatur lebih lanjut diberikan dalam kondisi "diperlukan penambahan ketentuan dan proses bisnis di luar Peraturan Presiden ini". Artinya, pengaturan lebih lanjut ini tidak boleh bertentangan dengan Perpres, melainkan untuk melengkapi atau merinci hal-hal yang belum terakomodasi secara detail dalam Perpres, khususnya terkait dengan kekhasan proses bisnis di Institusi Lainnya tersebut.
3. Sifat Kewenangan: Penggunaan kata "dapat mengatur lebih lanjut" menunjukkan bahwa ini adalah opsi atau diskresi bagi Institusi Lainnya, bukan suatu kewajiban.
4. Tujuan: Pasal ini tampaknya bertujuan untuk memberikan fleksibilitas regulasi bagi Institusi Lainnya yang mungkin memiliki karakteristik, tugas pokok, atau proses bisnis yang unik dan berbeda dengan Kementerian, Lembaga, atau Pemerintah Daerah pada umumnya, sehingga memerlukan pengaturan pengadaan yang lebih spesifik tanpa harus mengubah Perpres.

Kaitan dengan Penghapusan Pasal 86:

Makna Mendalam Perubahan Pengaturan Regulasi Turunan

Penghapusan Pasal 86 dan penyisipan Pasal 86A memiliki makna yang sangat luas terkait arsitektur hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia.







1. **Sentralisasi dan Penyeragaman Pengaturan Utama (Implikasi Penghapusan Pasal 86):**
    - **Makna:** Penghapusan Pasal 86 adalah indikasi kuat upaya untuk **mensentralisasi dan menyeragamkan** pengaturan PBJP pada level Peraturan Presiden dan peraturan teknis yang spesifik didelegasikan oleh Perpres (terutama kepada LKPP). Sebelumnya, Pasal 86 memberikan "izin" kepada KLPD dan Pemerintah Daerah untuk menerbitkan peraturan turunan mereka sendiri. Meskipun seharusnya tidak bertentangan dengan Perpres, hal ini secara praktis membuka potensi adanya variasi, penafsiran yang berbeda, atau bahkan "regulasi berlapis" yang dapat membingungkan para pihak (pelaksana pengadaan maupun Penyedia) dan menghambat efisiensi. Dengan dihapuskannya pasal ini, pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa rujukan utama dan terlengkap mengenai tata cara PBJP bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah adalah Peraturan Presiden ini beserta peraturan teknis yang diterbitkan oleh LKPP (atau kementerian lain yang secara spesifik disebut di pasal lain, seperti Pasal 60 untuk pengadaan di luar negeri atau Pasal 62 untuk penelitian).
    - **Tujuan:** Sentralisasi ini bertujuan untuk meningkatkan **kepastian hukum, konsistensi, efisiensi, dan transparansi** dalam pelaksanaan PBJP di seluruh Indonesia. Ini memudahkan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan, serta menciptakan arena persaingan yang lebih adil bagi Penyedia karena aturan mainnya lebih seragam. Ini mendukung tujuan pengadaan yang transparan, terbuka, dan bersaing (Pasal 6).
2. **Pengakuan Kekhasan Operasional Institusi Lainnya (Implikasi Penyisipan Pasal 86A):**
    - **Makna:** Di tengah tren sentralisasi, disisipkannya Pasal 86A adalah pengakuan bahwa ada entitas pengguna anggaran publik ('Institusi Lainnya') yang memiliki karakteristik, tugas pokok, atau proses bisnis yang unik dan tidak dapat sepenuhnya diakomodasi oleh kerangka regulasi PBJP yang bersifat umum untuk KLPD. Berdasarkan Pasal 1 angka 5a, "Institusi Lainnya" adalah institusi yang menggunakan APBN/APBD selain KLPD/Pemerintah Desa/BUMN/BUMD/BUMDes. Definisi ini bisa mencakup berbagai badan, komisi independen, atau entitas lain yang dibiayai APBN/APBD namun memiliki mandat dan cara kerja yang khas. Pasal 86A memberikan **fleksibilitas yang terbatas** kepada Institusi Lainnya ini untuk membuat pengaturan pelengkap.





- **Kondisi dan Batasan:** Kewenangan ini diberikan *hanya* dalam hal "diperlukan penambahan ketentuan dan proses bisnis di luar Peraturan Presiden ini". Artinya, Institusi Lainnya tidak boleh membuat aturan yang *bertentangan* dengan Perpres atau mengurangi prinsip-prinsip dasarnya. Aturan tambahan ini harus berfungsi untuk merinci, melengkapi, atau menyesuaikan proses bisnis pengadaan agar sesuai dengan kekhasan operasional mereka, sepanjang hal tersebut belum diatur dalam Perpres dan memang dibutuhkan agar pengadaan di institusi tersebut berjalan efektif dan efisien sesuai kebutuhan spesifiknya. Ini bukan lisensi untuk membuat rezim pengadaan yang sepenuhnya berbeda, melainkan untuk membuat "aturan pelengkap".

3. **Hubungan Simbiotik Penghapusan Pasal 86 dan Penyisipan Pasal 86A:**

- **Makna:** Kedua perubahan ini harus dilihat sebagai dua sisi mata uang yang sama: memperketat regulasi utama untuk KLPD demi keseragaman, tetapi pada saat yang sama memberikan ruang gerak yang spesifik dan terbatas bagi entitas dengan kekhasan operasional (Institusi Lainnya). Penghapusan Pasal 86 menegaskan bahwa KLPD (termasuk Pemerintah Desa) harus merujuk pada Perpres dan aturan LKPP sebagai sumber utama. Sementara Pasal 86A mengakui bahwa di luar kelompok KLPD, ada kebutuhan untuk sedikit penyesuaian regulasi di tingkat internal institusi. Ini adalah pendekatan yang nuanced dalam tata kelola regulasi PBJP, berusaha menyeimbangkan antara kebutuhan standarisasi nasional dan kebutuhan operasional yang beragam.

Dalam konteks tujuan pengadaan (Pasal 4a: menghasilkan barang/jasa yang tepat) dan prinsip identifikasi kebutuhan, perubahan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan regulasi yang lebih jelas dan konsisten, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas PBJP secara keseluruhan. Bagi KLPD, keseragaman aturan akan memudahkan pelaksana dalam memahami dan menerapkan prosedur, mengurangi risiko kesalahan penafsiran, dan meningkatkan efisiensi proses. Bagi Institusi Lainnya, fleksibilitas terbatas yang diberikan memungkinkan mereka untuk menyesuaikan proses pengadaan dengan karakteristik operasional mereka yang unik, sehingga tetap dapat memperoleh barang/jasa yang tepat sesuai kebutuhan spesifik mereka, tanpa terhambat oleh aturan umum yang mungkin tidak relevan.

Implikasinya, para pihak (baik pelaku pengadaan maupun Penyedia) yang berinteraksi dengan KLPD harus semakin berpegang teguh pada Perpres dan Peraturan Kepala LKPP sebagai rujukan utama. Sementara itu, ketika berinteraksi dengan Institusi Lainnya, perlu juga memperhatikan apakah institusi tersebut telah menerbitkan peraturan pelengkap





berdasarkan Pasal 86A, dan memahaminya dalam konteks tidak boleh bertentangan dengan Perpres.



Pasal 91

mari kita lakukan telaah ringkas terhadap Pasal 91 di kedua Perpres.

Pasal 91 dalam Perpres No 16/2018 jo. No 12/2021 (Lama):

Pasal ini terdiri dari 5 ayat. Ayat (1) mendelegasikan pengaturan lebih lanjut untuk banyak topik PBJP kepada Peraturan Kepala Lembaga (LKPP), dengan batas waktu 90 hari. Ayat (2), (3), (4), dan (5) mendelegasikan pengaturan untuk topik spesifik (bentuk Kontrak, dokumen pendukung Kontrak, pekerjaan luar negeri, penelitian) kepada peraturan menteri terkait (Keuangan, Dalam Negeri, Luar Negeri, Ristekdikti), juga dengan batas waktu 90 hari.

Daftar topik yang didelegasikan pada ayat (1) mencakup berbagai aspek mulai dari jenis barang/jasa, pelaku pengadaan, Agen Pengadaan, perencanaan, Konsolidasi, Swakelola, persiapan pengadaan, jenis Kontrak, metode pemilihan, evaluasi, penyampaian dokumen, kualifikasi, jadwal, Dokumen Pemilihan, pelaksanaan pengadaan melalui Penyedia, penanganan darurat, pengecualian, Tender/Seleksi Internasional, katalog elektronik, SDM PBJ, kelembagaan PBJ, sanksi, Daftar Hitam, sengketa, hingga pengembangan sistem dan kebijakan.

Pasal 91 dalam Perpres No 46 Tahun 2025 (Baru):

Pasal ini hanya terdiri dari 2 ayat. Ayat (1) mendelegasikan pengaturan lebih lanjut untuk berbagai topik PBJP kepada Peraturan Kepala Lembaga (LKPP). Ayat (2) mengatur bahwa dalam hal ketentuan terkait mekanisme pembayaran, Kepala LKPP berkoordinasi dengan menteri keuangan (untuk APBN) atau menteri dalam negeri (untuk APBD).

Daftar topik yang didelegasikan pada ayat (1) mencakup banyak topik yang serupa dengan daftar di Perpres lama, tetapi dengan beberapa penyesuaian:

- Penambahan referensi ke Pasal 20A dan Pasal 20B (strategi pemaketan baru).
- Penghapusan rujukan spesifik ke "Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14".
- Penghapusan rujukan ke "pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61".









- Perubahan rujukan dari "Tender/Seleksi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63" menjadi "Pengadaan Barang/Jasa Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63".
- Penambahan rujukan spesifik ke "penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66".
- Penambahan rujukan ke "harga evaluasi akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67".
- Penghapusan rujukan ke "katalog elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72".
- Penghapusan rujukan ke "kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75".
- Penghapusan rujukan ke "pengembangan sistem dan kebijakan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87".
- Rujukan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia di Pasal 58 (sebelumnya Pasal 50 sampai dengan Pasal 58).

Selain perubahan daftar topik, struktur pasal juga berubah signifikan. Delegasi pengaturan ke menteri-menteri lain (Keuangan, Dalam Negeri, Luar Negeri, Ristekdikti) yang sebelumnya diatur di ayat (2) sampai (5) Perpres lama DIHAPUS dari Pasal 91 baru. Rujukan ke koordinasi dengan menteri keuangan dan menteri dalam negeri hanya muncul di ayat (2) terkait mekanisme pembayaran. Batas waktu 90 hari untuk penerbitan peraturan lebih lanjut juga DIHAPUS.

Telaah Ringkas:

Pasal 91 Perpres baru secara ringkas lebih memusatkan mandat pengaturan lebih lanjut kepada Kepala LKPP dibandingkan Perpres lama. Daftar topik yang didelegasikan diperbarui untuk mencerminkan perubahan dan penambahan pasal-pasal lain dalam Perpres baru (misalnya, strategi pemaketan baru, PDN, harga evaluasi akhir) dan menghapus beberapa rujukan lama (misalnya, Agen Pengadaan, pengecualian, katalog elektronik, kelembagaan, pengembangan sistem).

Perubahan paling signifikan adalah penghapusan delegasi pengaturan spesifik ke peraturan menteri selain LKPP dan penghapusan batas waktu penerbitan peraturan. Hal ini memperkuat peran LKPP sebagai satu-satunya entitas utama yang diberikan mandat untuk menerbitkan peraturan teknis sebagai tindak lanjut Perpres ini, dengan pengecualian koordinasi dengan kementerian keuangan/dalam negeri hanya terkait







mekanisme pembayaran. Ini sejalan dengan tren sentralisasi pengaturan PBJP pada regulator tunggal (LKPP).



Makna Pasal II

telaah makna Pasal II Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 secara konkret dengan simulasi. Pasal II ini berisi ketentuan peralihan yang mengatur bagaimana proses dan kontrak pengadaan yang sudah berjalan akan diperlakukan setelah Perpres baru ini berlaku.

Diasumsikan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2025.

Berikut adalah simulasi untuk setiap poin dalam Pasal II:

Pasal II huruf a:

"Pengadaan Barang/Jasa yang persiapan dan pelaksanaan pengadaannya telah dilakukan sebelum Peraturan Presiden ini mulai berlaku, dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden ini;"

- Makna: Proses pengadaan yang sudah dimulai (tahap persiapan atau bahkan sudah masuk tahap pemilihan/pelaksanaan) sebelum tanggal 1 Mei 2025 bisa memilih untuk melanjutkan prosesnya dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang baru dalam Perpres 46/2025. Mereka juga bisa tetap menggunakan ketentuan Perpres lama, tetapi frasa "dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden ini" memberikan opsi untuk mengadopsi aturan baru jika dirasa lebih efisien atau menguntungkan.
- Simulasi: Sebuah Kementerian sedang melaksanakan proses Tender untuk Pengadaan Jasa Konsultansi. Pada tanggal 25 April 2025, Pokja Pemilihan sudah selesai menyusun Dokumen Pemilihan dan siap mengumumkan Tender. Pada tanggal 1 Mei 2025, Perpres 46/2025 berlaku. Pokja Pemilihan memiliki pilihan:
    - Melanjutkan proses Tender dengan mengacu sepenuhnya pada Perpres 16/2018 jo. 12/2021.
    - Melanjutkan proses Tender, tetapi mengadopsi beberapa ketentuan baru dari Perpres 46/2025 yang berlaku surut atau memungkinkan penerapan pada proses yang sedang berjalan (misalnya, jika ada ketentuan baru yang mempermudah proses evaluasi atau kualifikasi yang relevan dengan tahapan yang akan dilalui). Pilihan ini harus diputuskan dengan hati-hati dan didokumentasikan.









Pasal II huruf b:

"Kontrak yang ditandatangani berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak;"

- Makna: Kontrak pengadaan yang sudah ada dan ditandatangani berdasarkan Perpres 16/2018 atau Perpres 12/2021 (perubahan pertama) sebelum tanggal 1 Mei 2025 tidak serta merta batal atau berubah ketentuannya. Kontrak tersebut tetap sah dan berlaku sampai masa berlakunya berakhir sesuai dengan klausul-klausul yang disepakati pada saat penandatanganan. Ketentuan dalam Perpres 46/2025 tidak secara otomatis mengubah isi kontrak yang sudah berjalan.
- Simulasi: Sebuah Pemerintah Daerah memiliki Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang ditandatangani pada tanggal 10 Januari 2025 berdasarkan Perpres 16/2018 jo. 12/2021, dengan jangka waktu pelaksanaan sampai tanggal 31 Desember 2025. Ketika Perpres 46/2025 berlaku pada 1 Mei 2025, Kontrak Pekerjaan Konstruksi tersebut tidak menjadi batal. Semua hak dan kewajiban para pihak (Pemerintah Daerah dan Penyedia) tetap berpedoman pada isi Kontrak yang telah ditandatangani berdasarkan Perpres sebelumnya, hingga Kontrak tersebut selesai atau berakhir sesuai masanya.

Pasal II huruf c:

"Pengadaan Barang/Jasa yang sedang dan akan dilaksanakan untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri berdasarkan perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri dan/atau turunannya yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian dan/atau turunannya tersebut;"

- Makna: Untuk pengadaan yang dibiayai oleh pinjaman atau hibah luar negeri dan perjanjian terkait pinjaman/hibah tersebut sudah ditandatangani sebelum 1 Mei 2025, maka aturan pengadaan yang berlaku adalah yang tertera dalam perjanjian pinjaman/hibah tersebut, BUKAN Perpres 46/2025, meskipun Perpres 46/2025 sudah berlaku. Ini menegaskan prinsip bahwa perjanjian internasional memiliki kedudukan yang kuat dan mengikat dalam konteks pengadaan yang dibiayai dari sumber eksternal tersebut.
- Simulasi: Sebuah Lembaga mendapat hibah dari negara sahabat untuk proyek pembangunan infrastruktur. Perjanjian Hibah Luar Negeri (PHLN) ditandatangani pada tanggal 1 Maret 2025, dan di dalamnya terdapat ketentuan







spesifik mengenai prosedur pengadaan yang harus diikuti (misalnya, penggunaan panduan pengadaan dari lembaga donor). Pada tanggal 1 Mei 2025, Perpres 46/2025 berlaku. Namun, proses pengadaan untuk proyek hibah ini, baik yang sudah berjalan maupun yang akan dimulai, tetap harus mengikuti prosedur yang tertuang dalam Perjanjian Hibah Luar Negeri tanggal 1 Maret 2025, bukan ketentuan baru dalam Perpres 46/2025.

Pasal II huruf d:

"Barang dan jasa Produk industri yang dinyatakan oleh Pelaku Usaha sebagai Produk Dalam Negeri (self declare) sebelum Peraturan Presiden ini berlaku masih dapat dimasukkan dalam Pengadaan sampai dengan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Presiden ini mulai berlaku."

- Makna: Perpres baru mungkin membawa perubahan terkait proses atau syarat pengakuan Produk Dalam Negeri (PDN), termasuk kategori *self declare*. Pasal ini memberikan masa transisi selama 2 tahun sejak tanggal 1 Mei 2025 bagi produk yang status PDN-nya didasarkan pada pernyataan mandiri (self declare) dari pelaku usaha sebelum Perpres baru berlaku. Artinya, selama masa transisi ini (hingga 30 April 2027), produk-produk *self declare* lama masih bisa diikutsertakan dalam proses pengadaan. Setelah masa transisi berakhir, ketentuan mengenai PDN akan sepenuhnya mengacu pada aturan baru dalam Perpres 46/2025 dan peraturan turunannya, yang mungkin memiliki persyaratan PDN yang lebih ketat atau mekanisme pembuktian yang berbeda selain *self declare* lama.
- Simulasi: Seorang Pelaku Usaha memiliki beberapa produk yang telah ia nyatakan sebagai Produk Dalam Negeri melalui mekanisme *self declare* pada tahun 2024 berdasarkan ketentuan yang berlaku saat itu. Ketika Perpres 46/2025 berlaku pada 1 Mei 2025, aturan baru mengenai pengakuan PDN mungkin sudah mensyaratkan pembuktian yang lebih formal (misalnya, melalui sertifikasi TKDN oleh lembaga independen). Namun, berkat Pasal II huruf d, produk *self declare* dari Pelaku Usaha tersebut masih bisa tetap diajukan dan dipertimbangkan sebagai PDN dalam proses pengadaan hingga tanggal 30 April 2027. Setelah tanggal tersebut, produknya harus memenuhi persyaratan PDN sesuai aturan baru untuk bisa diakui sebagai PDN dalam pengadaan.

Secara umum, Pasal II berfungsi sebagai jembatan antara aturan lama dan aturan baru, memberikan kepastian hukum bagi proses pengadaan dan kontrak yang sedang berjalan atau yang didasarkan pada perjanjian internasional, serta memberikan masa transisi untuk penyesuaian, khususnya terkait pengakuan status Produk Dalam Negeri.




LOW
MEDIUM
HIGH
RISK



Profile


AGUS ARIF RAKHMAN, M.M., CPSP.
PENGELOLA PENGADAAN AHLI MADYA BMKG RI
PROBITY ADVISOR LKPP RI
PENULIS BUKU PENGADAAN BARANG/JASA
FASILITATOR KEHORMATAN BIDANG PENGADAAN LKPP RI
AHLI PENYUSUN SOP/PERATURAN PENGADAAN
0853 3068 6593
agusarifrakhman@gmail.com
agus arif rakhman
@agusarifrakhman1
Agus Arif Tuk Bisa


Agus Arif Rakhman M.M CPSp dkk
JAGO E-PURCHASING
KATALOG ELEKTRONIK VERSI 6
SMART PROCUREMENT PLANNING
PANDUAN LENGKAP PERENCANAAN PENGADAAN ERA DIGITAL
Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp.
Hernaning Rangga Dhyta Utama, SKM., MKM.
BEST SELLER
TRANSFORMASI PENGENDALIAN KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA
25 Template Inovatif Menuju Keunggulan Kinerja PPK
Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp.
Contact Us
081556650310
Nina
RECOMMENDED